GRUPO I – CLASSE ___ – Plenário

TC 006.789/2021-8 [Apensos: TC 006.681/2021-2, TC 019.318/2021-9, TC 019.194/2021-8, TC 019.381/2021-2, TC 019.364/2021-0, TC 021.727/2023-6, TC 025.545/2021-3]

Natureza(s): Representação

Órgão/Entidade: Ministério da Saúde

Responsáveis: Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (CNPJ 03.394.819/0001-79; atualmente denominada "OVS Importadora Ltda."), Bharat Biotech International Limited (empresa estrangeira), Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda. (CNPJ 28.125.413/0001-11; atualmente denominada "Century Comércio e Distribuição Ltda."), Regina Célia Silva Oliveira (CPF 493.224.861-04), Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98) e Antônio Élcio Franco Filho (CPF 051.519.268-61)

Representação legal:

Tulio Belchior Mano da Silveira (21.103/OAB-DF), representando Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda;

Jose Jeronimo Nogueira de Lima (272.305/OAB-SP), representando Bharat Biotech International Ltda.;

Marcelo Sedlmayer Jorge (25.447/OAB-DF), representando Roberto Ferreira Dias;

Rachel Chaves Monteiro da Silva (335.763/OAB-SP), representando Francisco Emerson Maximiano;

Carlos Alexandre Salles Moreira Neto (226.809/OAB-RJ) e Saulo Alexandre Salles Moreira (161.463/OAB-RJ), representando Antônio Élcio Franco Filho;

Rubia Ferraz Tannure Dattoli, representando Century Comercio e Distribuição Ltda.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DA VACINA COVAXIN CONTRA A COVID-19. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VIABILIZAR CONTRATAÇÃO E PARA FRAUDAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL. ATOS DE EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO ASSINADO. PRIVILÉGIO INJUSTIFICADO PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR DE VACINAS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. MULTA.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de representação encaminhada a este Tribunal pelo então Exmo. Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon, a respeito de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152 contra a covid-19, produzida pelo laboratório Bharat Biotech International Limited (Bharat Biotech), representado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (atualmente denominada "OVS Importadora Ltda.").

2. Encontram-se apensos outros processos sobre irregularidades abrangidas pelo escopo destes autos, os quais foram submetidos ao crivo do TCU por parlamentares e por representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.

3. O Contrato 29/2021 foi firmado por dispensa de licitação 25/2/2021, tendo como partes o Ministério da Saúde e a empresa Bharat Biotech Limited International (empresa estrangeira sediada na Índia, representada no Brasil pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. – atualmente denominada OVS Importadora Ltda.).

4. Foi contratado o fornecimento de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin/BBV152, contra a covid-19, ao valor unitário de US$ 15,00, já incluso o transporte do imunizante ao Brasil, totalizando US$ 300 milhões. Não houve pagamentos no bojo desse contrato ante sua rescisão em 27/8/2021 (peça 351, p. 38).

5. As irregularidades apontadas na representação foram assim noticiadas pela unidade técnica:

- ✓ a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e sua sócia Global Gestão em Saúde S.A. estavam envolvidas em investigações pretéritas que apuram fraudes em outros contratos firmados pelas empresas;
- ✓ a vacina ainda não estava aprovada pela Anvisa; e
- ✓ houve sobrepreço no valor de aquisição da vacina Covaxin.

6. Depois da realização de diligências, foram apontadas as seguintes irregularidades pelas quais os responsáveis foram instados a se manifestar sobre indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação, com vistas a auferir vultosas comissões na intermediação de negociação para urgente aquisição de imunizantes no contexto da pandemia de covid-19:

A) condutas atribuídas à OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e Century Comércio e Distribuição Ltda. (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.):

(i) em articulação com empresa intermediária estrangeira (Envixia), apresentaram procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021, para dotar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. de poderes que não tinham sido outorgados formalmente pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech; e

(ii) apresentação de **proforma invoices** (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato, prevendo irregularmente pagamento antecipado, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal") conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1.037/2010;

B) conduta atribuída à Bharat Biotech International Limited:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

(i) apresentação direta/indireta de **proforma invoices** em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde,

C) conduta atribuída à sra. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021:

(i) ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira **proforma invoice**, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contratado, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), mesmo tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde;

D) conduta atribuída ao sr. Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS):

(i) ter endossado a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira **proforma invoice**, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha a relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário);

E) conduta atribuída ao sr. Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde:

(i) tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin em razão de:

a) a Covaxin foi o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa;

b) no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial;

c) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses;

d) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e

e) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto.

7. Dando seguimento ao feito, a unidade técnica assim se manifestou (peça 351):

"***DOS PROCESSOS APENSADOS***

I. TC 006.681/2021-2

1. O TC 006.681/2021-2 cuida de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, que também trata de possíveis irregularidades na contratação para aquisição da vacina Covaxin, em especial, quanto à contratação de imunizante ainda não aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2. Por meio de despacho acostado na peça 28 daquele processo, o Ministro-Relator conheceu da representação, indeferiu o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

escopo do atual processo é mais abrangente e engloba o ponto levantado pelo Parquet, além de outros aspectos da contratação.

II. TC 019.194/2021-8

3. O TC 019.194/2021-8 trata de representação encaminhada pelo então Deputado Federal Alexandre Rocha Padilha, a respeito de possíveis irregularidades nas negociações para aquisição da Vacina Covaxin/BBV152 pelo Ministério da Saúde, noticiadas no portal da CNN Brasil em 23/6/2021, tratando da emissão de invoice irregular, com a previsão de pagamentos antecipados pelos imunizantes, bem como da contratação da vacina sem a prévia autorização da Anvisa.

4. Mediante o Acórdão 17.515/2021-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 7 daquele processo), o TCU conheceu da representação e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o escopo do atual processo é mais abrangente e engloba o ponto levantado pelo representante, além de outros aspectos da contratação.

III. TC 019.318/2021-9

5. O TC 019.318/2021-9 trata de representação formulada pelo MP/TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades na contratação para aquisição da vacina Covaxin, em especial quanto à possível ocorrência de sobrepreço na aquisição do imunizante.

6. Mediante o Acórdão 10.484/2021-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 7 daquele processo), o TCU conheceu da representação e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o escopo do atual processo é mais abrangente e engloba o ponto levantado pelo representante, além de outros aspectos da contratação.

IV. TC 019.364/2021-0

7. Trata-se de representação formulada pelo parlamentar Marcelo Ribeiro Freixo, então líder da minoria na Câmara dos Deputados, em face do então Presidente da República, o Sr. Jair Messias Bolsonaro e do então Ministro do Saúde, o Sr. Marcelo Queiroga, por irregularidades e ilegalidades perpetradas pelo Governo Federal na compra da vacina Covaxin a preço superfaturado. Além do suposto superfaturamento, o representante denuncia possível pressão interna para favorecer a empresa Precisa Medicamentos, envolvida em investigação de atos de corrupção por outros contratos.

8. Mediante o Acórdão 10.485/2021-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 11 daquele processo), o TCU conheceu da representação e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o escopo do atual processo é mais abrangente e engloba os pontos levantados pelo representante, além de outros aspectos da contratação.

V. TC 019.381/2021-2

9. Cuida os autos de representação, formulada pelos parlamentares Vinícius Poit, Adriana Ventura, Alexis Fonteyne, Gilson Marques, Marcel van Hattem e Paulo Ganime, todos do Partido Novo, acerca de possíveis irregularidades no Contrato 29/2021, celebrado para aquisição da vacina Covaxin, em especial, sobre suposto sobrepreço na contratação e envolvimento da empresa Precisa Medicamentos em atos ilícitos praticados em contratos anteriores.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

10. Por meio do Acórdão 10.486/2021-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 7 daquele processo), o TCU conheceu da representação e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o escopo do atual processo é mais abrangente e engloba os pontos levantados pelo representante, além de outros aspectos da contratação.

VI. TC 025.545/2021-3

11. Cuidam os autos de representação, encaminhada pelo MP/TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades nos contratos firmados para aquisição das vacinas Sputnik V e Covaxin, pelo Ministério da Saúde.

12. No que tange à Sputnik V, o representante foi informado de que o TC 022.096/2021-3 já estava analisando os mesmos aspectos abordados na representação. Posteriormente, o TCU, mediante o Acórdão 3.243/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, julgou a representação objeto do TC 022.096/2021-3 improcedente.

13. Em relação à vacina Covaxin, as supostas impropriedades levantadas pelo representante dizem respeito à negociação de imunizante sem a devida aprovação da Anvisa, a um eventual sobrepreço e a supostos atos fraudulentos na contratação da vacina, decorrentes de tráfico de influência e pressões internas para acelerar o processo de contratação.

14. Mediante o Acórdão 3.244/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 9 daquele processo), o TCU conheceu da representação e determinou o seu apensamento definitivo ao TC 006.789/2021-8, ora analisado, haja vista que o escopo do atual processo é mais abrangente e engloba os pontos levantados pelo representante, além de outros aspectos da contratação.

VII. Quadro resumo dos assuntos tratados nos processos apensados

15. O Quadro 1 a seguir, resume as supostas irregularidades tratadas em cada representação apensada aos presentes autos:

Quadro 1 – Resumo das irregularidades dos processos apensados

Aspecto apontados nas representações	*(1)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Contratação de imunizante ainda não aprovado pela Anvisa	*X*	*X*				*X*
Emissão de invoice irregular		*X*				
Sobrepreço e/ou superfaturamento			*X*	*X*	*X*	*X*
Investigações pretéritas sobre a Precisa Medicamentos e sobre a Global				*X*	*X*	
Fraude nos procedimentos de contratação				*X*		*X*

*Legenda: **(1)** - TC 006.681/2021-2; **(2)** - TC 019.194/2021-8; **(3)** - TC 019.318/2021-9; **(4)** - TC 019.364/2021-0; **(5)** - TC 019.381/2021-2; e **(6)** - TC 025.545/2021-3.*

HISTÓRICO

16. Por meio do documento de peça 1, datado de 2/3/2021, com fulcro no inciso III do art. 237 do Regimento Interno do TCU, o então Exmo. Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon representou a este Tribunal, requerendo que, no cumprimento de suas competências constitucionais, esta Corte de Contas decidisse pela adoção das providências necessárias com vistas à:

a) avaliação da atuação dos órgãos governamentais, em especial do Ministério da Saúde e do Departamento de Logística em Saúde (DLOG), no Procedimento n. 25000.175250/2020-85, que tinha por objeto a aquisição de vacina Covaxin/BBV152, contra a Covid-19, produzida pelo Laboratório Bharat Biotech, representado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

b) aplicação de medidas para que a fiscalização do contrato estivesse de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993, e que a designação formal dos agentes públicos para o acompanhamento e a fiscalização dos ajustes, com a respectiva identificação funcional, fosse divulgada em sítio eletrônico oficial na internet, junto às demais informações sobre aquisições e contratações realizadas nos termos da Medida Provisória (MP) 1.026/2021, observado o disposto na Lei 12.527, de 18/11/2011, e o disposto no § 2º do art. 2º dessa MP; e

c) recomendação, caso necessário, de adequações contratuais que permitissem assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerados os riscos que os fatos narrados representariam para a inexecução contratual.

17. Na instrução inicial, realizada pela então SecexSaúde em 25/3/2021 (peça 42), propôs-se conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal; e, preliminarmente, diligenciar o Ministério da Saúde para que se manifestasse quanto aos termos do Contrato 29/2021 (peça 29), firmado com a empresa indiana Bharat Biotech International Limited, representada naquele ato pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., para a aquisição da vacina Covaxin contra a Covid-19, e, em especial, quanto à gestão de riscos do contrato e à estimativa de preço da vacina.

18. Atendida a diligência, a então SecexSaúde realizou nova instrução em 2/7/2021 (peça 59), na qual foram analisadas as informações e esclarecimentos prestados, concluindo pela necessidade de realização de novas diligências, ao Ministério da Saúde – reiterando a requisição de questionamentos não respondidos da diligência anterior –, e à Controladoria-Geral da União (CGU) – requisitando o compartilhamento de informações de investigação preliminar sumária (IPS), lá instaurada sobre o tema (peça 59, p. 5 e 7).

19. Com base nos novos elementos recebidos, o processo foi novamente instruído (peça 114, de 31/3/2022), e a unidade técnica concluiu pela existência de diversas incongruências e potenciais irregularidades (ausência de negociação, gerenciamento de riscos tecnicamente frágil, condução do processo de aquisição de forma açodada, entre outros), encontradas no curso processual que intentou a aquisição do imunizante Covaxin.

20. Em decorrência dessas evidências, a unidade técnica formulou dois blocos de propostas: a realização de audiência das empresas e pessoas físicas envolvidas na contratação, e novas diligências dirigidas a diversos órgãos (Ministério da Saúde, Controladoria-Geral da União, Ministério das Relações Exteriores, Procuradoria Regional da República no Distrito Federal e Receita Federal do Brasil), visando receber informações concernentes às diversas incongruências e potenciais irregularidades encontradas.

21. A proposta foi então submetida ao Exmo. Relator, Ministro Benjamin Zymler, que, em Despacho de peça 117, de 6/4/2022, anuiu, em parte, com os encaminhamentos propostos, autorizando, somente após a conclusão das análises das diligências, a realização das audiências e das oitivas.

22. Após o exame das diligências realizadas, na forma mencionada no parágrafo anterior, a Unidade Técnica instrutora propôs, dentre outros encaminhamentos, a realização de (i) audiências, (ii) ciência e (iii) recomendação (peças 271 e 272). Ocorre que o Ministro Relator, por meio de despacho, datado de 17/7/2023 (peça 273), anuiu, em parte, com a proposta da AudSaúde, autorizando, apenas, a realização das audiências propostas, ao tempo em que adicionou a audiência do ex-Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Sr. Antônio Élcio Franco Filho, a fim de que justificasse o tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, conclusão a que chegou em razão dos seguintes fatos apurados: (i) a Covaxin foi o último dos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa; (ii) no momento da assinatura do contrato, em 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; (iii) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato, foi de apenas três meses; (iv) os documentos relativos a essa aquisição receberam a chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e (v) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início às tratativas, junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 92), antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto.

23. Posteriormente, em 19/7/2023, o Ministro Relator determinou a adoção de outras providências saneadoras, incluindo aquelas contidas nas alíneas "b" e "c" da proposta de encaminhamento da instrução anterior (peça 271, p. 169) e adicionando uma diligência à CGU para que informasse acerca da existência e do andamento de processos administrativos instaurados contra servidores ou ex-servidores do Ministério da Saúde que tivessem por objeto apurar irregularidades na aquisição do imunizante Covaxin (peça 275).

24. O Quadro 2 a seguir foi elaborado com o intuito de facilitar a localização dos ofícios de audiência e diligência encaminhados aos destinatários, bem como a localização das respostas recebidas:

Quadro 2 – Resumo dos recebimentos dos ofícios e respostas

OFÍCIOS DE AUDIÊNCIA	DATA	PEÇA	DESTINATÁRIO(S)	CIÊNCIA (peça)	RESPOSTA (peça)
34677/2023	25/7/2023	276	Regina Célia Silva Oliveira	284 e 286	290 a 301 e 306 a 316
34675/2023	25/7/2023	277	Century Comércio e Distribuição Ltda.	303	325
34679/2023	25/7/2023	278	Antônio Élcio Franco Filho	285	327 a 331
34678/2023	25/7/2023	279	Roberto Ferreira Dias	304	326
38927/2023	14/8/2023	280	OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.)	288	NA
39863/2023	4/10/2023	333	Bharat Biotech International Limited	339	344 e 345
OFÍCIO DE DILIGÊNCIA	**DATA**	**PEÇA**	**DESTINATÁRIO**	**CIÊNCIA (peça)**	**RESPOSTA (peça)**
34681/2023	14/8/2023	281	Controladoria-Geral da União	283	289
53479/2023	30/10/2023	334	Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional	335, 336 e 339	341 a 343

Obs.: produção própria a partir das peças do processo; NA = não apresentou;

25. Observa-se que foram apresentados pedidos de prorrogação de prazo para a apresentação das razões de justificativa, por parte do Sr. Roberto Ferreira Dias e da Century Comércio e Distribuição Ltda. (peças 317 e 318, respectivamente); tendo sido atendidos os pleitos, conforme consta das peças 320 e 319.

26. Em virtude de o pedido de prorrogação de prazo, encaminhado pelo Sr. Antônio Élcio Franco Filho (peça 321), ter sido protocolado intempestivamente, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) deste Tribunal, propôs o encaminhamento do pleito para apreciação do Ministro Relator (peça 323), que, por meio do despacho de peça 338, restituiu os autos à Seproc, em virtude de o responsável já ter apresentado as suas razões de justificativa.

27. Impende registrar, por fim, a existência de Notícia de Fato com distribuição ao PRR1, 41º Ofício – Notícia de Fato - PRR1 1.01.000.000242/2021-43 (informação obtida dos autos da Medida Cautelar 1086840-78.2021.4.01.3400, conforme Seção D) - autuada em razão de supostas irregularidades cometidas pelo então Presidente da República e pelo então Ministro da Saúde na compra da vacina Covaxin (peça 239, extraída dos autos do PQSDT - PR/DF 1086840-78.2021.4.01.3400, descrito à Seção D). Possivelmente, esse processo seja relacionado ao

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Inquérito - STF 4.875/DF, convertido a partir da Petição - STF 9.760/DF (IPL - PF 2021.0049857-CGRC/DICOR), referente ao crime de prevaricação, o qual foi arquivado em 24/4/2022 (peça 114, p. 15-16; https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=485765&tip=UN, acesso em 31/7/2024, às 9h24').

EXAME TÉCNICO

I - Análise da revelia

28. A empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) tomou ciência do aludido ofício de audiência (peça 288), conforme demonstrado no Quadro 2 anterior, e não apresentou suas razões de justificativa quanto às irregularidades verificadas.

29. Importante ressaltar que essa empresa foi ouvida em audiência em razão dos indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação, com vistas a auferir vultosas comissões na intermediação de negociação para urgente aquisição de imunizantes no contexto da pandemia Covid-19, e que foram materializadas nas seguintes condutas: (i) em articulação com empresa intermediária estrangeira (Envixia), apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021, para dotar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. de poderes que não tinham sido outorgados formalmente pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech; e (ii) apresentação de Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato, prevendo irregularmente pagamento antecipado, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal"), conforme Instrução Normativa (IN) RFB 1.037/2010 (peça 271, p. 167).

30. Ao não encaminhar resposta à audiência, a empresa responsável optou por não exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como não se desincumbiu do ônus de produzir provas a fim de afastar os indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação, com vistas a auferir vultosas comissões na intermediação de negociação para urgente aquisição de imunizantes no contexto da pandemia Covid-19.

31. Conforme assentado na jurisprudência deste Tribunal, a revelia não implica a presunção de que sejam verdadeiras todas as imputações levantadas contra os responsáveis, diferentemente do que ocorre no processo civil, em que o não comparecimento do réu nos autos leva à presunção da verdade dos fatos narrados pelo autor. Assim, independentemente da revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos processos desta Corte não prescinde dos elementos existentes nos autos ou para ele carreados, uma vez que são regidos pelo princípio da verdade material (Acórdãos 163/2015-TCU-2ª Câmara, rel. André de Carvalho; 2.685/2015-TCU-2ª Câmara, rel. Raimundo Carreiro; 2.801/2015-TCU-1ª Câmara, rel. Walton Alencar Rodrigues; 4.340/2015-TCU-1ª Câmara, rel. Weder de Oliveira; 5.537/2015-TCU-1ª Câmara, rel. Weder De Oliveira; 12.902/2018-TCU-1ª Câmara, rel. Walton Alencar Rodrigues; 194/2019-TCU-Plenário, rel. Ana Arraes e 2.295/2019-TCU-2ª Câmara, rel. André de Carvalho).

32. Com base no aqui exposto, entende-se que a empresa OVS Importadora Ltda., antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., deve ser considerada revel, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.

*33. A despeito do encaminhamento proposto no parágrafo anterior, faz-se necessário trazer algumas informações atualizadas do **Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n. 00190.107232/2021-31**, instaurado pela CGU, para apuração de possível responsabilidade administrativa da Precisa Medicamentos (peça 349).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

*33.1. Naquele processo, consta o **Parecer n. 282/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU**, de 20/12/2023 (peça 349, p. 90-104), da lavra do Procurador Federal e Coordenador-Geral de Controle, Ouvidoria e Integridade Privada da CGU, contendo as seguintes informações, que se mostram necessárias a fim de fortalecer o entendimento acerca da responsabilização da empresa Precisa Medicamentos, pelas condutas irregulares relacionadas no parágrafo 31 anterior:*

a) a Comissão Processante da CGU apontou quatro irregularidades, supostamente cometidas pela Precisa Medicamentos, a saber: (i) procuração inidônea apresentada para a assinatura do Contrato 29/2021; (ii) outros documentos inidôneos apresentados pela Precisa; (iii) emissão de Proformas Invoices com informações de cobrança em desacordo com os termos do contrato; e (iv) prática de fraude contratual em função da apresentação de uma carta de fiança em desacordo com a Lei 8.666/1993 e com o Contrato 29/2021 (peça 349, p. 93);

b) quanto à imputação referente à procuração inidônea e aos outros documentos inidôneos, embora a defesa da Precisa Medicamentos [no processo do PAR ora em análise], tenha reconhecido que "a procuração foi forjada", atribuindo essa conduta ao representante da empresa Envixia, a fim de se isentar da responsabilidade pelo cometimento do ato ilícito (fato esse que foi negado pela Envixia; peça 349, p. 95), a conclusão do parecer, quanto a esse ponto, foi no sentido de reconhecer a responsabilidade da Precisa Medicamentos (peça 349, p. 93-100), verbis:

> *74. Em suma, **conclui-se pela responsabilidade da Precisa – Comercialização de Medicamentos Ltda.** quanto à **apresentação de documentos inidôneos**, em especial de **procuração forjada e falsa**, motivo pelo qual **sugerimos a responsabilização da indiciada**. (grifos acrescidos)*

c) a conclusão do parecer se deu no sentido de que restou evidenciada, naqueles autos do PAR, a apresentação de documentos inidôneos, em especial, de procuração forjada e falsa, pela Precisa Medicamentos, e, por fim, recomendou à autoridade julgadora a aplicação das penas (i) de multa no valor de mais de R$ 3,8 milhões; (ii) de publicação extraordinária da decisão administrativa condenatória, às suas expensas; e (iii) de declaração de inidoneidade, ficando a empresa impossibilitada de licitar ou contratar com o Poder Público até que passe por um processo de reabilitação, no qual deve comprovar, cumulativamente, o escoamento do prazo mínimo de dois anos, sem licitar e contratar com a Administração Pública (peça 349, p. 103-104).

33.2. O parecer mencionado no parágrafo anterior foi aprovado pelo então Coordenador-Geral de Assuntos Estratégicos da Consultoria Jurídica (Conjur), junto à CGU, conforme Despacho 503/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 22/12/2023 (peça 349, p. 106), e pelo Consultor Jurídico da CGU, mediante o Despacho de Aprovação 15/2024/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 8/1/2024 (peça 349, p. 107).

33.3. Por fim, o PAR n. 00190.107232/2021-31 foi concluído, tendo sido publicada a Decisão n. 22, de 9/1/2024, da lavra do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, no Diário Oficial da União (DOU) de 15/1/2024 (peça 349, p. 108), com o seguinte teor:

> *No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 49 da Lei n. 14.600, de 19 de junho de 2023, adoto, como fundamento deste ato, em parte, o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização, bem como, integralmente, o Parecer n. 00282/2023/ CONJUR-CGU/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00503/2023/CONJURCGU/CGU/AGU e pelo Despacho de Aprovação n. 00015/2024/CONJUR-CGU/CGU/AGU da Consultoria Jurídica junto a esta Controladoria-Geral da União, para aplicar à empresa **Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda.**, cuja razão social foi alterada para OVS Importadora Ltda, CNPJ 03.394.819/0001-79, pela **prática do ato lesivo** contido no artigo 5º, inciso IV, "b" e "d" da Lei n. 12.846, de 2013 e no art. 88, incisos III, c/c art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993, as **penalidades** de:*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

*a) **multa**, no valor **de R$ 3.879.251,35**, com fulcro no artigo 6º, inciso I, da Lei n. 12.846, de 2013 e nos artigos 15, inciso I, 17 e 18 do Decreto n. 8.420/2015;*

b) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, com fulcro no artigo 6º, inciso II, e § 5º da Lei nº 12.846, de 2013, a ser cumprida da seguinte forma:

i) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 1 dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias;

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

*c) de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, com fulcro no art. 87, inc. IV c/c art. 88, inciso III, da Lei n. 8.666, de 1993, ficando a empresa **impossibilitada de licitar ou contratar** até que passe por processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de **2 anos** sem licitar e contratarem com a administração pública contados da data da aplicação da pena, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição;*

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto n. 11.129, de 11 de julho de 2022, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o seu julgamento. (grifos acrescidos)

34. A apresentação das conclusões contidas no PAR n. 00190.107232/2021-31, neste ponto inicial do exame técnico, mostra-se de fundamental importância, tendo em vista as informações relevantes ali contidas e que se mostram necessárias para embasar outras análises a serem feitas ao longo desta instrução, as quais poderiam estar ausentes em virtude da revelia da Precisa Medicamentos, que não atendeu à audiência realizada por este Tribunal, nos termos do Ofício 38927/2023-Seproc/TCU (peça 280).

*35. Assim, considerando a revelia da empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.); considerando todo o conjunto probatório dos presentes autos, que confirmam que essa empresa cometeu fraudes ao processo de dispensa de licitação, visando auferir vultosas comissões na intermediação de negociação para urgente aquisição de imunizantes no contexto da pandemia da Covid-19; e considerando as conclusões e encaminhamentos oriundos do PAR n. 00190.107232/2021-31, da CGU, descritos nos parágrafos anteriores; entende-se pertinente propor a aplicação de sanção de **declaração de inidoneidade,** prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, cujo detalhamento será feito adiante, no item VII da presente instrução.*

*36. Neste ponto, é importante ressaltar que, com relação a uma das irregularidades apontadas à Precisa Medicamentos na alínea "a" do parágrafo 35.1 anterior, referente à "prática de fraude contratual em função da apresentação de uma carta de fiança em desacordo com a Lei 8.666/1993 e com o Contrato 29/2021", a análise da atuação do FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S.A. (CNPJ 23.706.333/0001-36), como instituição garantidora de contratos, encontra-se fora do escopo do presente processo, posto que é objeto do **TC 038.711/2021-4**, conforme informação contida na instrução anterior (peça 271, p. 2).*

37. Retornando à atuação da CGU, é importante ressaltar que, em resposta à diligência realizada por este Tribunal, mediante o Ofício 34681/2023-TCU/Seproc (peça 281), por meio do qual foi solicitada informação sobre a existência e o andamento de processos administrativos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

instaurados contra servidores ou ex-servidores do Ministério da Saúde que tenham por objeto apurar irregularidades na aquisição do imunizante Covaxin, no âmbito daquele órgão, a resposta encaminhada à peça 289 foi a seguinte:

> *2. A esse respeito, informo que, após consultas realizadas pelas áreas finalísticas desta Corregedoria-Geral da União, encontra-se em curso **Investigação Preliminar Sumária n. 00190.105536/2021-63**, instaurada para apurar a existência de eventual irregularidade na contratação da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, bem como a suposta atuação de servidores e ex-servidores, caso tenham ocorrido irregularidades.*
>
> *3. Registro, por oportuno, que para dar cabo à referida investigação, buscou-se, junto ao Supremo Tribunal Federal, **sem êxito**, o acesso integral aos autos do inquérito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e que serão envidadas novas tentativas para obtenção das informações produzidas pela Comissão em questão. (grifos acrescidos)*

37.1. A partir da "Base de Conhecimentos da CGU", utilizando-se como termo de pesquisa o número do IPS 00190.105536/2021-63, retornaram três números de PARs, referentes às apurações de possível responsabilidade administrativa da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (PAR 00190.107232/2021-31), da Bharat Biotech International Limited (PAR 00190.107233/2021-85) e FIB Bank Garantia de Fiança Fidejussória S/A (PAR 00190.108370/2021-37).

37.2. As informações obtidas por meio do PAR 00190.107232/2021-31 encontram-se descritas nos parágrafos 35 a 35.3 anteriores; as referentes ao PAR 00190.107233/2021-85 encontram-se descritas nos parágrafos 65 e 66 desta instrução; e as alusivas ao PAR 00190.108370/2021-37 não fazem parte do escopo do presente processo, conforme já explicitado no parágrafo 38 anterior.

II - Análise das razões de justificativa da empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda – CNPJ 28.125.413/0001-11)

Irregularidade: indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação, com vistas a auferir vultosas comissões na intermediação de negociação para urgente aquisição de imunizantes no contexto da pandemia Covid-19.

Conduta questionada: (i) em articulação com empresa intermediária estrangeira (Envixia), apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021, para dotar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. de poderes que não tinham sido outorgados formalmente pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech; e (ii) apresentação de Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato, prevendo irregularmente pagamento antecipado, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal"), conforme IN-RFB 1.037/2010.

Argumentos

38. Especificamente quanto aos pontos da conduta questionada, a empresa responsável alegou, em sua defesa, que (peça 325):

a) em momento algum atuou junto ao Ministério da Saúde, em ações ou omissões que pudessem coadunar com condutas deletérias ao interesse público ou que viesse a praticar ou permitir que fosse praticado ato atentório à legislação ou aos princípios da Administração Pública;

b) figurava como uma das representantes da contratada Bharat Biotech International Limited, no Contrato 29/2021, para fornecimento de vacina da Covid-19, injetável (Covaxin/BBV152);

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

c) o laboratório Bharat Biotech, no papel de mandante, outorgou poderes, por meio do documento intitulado Letter of Authorization (LOA), à mandatária, Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., nomeando-a com representante daquela no Brasil e autorizou à mandatária emitir documentos e iniciar discussões frente aos respectivos entes, incluindo a autoridade sanitária brasileira;

d) nunca houve e "não há qualquer mácula em relação à forma de representação da peticionária, eis que em momento algum a Precisa, sua Diretoria ou seu Advogado manipulou documento algum, ao contrário, sempre atuaram na forma e de acordo com a lei";

e) a autorização de representação, datada de 5/10/2020, autorizava a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. a representar a Bharat Biotech perante entidades públicas e privadas, incluindo a emissão de documentos, não fazendo qualquer ressalva ou vedação quanto ao tipo ou forma de documento que não poderia ser emitido, logo, pelo princípio da boa-fé, "o mandato outorgado à Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. está revestido de legalidade e cumpre as formalidades previstas em lei";

f) em 24/11/2020, a mandante (Bharat Biotech) celebra "memorando de entendimento" com a mandatária, nomeando-a como distribuidora exclusiva da vacina candidata para a Covid-19 da Bharat no Brasil, e importar e distribuir a vacina da Covid-19 para o setor privado e público (Governo);

g) para os efeitos de regularidade na representação, frente ao Contrato 29/2021, tem-se que, nos documentos de representação, datados de 5/10/2020 e 24/11/2020, a mandante Bharat Biotech "concede à mandatária, Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., os poderes necessários para representá-la junto à República Federativa do Brasil, no caso presente junto ao Ministério da Saúde, para exercer a representação legal"; e

h) com relação às invoices, não detém informações concretas acerca dos motivos que levaram a Bharat Biotech a encaminhá-los ao Ministério da Saúde por meio de uma empresa representante, e não diretamente pela própria Bharat; todavia, tomou conhecimento de que as discrepâncias contidas nessas invoices são "erros formais comuns" e que "foram devidamente corrigidos posteriormente", afastando qualquer nexo de causalidade com o que está sendo apontado pelo Tribunal de Contas da União.

Análise

39. Primeiramente, faz-se mister ressaltar que, embora a peça de defesa tenha sido elaborada e assinada pela empresa Century Comércio e Distribuição Ltda., conforme consta do preâmbulo e do fecho (peça 325, p. 1 e 6, respectivamente), as referências e alegações, ao longo do texto, são direcionadas à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., e não à empresa Century, levando-se a crer que as razões de justificativa foram, em parte ou totalmente, elaboradas pela Precisa e não pela Century. Ressalta-se que a empresa Precisa foi considerada revel na presente instrução, por não ter apresentado as suas razões de justificativa, embora tenha sido formalmente notificada (peça 288).

40. Antes de adentrar no exame da defesa encaminhada pela empresa Century, é importante pontuar que ela atuou como intermediária entre as empresas Bharat Biotech e Precisa Medicamentos – somando-se à Envixia Pharmaceuticals LLC no papel de intermediária/atravessadora – e que receberia, como contraprestação, a comissão de 10% sobre o valor bruto CIF de toda invoice de compra realizada entre essas empresas, conforme "Contrato de Parceria e Confidencialidade para Intermediação de Negócio", firmado entre as empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda. (atual Century Comércio e Distribuição Ltda.), em 1º/9/2020 (peça 271, p. 92-95).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

41. Retornando à análise das suas razões de justificativa, tem-se que a Century se limitou a afirmar que a autorização de representação dada pela Bharat Biotech à Precisa não continha qualquer ressalva ou vedação "quanto ao tipo ou forma de documento que não poderia ser emitido", concluindo que a outorga dada à Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. encontrava-se revestida de legalidade e cumpria as formalidades previstas em lei (peça 325, p. 3-4). Conclui-se, portanto, que não foi apresentada qualquer justificativa tendente a afastar a irregularidade na apresentação de procuração forjada/adulterada, que dotou a empresa Precisa Medicamentos de poderes que não tinham sido outorgados pela Bharat Biotech.

42. No caso das Proforma Invoices que previam, irregularmente, pagamento antecipado, nenhuma justificativa foi apresentada; e, com relação à inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, se limitou à alegação de que são "erros formais comuns" e que foram posteriormente corrigidos.

43. No tocante à destinação do pagamento a uma terceira empresa, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, informou apenas que não sabe dos motivos que levaram a Bharat Biotech a proceder dessa forma.

44. Importante trazer à baila trecho da instrução anterior, contendo alguns indícios extraídos da cópia da ata notarial, referente a um grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp, intitulado "Indobrasil" (peça 260), cujas informações foram obtidas em sede de quebra de sigilo telemático de ex-diretores da Precisa Medicamentos, e que indicam, explicitamente, que todos os contratos comerciais firmados entre a Precisa e a Bharat Biotech necessitaram passar pela intermediação da empresa Century, verbis (peça 271, p. 700):

> *413. O primeiro diz respeito ao fato de que **os próprios agentes da Precisa Medicamentos e da Century (parceira da Precisa) já haviam notado algumas irregularidades nas Proforma Invoices, em particular quanto à (i) empresa que iria efetivamente receber os pagamentos (nova empresa, Madison Biotech, e não o laboratório Bharat, que foi a empresa contratada), (ii) à quantidade de doses e (iii) seu respectivo valor unitário**. Isso reforça a constatação de que **referidas Proforma Invoices foram reenviadas ao MS contendo falhas de maneira deliberada** (tendo em vista que as falhas originais teriam sido tempestivamente alertadas), o que caracteriza irregularidade e **potencial comportamento fraudulento**, no sentido de evidenciar uma **tentativa de induzir o contratante a erro**, com potencial dispêndio irregular de recursos públicos, caso tais falhas também não tivessem sido tempestivamente identificadas pelo MS, que não realizou os pagamentos.*
>
> *414. O segundo se refere ao fato de que a emissora de todas as Proforma Invoices, segundo as mensagens trocadas nesse grupo de WhatsApp, teria sido algum funcionário da Bharat Biotech, embora algumas dessas Invoices tenham sido remetidas ao MS por meio da Precisa Medicamentos (sua representante brasileira), ou seja, **haveria indícios de um potencial ato fraudulento, que teria contado com a participação de algum funcionário da empresa Bharat Biotech** (ainda não identificado), conforme informação repassada pelo representante da empresa Envixia (Sr. Anudesh), **de modo que a emissão do documento não teria contado apenas com a participação da sua representante no Brasil (a Precisa).***
>
> *415. O terceiro tem relação com o fato de que perícias de tecnologia da informação contratadas pela Precisa Medicamentos teriam indicado que o arquivo digital contendo a procuração adulterada teria sido criado a partir de um computador localizado na Índia. De acordo com as mensagens extraídas do grupo de WhatsApp, haveria deduções de que nem a Precisa Medicamentos (cuja sede se localiza no Brasil) e nem a Envixia (cuja sede se localiza em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos) teriam relação com o caso, **informações estas que carecem de maior aprofundamento investigativo**, uma vez que haveria informação também, **por parte da CGU**, que **uma perícia alternativa teria descartado a possibilidade de a adulteração ter se dado com o conhecimento da empresa indiana Bharat Biotech.** Não é*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *demais ressaltar que os representantes da Precisa realizavam constantes viagens à Índia e que o Sr. Anudesh é um empresário indiano e, portanto, também com livre acesso àquele país. (grifos acrescidos)*

45. Em outro tópico da instrução anterior, na parte referente à consolidação da irregularidade na apresentação de Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato, são apresentadas evidências de que o Sr. Clóvis Dattoli Jr, então diretor da Century, mesmo ciente de incoerências nesses documentos, com relação aos termos, valores e intermediação da Madison Biotech, empresa estranha ao Contrato 29/2021, bem como quantidade de doses e seu respectivo valor unitário, eles foram deliberadamente encaminhadas ao Ministério da Saúde, conforme demonstrado no excerto a seguir (peça 271, p. 147-148):

> *579. As conversas de WhatsApp no grupo (cf. peça 260 – vide Subseção D.2 desta instrução) que reunia uma diretora da Precisa Medicamentos, um diretor da Century (empresa com longo relacionamento com o grupo econômico da Precisa Medicamentos), um diretor da Envixia (empresa intermediária estrangeira na relação comercial entre Bharat e Precisa) e um diretor da Cupid (fornecedora estrangeira para a Precisa de preservativos femininos em contrato anteriormente celebrado com o MS sobre esse objeto), **registradas em ata notarial pelo Sr. Clóvis Dattoli Jr. (diretor da Century), trazem indícios que robustecem esse ponto de provável fraude nas Proforma Invoices**.*
>
> *580. Com efeito, no referido grupo privado (peça 260, p. 92), o próprio **Sr. Clóvis Dattoli** manifestou **dúvidas acerca de alguns dos termos e valores inseridos nas Proforma Invoices**, notadamente o fato de a identidade da empresa exportadora não ser a contratada Bharat Biotech, mas sim a intermediária Madison, de Singapura, bem como a **quantidade de doses e seu respectivo valor unitário**.*
>
> *581. **Ainda assim, as Proforma Invoices foram submetidas ao Ministério da Saúde**. Em outras palavras, havia dúvidas sobre a correção dessas Proforma Invoices e, mesmo assim, **elas foram deliberadamente encaminhadas ao contratante**. Portanto, não se buscou ter uma conduta de boa-fé objetiva, esperada numa relação contratual, de maneira que a contratada evitasse induzir o contratante a erro e prejuízo. Ao contrário, a contratada, bem como sua representante legal, encaminhara as Proforma Invoices ao MS, mesmo cientes de suas irregularidades.*
>
> *582. Também há evidências de que as Proforma Invoices foram elaboradas pela empresa Bharat Biotech, conforme mensagens eletrônicas colhidas em sede de quebra de sigilo telemático de diretores da Precisa Medicamentos e compartilhadas pelo MPF com esta Corte de Contas mediante autorização judicial (vide seção D.4 desta instrução). Dessa maneira, houve atuação comissiva direta de funcionários graduados da empresa Bharat Biotech no cometimento dessa irregularidade.*
>
> *583. Verifica-se, a partir das evidências listadas na seção D.2 (conversas de Whatsapp entre representantes da Precisa Medicamentos – Emanuela Medrades, da Century – Clóvis Dattoli Jr. e da Envixia – Anudesh Goyal e Durgesh Garg), que o motivo para a insistência da Bharat Biotech em incluir a empresa Madison Biotech como destinatária dos pagamentos do MS se deve ao fato de que a vacina Covaxin foi desenvolvida em parceria pela Bharat Biotech com o Indian Council of Medical Research (ICMR) – órgão do governo indiano que atua na área de pesquisas médicas.*
>
> *584. Portanto, como os custos de pesquisa e desenvolvimento do imunizante foram, total ou parcialmente, suportados pelo governo indiano, a empresa Bharat Biotech estaria impedida de receber "comissões", nos dizeres do Sr. Durgesh Garg – conforme peça 260, p. 36.*
>
> *585. Inicialmente, a empresa que funcionaria como mecanismo de recepção e posterior repasse de recursos do MS para Bharat Biotech e Precisa Medicamentos seria a Envixia Pharmaceuticals LLC, sediada em Dubai, Emirados Árabes Unidos e cujo CEO é o Sr. Anudesh Goyal. No entanto, desde o início, a Bharat Biotech modificou esse ponto para que a Madison Biotech Pte Ltd., sediada em Singapura, passasse a ser a receptora dos pagamentos.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *586. No princípio, tal fato não foi objeto de maiores questionamentos por parte da Precisa Medicamentos. Entretanto, após as investigações conduzidas pela CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] da Pandemia do Senado Federal acerca do contrato de aquisição da Covaxin terem ganhado maior relevância na mídia jornalística, diretores da Precisa Medicamentos começaram a pedir esclarecimentos a diretores da Bharat Biotech acerca da natureza da empresa Madison Biotech Pte. Ltd., qual seu propósito, se seria ou não uma empresa de fachada ou mecanismo de lavagem de dinheiro, tendo pedido até mesmo que fossem enviadas fotografias da sede da empresa em Singapura (vide seção D.4 desta instrução).*
>
> *587. A resposta da Bharat Biotech se limitou a um press release feito por sua equipe de assessoria de imprensa em que trazia alguns dados já conhecidos acerca da negociação da vacina Covaxin com o MS, comentava que era praxe do mercado farmacêutico contar com representantes em outros países e trazia informações sobre os fundadores da empresa (Krishna Ella e sua esposa Suchitra Ella).*
>
> *588. Em outras palavras, **não houve justificativas convincentes sobre a necessidade e a forma de atuação da empresa intermediária Madison Biotech Pte Ltd.**, havendo indícios de se tratar de uma **empresa de fachada** localizada no mesmo endereço de outras centenas de empresas (vide peça 111, p. 326-328), cabendo lembrar que Singapura é um país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado pela RFB ("paraíso fiscal").*
>
> *589. Vale dizer que essa irregularidade também não foi explicada nem elidida pelas empresas quando da apresentação de suas defesas em seus respectivos PAR instaurados pela CGU em seu desfavor (Seção E). (grifos acrescidos)*

*46. Mediante o exposto, entende-se que as razões de justificativa apresentadas pela empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. não se mostraram suficientes a fim de afastar as irregularidades apontadas, razão pela qual devem ser **rejeitadas,** cabendo a aplicação de sanção de **declaração de inidoneidade,** prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, cujo detalhamento será feito adiante, no item VII da presente instrução*

III - Análise das razões de justificativa de empresa Bharat Biotech International Limited (empresa estrangeira sediada na Índia).

Irregularidade: indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação, com vistas a efetivar venda com preços não competitivos, em face da urgente necessidade de aquisição de imunizantes no contexto da pandemia Covid-19.

Conduta questionada: apresentação direta/indireta de Proforma Invoices, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde, (i) prevendo irregularmente pagamento 100% antecipado, (ii) inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como a (iii) exigência de destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal"), conforme IN-RFB 1.037/2010.

Argumentos

47. Em primeiro plano, a Bharat Biotech esclarece que a Precisa Medicamentos não estava autorizada a celebrar contratos em seu nome (peça 344, p. 4), e que a tradução juramentada da carta de autorização apresentada pela Precisa, continha erro grosseiro material nessa tradução, pois "a frase 'we authorize them to submit documents' em tradução livre significa: 'nós autorizamos eles a submeter documentos', o que não se confunde com emitir documentos" (peça 344, p. 5). Para comprovar tal assertiva, juntou aos autos nova tradução juramentada à peça 345, p. 2.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

48. Ressalta que a falsificação do instrumento de procuração pela Precisa, com a finalidade de viabilizar a assinatura do Contrato 29/2021, com o governo brasileiro, se deu em virtude do conhecimento de que ela não estava autorizada a fazê-lo (peça 344, p. 6-7). Assevera, também, que ao tomar conhecimento dos documentos falsos apresentados pela Precisa, além de encaminhar imediatamente o termo de revogação de todo e qualquer negócio comercial firmado com aquela empresa, apresentou notitia criminis perante o Ministério Público Federal, em 2/12/2021, reportando os fatos e requerendo instauração de inquérito criminal para apurar os crimes de falsificação de documentos privados e uso de documentos falsos, previstos nos arts. 298 e 304, do Código Penal, respectivamente (peça 344, p. 8).

49. Informa que a empresa Precisa Medicamentos foi condenada pela CGU, no âmbito do Contrato 29/2021, sob o fundamento de que ela fraudou a celebração e execução de contrato com a Administração Pública, "o que demonstra a ausência de responsabilidade da BBIL [Bharat Biotech International Limited] pelos atos unilateralmente praticados pela Precisa" (peça 344, p. 9-10).

50. Em segundo plano, esclarece que (i) as Proforma Invoices, por ela encaminhadas ao Ministério da Saúde, estão dissociados do Contrato 29/2021, devido ao desconhecimento de sua assinatura, que foi celebrado pela Precisa, mediante a apresentação de procuração falsa; e (ii) as Proforma Invoices têm natureza de mero orçamento, não vinculando as partes e nem representando a proposta final, pois essa seria materializada apenas com a apresentação da Commercial Invoice (peça 344, p. 11).

51. Aduz que as Proformas Invoices foram encaminhadas ao Ministério da Saúde pela BBIL, como proposta, orçamento, estimativa, para fins de avaliação da Administração Pública, para, caso estivesse de acordo, prosseguisse com a elaboração e assinatura do contrato, momento em que seria encaminhada a Commercial Invoice (peça 344, p. 11). Ressalta que não tinha conhecimento do Contrato 29/2021, pois esse foi celebrado a sua revelia, conforme mencionado no parágrafo anterior.

52. Acrescenta que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), elaborou o guia básico para exportação de serviços (peça 345, p. 24-79), com o intuito de disponibilizar informações essenciais para as empresas que desejam exportar produtos e serviços, fomentando o comércio internacional, e nele trouxe os conceitos que diferenciam a Proforma Invoice da Commercial Invoice (peça 345, p. 68-69), "sendo a primeiro um orçamento que não gera ao comprador a obrigação de pagar, utilizado apenas para caráter informativo, de tal modo que o dever de pagamento somente ocorre com a emissão do commercial invoice, que não foi expedido pela BBIL" (peça 344, p. 12). À peça 344, p. 16, traz um quadro com as diferenças entre esses dois documentos.

53. Frisa, também, que, embora não negue "o envio dos invoices proforma pela representada", esclarece que esse fato ocorreu porque tinha conhecimento tão somente de que a Precisa Medicamentos estava em tratativas com o Ministério da Saúde, para apresentação e oferecimento da vacina Covaxin ao governo brasileiro, sendo essa a razão pela qual as Proforma Invoices foram emitidas sem cumprir os termos do Contrato 29/2021, pois sua existência era desconhecida pela Bharat Biotech (peça 344, p. 17).

<u>Análise</u>

54. Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a Bharat Biotech não foi ouvida em audiência pela irregularidade de falsificação do documento de procuração apresentado pela Precisa junto ao Ministério da Saúde, mas sim pela apresentação direta/indireta de Proforma Invoices, todas em desacordo com os termos do Contrato 29/2021, assinado com esse Ministério.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

55. O foco dessa análise será, principalmente, nos argumentos apresentados em segundo plano, cujos principais pontos encontram-se resumidos nos parágrafos 52 a 55 anteriores.

56. Acerca de um dos pontos de defesa da Bharat Biotech, entende-se que, mesmo que se considere as Proforma Invoices como mero orçamento (o que não é verdade), não assiste razão quando assevera que não representa a proposta final, pois, de acordo com o "Guia Básico para Exportação de Serviços", muitas vezes ela substitui o próprio contrato, posto que, caso o importador a devolva ao exportador, com o aceite para as especificações ali contidas, a negociação resta formalizada e confirmada (peça 345, p. 68). Essa, inclusive, foi a conclusão a que se chegou a equipe de Auditores de Controle Externo desta Corte de Contas na última instrução, trazendo diversas considerações acerca das Proforma Invoices apresentadas, bem como as diferenças entre essa e a Commercial Invoice, verbis (peça 271, p. 43-44 e 53):

> *188. Ademais, a despeito de, equivocadamente, se fazer parecer, na argumentação apresentada acima, que a **Proforma Invoice** seja um documento dispensável, sem a produção de quaisquer efeitos práticos, tem-se que ela **formaliza e confirma a negociação respectiva**, como se depreende do referido "Guia Básico **para Exportação** de Serviços" (...) [peça 345, p. 68-69]:*
>
> > *7.2 - Fatura Proforma ou Fatura Invoice*
> >
> > *A **Fatura Proforma** é o documento emitido pelo prestador de serviço [vendedor/exportador] a residente ou domiciliado no exterior [comprador/importador], em formulário próprio, de preferência em inglês ou no idioma do país importador. Muitas vezes a Fatura Proforma substitui o contrato. **Este documento formaliza e confirma a negociação, desde que devolvido ao exportador contendo o aceite do importador para as especificações contidas.** É **similar** à fatura comercial (**definitiva**), porém com características de um orçamento, ou seja, não gera obrigação de pagamento por parte do comprador. (...) [até porque o produto ainda não foi recebido, o que, em regra, gera a obrigação de pagamento]*
> >
> > *7.3 - Fatura Comercial ou **Commercial Invoice***
> >
> > *É o documento internacional emitido pelo exportador que, no âmbito externo, **equivale à Nota Fiscal**. Representa a operação comercial em si e sua finalidade é formalizar a prestação do serviço.*
> >
> > *Tal documento, de validade internacional, **deve conter as mesmas informações básicas do contrato firmado** [as quais também deverão constar da Proforma Invoice, emitidas pelo exportador/vendedor, mas necessariamente conferidas pelo importador/comprador], porém caso o pagamento seja parcelado, será necessário emitir nova fatura a cada vencimento. (grifos acrescidos)*
>
> *189. Verifica-se, portanto, uma distinção essencial (conceitual) entre os tipos de invoices: (i) a Proforma Invoice seria similar a uma fatura comercial no Brasil (documento de cobrança), ou seja, se trata de um documento resultante de um processo de elaboração prévia por parte do vendedor ("medição" ou "memória de cálculo") sobre os produtos/serviços a serem efetivamente entregues em determinada etapa prevista no contrato, para que o comprador então verifique se as condições daquilo que o vendedor irá entregar respeitam de fato o contrato (no caso de um contrato público, no Brasil, é um documento importante no processo de liquidação da despesa, a qual foi previamente empenhada) – gerando ao menos uma expectativa de recebimento futuro por parte do fornecedor, mas sem gerar necessariamente uma obrigação imediata de pagamento por parte do comprador (afinal, ainda deverá haver a completa conferência, pelo comprador, dos valores "medidos" pelo vendedor, bem como a efetiva entrega dos produtos) – enquanto (ii) a Commercial Invoice equivaleria a uma nota fiscal no Brasil (um documento que somente é emitido após o efetivo pagamento, detalhando todas as condições do fornecimento – ex.: com ou sem frete - além de evidenciar os valores dos impostos que deverão ser recolhidos pelo vendedor, e que estão embutidos no preço pago). Ressalte-se, porém, que, ainda que o aceite, por parte do MS, da Proforma Invoice em nome da empresa estrangeira Madison Biotech não implicasse em imediato pagamento naquela etapa*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *processual, seu conteúdo – **que gera uma expectativa de pagamento à uma empresa estrangeira estranha ao Contrato 29/2021, além da indevida previsão de pagamento 100% antecipado, da previsão de entrega de quantidade reduzida de doses e do aumento de preço unitário, por dose, em desconformidade com o expressamente pactuado em contrato** – e, ao final, o seu **aceite pela fiscalização** do contrato, formalizariam **condições distintas daquelas avençadas** (violando o contrato, sem aditivo formalizado), o que, caso não houvesse sido detectado a tempo pelo próprio controle interno do MS e também pelo controle externo (CPI da Pandemia, do Senado Federal), provavelmente geraria um impacto no futuro pagamento respectivo, em prejuízo ao erário. Aqui, portanto, se concorda com a afirmação da instrução anterior, no sentido de que "o risco assumido pelo MS foi muito alto (...) e, **por muito pouco, não se concretizou o pagamento antecipado de vacinas para uma empresa que sequer fazia parte da relação contratual**" [peça 114, p. 8].*
>
> *(...)*
>
> *208. Quanto ao terceiro motivo para aceitação da invoice em nome da Madison Biotech – não realização de pagamento imediato naquela etapa processual ("Proforma Invoice"), somada às declarações dos motivos precedentes – ele deveria ser um consectário lógico dos dois motivos anteriores, mas, como se mostrou, ambos não se sustentam. Além disso, já se discorreu acerca dos **possíveis impactos negativos que o aceite final da invoice poderiam acarretar**, ainda que a realização de pagamento não estivesse prevista naquela etapa processual (lembrando que pelo menos uma das Proforma Invoices já trazia valores calculados erroneamente – **gerando expectativa de recebimento por parte do fornecedor contratado** – e, caso aprovada, seria a base de dados para a elaboração da futura "Commercial Invoice", documento que seria vinculado ao efetivo pagamento). (grifos acrescidos)*

57. Um ponto crucial da apresentação de Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato, refere-se ao risco que a Administração Pública correu, caso tivesse dado o aceite em algum desses documentos, formalizando, assim, a negociação com diversas irregularidades, tais como: (i) expectativa de pagamento à uma empresa estrangeira, estranha ao Contrato 29/2021, além da (ii) indevida previsão de pagamento 100% antecipado, (iii) da previsão de entrega de quantidade reduzida de doses e (iv) do aumento de preço unitário, por dose; tudo isso em desconformidade com o expressamente pactuado em contrato.

58. Frise-se que o aceite de alguma Proforma Invoice não se consumou devido à conferência e à interveniência das instâncias primárias de controle administrativo, que impediram a continuidade do processo; e, além disso, ressalte-se que foram emitidas duas Proforma Invoices com dados incorretos, mesmo após os pedidos de correção por parte do Ministério da Saúde, o que reforça a conduta fraudulenta das pessoas jurídicas envolvidas, no caso, a Bharat Biotech e a Precisa Medicamentos, e que, mesmo não tendo sido consumada a fraude, restaram incursos no ato lesivo à Administração Pública, tipificado no art. 5º, inciso IV, alínea "d", da Lei 12.846/2013 ("fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente"), conforme apontado no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) 00190.107233-2021-85, da CGU (peça 246, p. 7). Mais informações acerca desse PAR serão descritas nos parágrafos 65 e 66 desta instrução.

59. Em que pese a alegação da empresa Bharat Biotech, no sentido de que desconhecia a celebração do Contrato 29/2021, e, por consequência, os seus termos, o que, a princípio, poderia excluir a sua responsabilidade quando da apresentação de Proforma Invoices contendo (i) indevida previsão de pagamento 100% antecipado, (ii) previsão de entrega de quantidade reduzida de doses e (iii) aumento de preço unitário, por dose, tudo isso em desconformidade com o referido contrato; tem-se que essa alegação não se estende para a expectativa de pagamento a uma empresa estrangeira estranha ao Contrato 29/2021 (Madison Biotech), tendo em vista que esse item não fazia parte desse contrato, nem de qualquer termo aditivo. Observa-se que há robustas provas de que a Madison Biotech é uma empresa de fachada, sediada em Singapura, conhecido

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

como um "paraíso fiscal", conforme consta da IN-RFB 1037/2010 (peça 272, p. 54). A seguir foram extraídos alguns trechos da instrução anterior que reforçam essa tese (peça 271, p. 39-40, 53-54 e 132):

> *174. O* ***Relatório Final da CPI da Pandemia****, do Senado Federal, também pontuou que o contrato de fornecimento da Covaxin esteve envolto em possível esquema que previa utilização de prováveis* ***"shell companies" (empresas de fachada)*** *em Singapura (Madison Biotech) e nos Emirados Árabes Unidos (Envixia Pharmaceuticals LLC). O relatório também registra que, à exceção do Brasil, esse* ***mecanismo de utilização de empresas de fachada*** *na negociação da empresa* ***foi rejeitado internacionalmente*** *(peça 111, p. 421).*
>
> *(...)*
>
> *210. Por todo o exposto, entende-se que* ***o procedimento que culminou na aceitação da Proforma Invoice em nome da empresa Madison Biotech foi ilegal e potencialmente fraudulento, em violação à Lei 8.666/1993*** *(vigente à época da contratação, conforme art. 12, § 1º, da Lei 14.124/2021), na medida em que, diante dos termos contratuais, que indicavam a Bharat como contratada, tendo a Precisa como intermediária (representante), a conduta esperada seria a de, no mínimo, ter sido celebrado um Termo Aditivo acrescentando a Madison na relação contratual, atuando em nome da contratada Bharat, e, assim, regularizando a situação. Não se sustentam os motivos que embasaram essa aceitação, por parte do MS, de documento em nome da Madison, pela fragilidade dessa motivação, a saber:* ***(i) alegação de mera equivalência de quadro societário da Madison com a empresa Bharat Biotech, somada à anuência apenas da empresa intermediária Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (cujos poderes de representação da contratada Bharat foram posteriormente questionados pela própria Bharat, conforme detalhado adiante), para fins de validação quanto ao teor dessa invoice, eivada de erros, em contrariedade aos termos contratuais; (ii) autorização da fiscal do contrato para a continuação dos procedimentos de embarque da vacina, a despeito dos referidos erros na invoice; (iii) alegação de não realização de pagamento imediato naquela etapa processual, com vistas a reduzir a percepção de gravidade das irregularidades identificadas na documentação****. Ademais, há indícios de que a empresa Madison estaria sediada em paraíso fiscal e no mesmo endereço usado por 600 outras empresas, e que não haveria qualquer indicação de seu nome nesse endereço, o que reforçaria o relato da CPI da Pandemia, do Senado Federal, de que a referida empresa se trata, na verdade, de uma empresa de fachada (conforme evidências independentes colhidas), que sequer funcionaria no endereço informado, estando supostamente localizada em Singapura (país classificado como de regime fiscal privilegiado pela Receita Federal – "paraíso fiscal" – conforme normativos da Receita Federal do Brasil – IN RFB 1037/2010), indícios que, somados, sinalizam a intenção de dificultar o rastreio de recursos financeiros que viessem a ser eventualmente pagos no contrato da Covaxin.*
>
> *(...)*
>
> *501.* ***Cabe destaque ao fato de que não foi encontrado uma só mensagem de e-mail enviada por representantes da empresa Madison Biotech Pte Ltd.*** *Todos os e-mails que trazem documentos da Madison, a exemplo das Proforma Invoices, são enviados por e-mails da Bharat Biotech,* ***o que reforça os indícios já descritos na Subseção B.8 desta instrução de a Madison Biotech ser uma empresa potencialmente de fachada****. (grifos acrescidos)*

60. A partir dos documentos presentes nos autos, entende-se que a Bharat Biotech não autorizou a Precisa a celebrar contratos em seu nome, e essa conclusão é decorrente da tradução da autorização/procuração emitida no dia 5/10/2020 (peça 218, p. 270). A Bharat autorizou a Precisa a apenas "submeter [ou enviar] documentos e iniciar discussões para nossas vacinas candidatas contra a COVID-19 com entidades públicas e privadas, incluindo a ANVISA – agência reguladora de vigilância sanitária brasileira", conforme consta expressamente da tradução apresentada à peça 345, p. 2. Nesse ponto, assiste razão à Bharat Biotech e, para reforçar tal assertiva, passa-se a análise do teor da Nota Técnica 1839/2021/CGSAU/DS/SFC, datada de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

28/7/2021 (peça 113), por meio da qual, a CGU, a despeito de considerar a tradução juramentada original, no sentido de que a Bharat autorizou a Precisa a "emitir documentos", contrariando a tradução correta do termo "submit documents", concluiu que a função de "emitir documentos" não autorizava a Precisa a celebrar contratos em nome da Bharat Biotech, conforme excerto a seguir (peça 113, p. 19-20):

> *3.79. Percebe-se que o documento supramencionado limita o escopo de atuação da Precisa às funções de "emitir documentos" e "iniciar discussões",* ***não havendo indicação expressa de que a Precisa estaria autorizada a celebrar contratos em nome da Bharat****. (grifo acrescido)*

61. A CGU, na nota técnica mencionada no parágrafo anterior, aduz que, após diligência feita pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (Conjur/MS), foi inserida pela Precisa Medicamentos, naqueles autos, uma "procuração", datada de 19/2/2021 e assinada pelo Diretor Executivo da Bharat Biotech, na qual consta que a Precisa estava autorizada a "participar de todos os processos de aquisição oficiais do Ministério da Saúde da Covaxin (...), negociando preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes a operação, formalizando o contrato para nós" (peça 113, p. 330).

62. Ocorre que a CGU identificou evidências acerca da não autenticidade daquele documento, conforme demonstrado nos trechos a seguir, extraídos da referida nota técnica (peça 113, p. 25-31):

> *3.93. Percebe-se que o trecho em português da Procuração não apresenta as manchas encontradas em documentos digitalizados. Tais manchas são observadas nos trechos em inglês, incluindo o timbre da Bharat Biotech, seu carimbo, sua assinatura e seu rodapé. Tais fatos* ***evidenciam que a parte em português da Procuração, datada de 19/02/2021, foi sobreposta ao documento original do qual foi preservado seu cabeçalho, carimbo, assinatura e rodapé.***
>
> *(...)*
>
> *3.95. Em aprofundamento a essa análise, verificou-se que existe* ***outro documento constante dos autos*** *que possui estrutura semelhante à Procuração em análise. Trata-se da "Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos", que conforme o teste de luminosidade,* ***foi confeccionado sob o mesmo arquivo digitalizado utilizado como base para a autorização de representação****. Segue o comparativo desses dois documentos.*
>
> *(...)*
>
> *3.96. As únicas diferenças identificadas em relação aos dois documentos acima são o conteúdo dentro dos retângulos vermelhos e a posição dos carimbos que, aliás, também são imagens idênticas conforme os padrões de manchas. Todas as manchas de ambos os documentos são idênticas, o que* ***fornece fortes evidências de que foram confeccionados sob o mesmo arquivo digitalizado****. Ainda em relação ao* ***carimbo****, cabe destacar que existem* ***fortes indícios de que o mesmo foi recortado e colado em outra posição****, deixando manchas como "vestígios" da sua posição original. As imagens a seguir mostram em destaque os "vestígios" deixados por essa alteração.*
>
> *(...)*
>
> *3.98. Face aos apontamentos supramencionados, restou verificado que a Procuração e o documento intitulado "Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos", foram confeccionados a partir de colagens de um "miolo" de imagens de textos (em português) sobre uma "moldura" da imagem de outro documento digitalizado, moldura esta que contém a logomarca da Bharat, seu carimbo, a assinatura do seu Diretor Executivo e o rodapé. Por consequência,* ***também não restam dúvidas de que as assinaturas e os carimbos desses documentos não foram apostos fisicamente aos documentos analisados****.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *3.99. Tais documentos estão em desacordo com o que prevê o inciso I, do art. 5º, do Decreto nº 10.278/2020 (o qual estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais), que estabelece que os documentos digitalizados devem conter assinatura digital que possa garantir "a autoria da digitalização e a integridade do documento". **Nos dois casos concretos, não é possível garantir a autoria das assinaturas, tampouco a integridade dos documentos**.*
>
> *(...)*
>
> *3.107. O conjunto dos apontamentos supramencionados **colocam em dúvida a autenticidade dos documentos citados.***
>
> *(...)*
>
> *3.111. Dessa forma, considerando os elementos e informações disponíveis, **conclui-se que a Procuração datada de 19/02/2021**, **apresentada pela Precisa Medicamentos** para especificação de seus poderes de representação do laboratório indiano no Brasil, **não foi emitida pela Bharat Biotech.** Em decorrência disso, vislumbra-se um vício grave na celebração do Contrato n. 29/2021. (grifos acrescidos)*

*63. Nesse ponto, é importante ressaltar que, embora a Bharat Biotech, nas suas razões de justificativa, tenha afirmado que desconhecia a assinatura do Contrato 29/2021 (peça 344, p. 11), firmado pela sua representante, Precisa Medicamentos, junto ao Ministério da Saúde, entende-se que há fortes indícios de que essa afirmação não condiz com a realidade dos fatos, conforme apontamentos a seguir, que contém, também, informações extraídas do "Repositório de Conhecimentos da CGU", referente ao **Processo Administrativo de Responsabilização** (PAR; **Processo n. 00190.107233/2021-85**), criado para a apuração de possível responsabilidade administrativa da BBIL (peça 350):*

a) como o Contrato 29/2021 foi celebrado em 25/2/2021, e, quatro dias depois, a Anvisa visitou, no período compreendido entre 1º e 5/3/2021, o laboratório da Bharat Biotech na Índia, a fim de verificar o atendimento aos padrões de boas práticas de fabricação, tanto do insumo farmacêutico, quanto das vacinas, é de se esperar que a assinatura do contrato fosse um tema recorrente entre as partes envolvidas nessa visita. Essa, inclusive, é a conclusão da CGU, na Nota Técnica 1751/2022/COREP1 (peça 350, p. 61), no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), das supostas irregularidades imputadas à Bharat Biotech, verbis;

> *2.82. A propósito, o ponto que indica o **conhecimento por parte da BILL a respeito das negociações e formalização do contrato de fornecimento** das vacinas é ter **a BHARAT BIOTECH, após a celebração do contrato, entre os dias 1º e 05.03.2021, ter recebido servidores da ANVISA em seu laboratório na Índia para inspeção aos padrões de boas práticas de fabricação do insumo farmacêutico e das próprias vacinas objeto do contrato**. (grifos acrescidos)*

*b) em 15/3/2021, o então Secretário-Executivo do MS enviou o Ofício 645/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 219, p. 257-258), ao Diretor-Presidente da Bharat Biotech, e, no corpo desse ofício consta expressamente o seguinte: "(...), e levando em consideração o **contrato celebrado** entre o governo brasileiro e a Bharat Biotech, por intermédio da Precisa Medicamentos, **no dia 25 de fevereiro de 2021**, cujo objeto é a aquisição da vacina COVAXIN/BBV152" (grifos acrescidos). Isso demonstra que, vinte dias após a celebração do contrato em epígrafe, a Bharat Biotech já tinha condições de ter conhecimento da sua assinatura pela sua representante no Brasil, a Precisa Medicamentos;*

c) em 16/3/2021, o então Secretário-Executivo do MS encaminhou o Ofício 661/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 219, p. 259-260), ao Diretor-Presidente da Bharat Biotech, na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

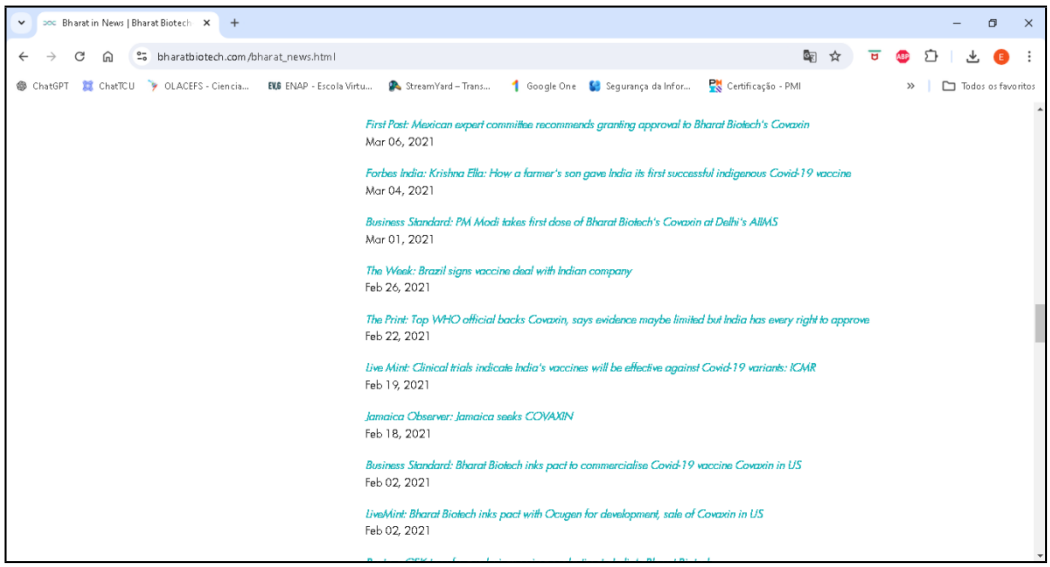
versão em inglês do Ofício 645/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 219, p. 257-258), mencionado na alínea anterior, consignando, mais uma vez, que havia sido celebrado o contrato com a Bharat Biotech, por intermédio da Precisa Medicamentos, no dia 25/2/2021;

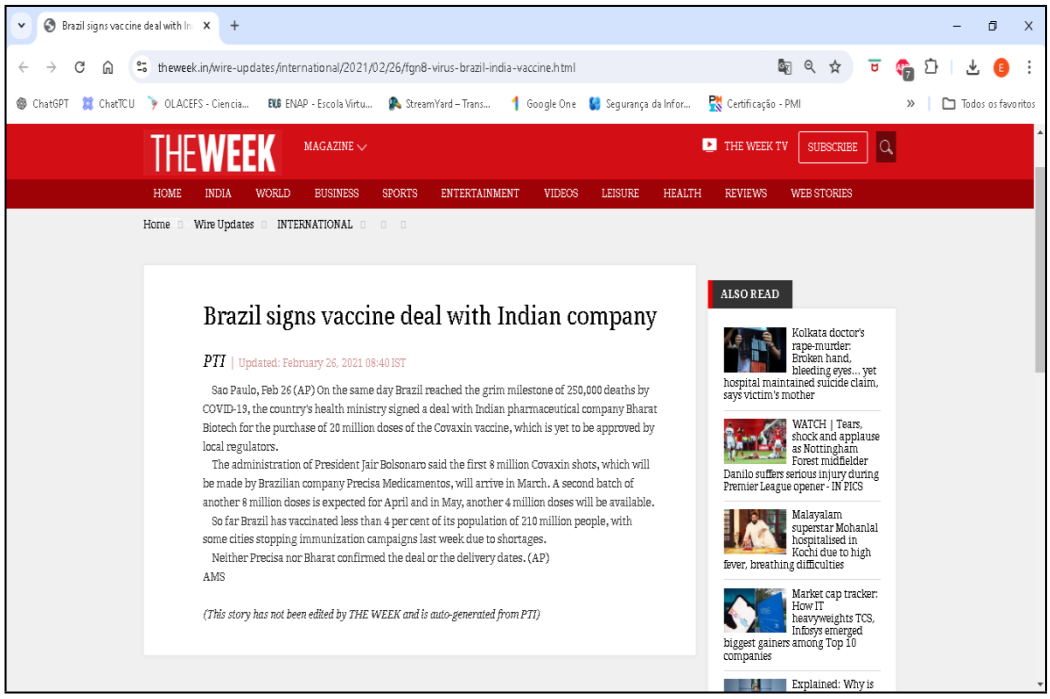
*d) no **mesmo dia da assinatura do referido contrato** (**25/2/2021**), foi publicado, no site da Reuters (agência de notícias britânica e considerada a maior agência internacional de notícias do mundo, segundo a Wikipédia), a notícia de que o "Brasil irá comprar 20 milhões de vacinas contra COVID-19 da indiana Bharat Biotech" (tradução simples de "Brazil to buy 20 million COVID-19 vaccines from India's Bharat Biotech" (https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-brazil-india/brazil-to-buy-20-million-covid-19-vaccines-from-indias-bharat-biotech-idUSKBN2AQ064/; acesso em 28/8/2024, às 20h21'). No corpo dessa notícia, que foi reportada na Nota Técnica 566/2024/CGIST, de 17/4/2024 (peça 350, p. 77), da lavra da CGU, consta expressamente que o "Ministério da Saúde do Brasil **assinou na quinta-feira um contrato** para comprar 20 milhões de doses da Covaxin, a vacina contra a COVID-19 **produzida pela indiana Bharat Biotech**, para entrega entre março e maio" (em tradução livre; grifos acrescidos), conforme segue:*

> ***Brazil to buy 20 million COVID-19 vaccines from India's Bharat Biotech** By Reuters*
>
> ***February 25, 2021** 10:57 PM GMT-3Updated 4 years ago*
>
> *(...)*
>
> *BRASILIA (Reuters) - **Brazil's Health Ministry on Thursday signed a contract to purchase 20 million doses of Covaxin, the COVID-19 vaccine made by India's Bharat Biotech**, for delivery between March and May.*
>
> *The ministry said in a statement that the deal is worth 1.6 billion reais ($290,000), with the first 8 million doses expected to arrive in March.*
>
> *To speed up the buying of vaccines in Brazil and deal with the second-deadliest coronavirus outbreak in the world, the ministry said it published new rules last week dispensing with the bidding process. (grifos acrescidos)*

*e) **um dia após a assinatura do contrato**, ou seja, em **26/2/2021**, ocorreu uma ampla divulgação da assinatura do Contrato 29/2021 na mídia internacional. Destaca-se a publicação no site "The Week" (peça 350, p. 77 e 80), cuja notícia, com o respectivo link de acesso, foi republicada no site da própria Bharat Biotech, no dia 26/2/2021, e nela consta expressamente que "o Ministro da Saúde assinou um acordo com a empresa farmacêutica indiana Bharat Biotech, para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, que ainda precisa ser aprovada pelos reguladores locais" (em tradução livre), conforme pode ser visto a seguir, o que reforça, mais uma vez, que não assiste razão a essa empresa indiana, quando alega desconhecimento da celebração do Contrato 29/2021 (peça 350, p. 82):*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.





*f) complementando a informação constante da alínea anterior, tem-se que, **um dia após a assinatura do contrato**, ou seja, em **26/2/2021**, ocorreu uma ampla divulgação da assinatura do Contrato 29/2021 em vários sites indianos (The Hindu, India Today, News On Air, NDTV, India TV News, The Times of India, The Asian Age, The Economic Times, The Business Standard, Money Control e Hindustan Times) (peça 350, p. 77 e 80), consoante informação extraída da Nota Técnica 566/2024/CGIST (peça 350, p. 80), o que, de novo, reforça o indício de que a Bharat Biotech tinha pleno conhecimento da celebração do Contrato 29/2021, desde, pelo menos, o dia 26/2/2021, quando a mídia internacional - incluindo a indiana - publicaram essa notícia, e, além disso, em pelo menos dois desses sites, consta que foi a própria BBIL quem fez esses comunicados a essas agências de notícias, conforme segue:*

> *4.24. Cabe destacar **duas reportagens datadas de 26.02.2021** em que **há menção de que a BBIL teria inclusive realizado comunicados a agências de notícias locais sobre a contratação da vacina Covaxin com o governo brasileiro**. Na matéria contida no "THE ECONOMIC*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

TIMES" (3096980) consta um comunicado da BBIL de que teria assinado um acordo com o Brasil nos seguintes termos conforme tradução literal: "A Bharat Biotech fornecerá 20 milhões de doses de sua vacina Covaxin ao Brasil durante o segundo e terceiro trimestres deste ano, disse a fabricante de vacinas com sede na cidade nesta sexta-feira. Assinou um acordo com o governo brasileiro para o fornecimento da vacina desenvolvida localmente, disse aqui um comunicado de imprensa da empresa. A empresa tem o prazer de fazer parceria com o Brasil na batalha contra a Covid-19 e auxiliar no seu programa de imunização contra o vírus" (https://economictimes. indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/bharat-biotechsigns-pact-to-supply-20-million-doses-of-covaxin-to-brazil/articleshow/81231516.cms?from=mdr). [acesso em 28/8/2024, às 22h19']

4.25. Na mesma linha, em matéria publicada pelo jornal 'THE HINDUSTAN TIMES' (3096983) ***há menção a um comunicado da BBIL nos seguintes termos mediante tradução literal****: '****A Bharat Biotech International Limited confirmou na sexta-feira que a empresa assinou acordo com o Brasil para o fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin****. A empresa tem o prazer de fazer parceria com o Brasil em sua batalha contra o covid-19 e ajudar em seu programa de imunização contra o vírus. Ela assinou um acordo para entrega da vacina Covaxin durante o segundo trimestre (abril a junho) e terceiro trimestre (julho a setembro) de 2021, afirmou a empresa em comunicado' (Bharat Biotech confirma acordo com Brasil para 20 milhões de doses da Covaxin | Notícias do Mundo - Hindustan Times). [https://www. hindustantimes.com/world-news/bharat-biotech-confirms-deal-with-brazil-for-20-million-doses-of-covaxin-10161435119 0269.html; acesso em 28/8/2024, às 22h20'] (grifos acrescidos)*

g) de acordo com o Parecer 354/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, datado de 10/7/2024 (peça 350, p. 88-121), da lavra do Procurador Federal e Coordenador-Geral de Controle, Ouvidoria e Integridade Privada da CGU, não pairam dúvidas quanto ao conhecimento, por parte da BBIL, da celebração fraudulenta do Contrato 29/2021, e a sua omissão, com relação a esse fato, se mostrou conveniente, tendo em vista que, ao final, conseguiu um contrato de fornecimento de vinte milhões de doses da vacina Covaxin (peça 350, p. 97-99), verbis:

119. Nesse contexto, verifica-se que ***o contrato tornou-se público no mundo inteiro****. Sendo assim,* ***causa estranheza que a BBIL alegue desconhecer os atos praticados em seu nome pela sua representante a PRECISA, entre eles a celebração do Contrato****, especialmente se considerarmos o contexto mundial de verdadeira "corrida" para compra vacina contra a COVID-19.*

(...)

121. Sendo assim, ainda que se admitisse que a BBIL não tenha dado poderes para que a PRECISA a representasse junto ao Ministério da Saúde no que se refere à formalização do Contrato, ***o fato é que ela tomou conhecimento do contrato e não diligenciou a fim de impedir o malfeito ou sequer saber como a PRECISA teria formalizado tal contratação****.*

122. A própria BBIL informou que a PRECISA solicitou uma procuração para fins de assinatura do contrato e que a negou em razão de não emitir documentos em língua portuguesa. (...)

123. Causa espécie, portanto, que a BBIL não tenha diligenciado junto à PRECISA e ao Ministério da Saúde acerca da formalização e assinatura de um contrato para fornecer 20 milhões de doses da Covaxin ao Brasil, após essa notícia ter corrido o mundo inteiro (especialmente nos principais canais de mídia da Índia) um a dois dias depois dessa procuração ter sido solicitada formalmente pela PRECISA e negada pela BBIL.

124. Não é admissível que tais notícias não tenham gerado minimamente alguma preocupação à BBIL, sobretudo, depois de terem negado uma procuração à PRECISA para a celebração do Contrato.

125. Ao invés disso, ***a BBIL silenciou-se, ratificando a contratação feita por sua representante, a PRECISA, no Brasil.***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

126. No mínimo, houve omissão na supervisão por parte da BBIL em relação ao mandato exercido por sua representante, a PRECISA. ***Omissão altamente conveniente****, diga-se de passagem, uma vez que a sua representante (de forma fraudulenta) conseguiu um contrato de fornecimento de 20 (vinte) milhões de doses da COVAXIN.* ***Essa omissão, conivente aos atos da PRECISA, a bem da verdade, revela a intencionalidade da omissão da BBIL, na medida que, obviamente, o silêncio da BBIL manteria vigente um contrato no valor de U$ 300 milhões****.*

127. A despeito disso, a Lei Anticorrupção, ao tratar da responsabilização por ato de terceiro, abarca as situações em que existe vínculo, mesmo que informal, e submete às infratoras a responsabilização objetiva (art. 2º da Lei nº 12846, de 2013), independentemente do conhecimento do ato pela sociedade representada (isto é, independentemente do elemento subjetivo).

128. Sendo assim, o argumento de defesa da BBIL relativo ao excesso de mandato por parte da empresa PRECISA, afastando o nexo causal, ***não tem como prosperar****.*

129. Reforça-se que, ***ainda que a BBIL desconhecesse os meios fraudulentos adotados por sua representante****, no mínimo,* ***houve omissão por parte da BBIL em supervisionar os atos de sua representada****, em especial, quando correu pelo mundo a notícia de que o governo brasileiro havia assinado com ela um contrato de fornecimento de 20 milhões de doses da COVAXIN, totalizando o valor de* ***U$ 300.000.000*** *(trezentos milhões de dólares), um dia a dois depois da própria BBIL ter se negado a dar uma procuração à PRECISA para fazê-lo. E a omissão (a ausência da supervisão do mandato), per si, é um ato ilícito que frustrou o procedimento licitatório, fazendo a BBIL incidir seja no art. 5º, inciso IV, alíneas "b" e "d", da Lei nº 12.846/2013, com responsabilidade objetiva, como também no art. 88, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.*

130. A omissão fica ainda mais evidente se lembrarmos que 5 a 7 dias depois da notícia ter se espalhado pelo mundo (notícias datadas de 25/02 e 26/02/2021), os técnicos da ANVISA foram visitar o laboratório da BBIL a fim de verificar as condições e capacidade técnica para fins de fabricação da vacina (no intuito de obter a autorização da ANVISA para utilização da vacina no Brasil, a qual era uma condição do contrato celebrado e que a BBIL deveria cumprir).

131. E depois de tudo isso, ***a BBIL emitiu a primeira " Proforma Invoice" quando solicitada a primeira remessa de vacinas pelo Ministério da Saúde****,* ***ratificando o contrato outrora celebrado****. Com efeito, o seu encaminhamento após a notícia da celebração do contrato com o Brasil ter circulado o mundo todo, bem assim, após a visita dos técnicos da ANVISA, denota, por óbvio, a ratificação do contrato celebrado pela PRECISA, em nome da BBIL.*

132. A ***emissão da primeira " proforma invoice"****, cuja* ***autenticidade foi reconhecida pela própria BBIL****, portanto,* ***robustece a conclusão pela responsabilização da BBIL, haja vista que no momento de sua emissão já era de conhecimento da própria BBIL que a PRECISA tinha assinado um contrato vultuoso com o governo brasileiro para fornecimento de 20 milhões de doses da COVAXIN****.*

133. Acreditar que a BBIL desconhecia os meios utilizados pela PRECISA pra formalização do contrato desafia o raciocínio desta Administração, visto que, tanto aqui como na Índia um contrato só poderia ser assinado pela própria empresa ou por sua representante legal, formalmente designada para tanto.

134. Não é factível que a BBIL acreditasse que um contrato no valor de U$ 300.000.000 (trezentos milhões de dólares) seria firmado apenas verbalmente perante o governo de um país, razão pela qual a alegação de que a PRECISA agiu em excesso de mandato não se sustenta.

135. Em suma, a BBIL pode até não ter dado poderes para a PRECISA praticar os atos que praticou, porém, a BBIL acabou os ratificando quando não diligenciou acerca de como esse contrato foi formalizado a despeito de ter negado à procuração à Precisa para fazê-lo um dia antes da de celebração do contrato ter sido publicada e divulgada no mundo inteiro e, em seguida, tendo ocorrido a visita dos técnicos da ANVISA ao seu laboratório na Índia, bem como a demanda do Ministério da Saúde para faturar a primeira remessa de vacinas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

136. Pelo contrário, pelo visto a BBIL mostrou-se bastante "animada" com o negócio celebrado, pois além de nada fazer em relação a um contrato celebrado sem a sua "autorização" (conforme alegado pela BBIL), ainda divulgou a celebração do referido Contrato em seu sítio eletrônico.

137. Se um contrato desse vulto foi celebrado por sua representante, alguma preocupação deveria ter a BBIL à época, haja vista que, de acordo com a defesa, a PRECISA só tinha poderes para "submeter documentos" (não "emitir"), especialmente, se considerarmos que a própria BBIL teria negado a procuração à PRECISA um dia antes da notícia da celebração do Contrato ter corrido o mundo (item 4.9 - manifestação da BBIL - SEI 3112292).

138. Outro fato que nos parece absurdamente estranho é que, mesmo com a notícia da celebração do contrato divulgada em todos os principais canais de notícias da Índia (e do mundo) no mesmo dia em que foi assinado (contrato assinado em 25/02/2021 e a maior parte das notícias foram publicadas entre 25/02/21 e 27/02/21), a BBIL, dias depois, entre 1º e 5/03/21, tenha recebido a visita dos técnicos da ANVISA em seu laboratório na Índia para inspeção aos padrões de boas práticas de fabricação do insumo farmacêutico e das próprias vacinas objeto do contrato. E mesmo após a citada visita, a BBIL alega desconhecimento dos atos praticados pela PRECISA na formalização desse contrato.

139. Se a BBIL não sabia das fraudes antes e durante a celebração do contrato, após a sua assinatura, obviamente, ela teve conhecimento, uma vez que ela mesma admite que não deu poderes à PRECISA para tanto, mas ao mundo inteiro foi noticiado que um Contrato foi firmado com o Brasil, inclusive pela própria BBIL em seu sítio eletrônico. Apesar disso tudo ela omitiu-se.

140. Omitiu-se seja em relação à supervisão do mandato outrora outorgado, seja com relação à fraude em si. Obviamente porque, ao fim, ela estava sendo beneficiada com a celebração do Contrato em questão.

*141. E **havendo a ciência do contrato e a omissão na supervisão do mandato outorgado à PRECISA**, resta demonstrado que **a BBIL ratificou os atos daquela e aquiesceu ao contrato**.*

*142. Ante todo o exposto, **resta superado o argumento relativo ao desconhecimento da celebração do contrato, ao excesso de mandato e a consequente ausência de nexo causal**. (grifos acrescidos)*

64. Por fim, o Processo Administrativo de Responsabilização n. 00190.107233/2021-85 foi concluído, tendo sido publicada a Decisão n. 258, de 9/8/2024, da lavra do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, no Diário Oficial da União (DOU) de 15/8/2024 (peça 350, p. 123), com o seguinte teor:

*No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 49 da Lei n. 14.600, de 19 de junho de 2023, pela Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto 8.420 de 18 de março de 2015, adoto, como fundamento deste ato, parcialmente, o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização, e integralmente o Parecer n. 00354/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 10 de julho de 2024, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00232/2024/CONJURCGU/ CGU/AGU da Consultoria Jurídica junto a esta Controladoria-Geral da União, para aplicar à pessoa jurídica **Bharat Biotech International Limited - BBIL**, sem CNPJ, pela **prática dos atos lesivos** previstos no artigo 5º, inciso IV, 'b' e 'd' da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013 e no art. 88, incisos II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 as **penalidades** de:*

*a) **multa**, no valor de **R$ 17.739.209,11** (dezessete milhões setecentos e trinta e nove mil, duzentos e nove reais e onze centavos), com fulcro no artigo 6º, inciso I, da Lei n. 12.846, de 2013 e nos artigos 15, inciso I, 17 e 18 do Decreto n. 8.420/2015;*

b) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, com fulcro no artigo 6º, inciso II, e § 5º da Lei n. 12.846, de 2013, a ser cumprida da seguinte forma:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

i) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, pelo prazo de 1 (um) dia;

ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias;

iii) em seu sítio eletrônico, em destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 (trinta) dias; e

c) ***suspensão temporária de participação em licitação*** *e* ***impedimento de contratar com a Administração****, pelo prazo de* ***1 (um) ano****, com fulcro no art. 87, inciso III, c/c art. 88, inciso II, da Lei n. 8.666, de 1993.*

Os efeitos desta decisão ficam suspensos até o decurso do prazo previsto no artigo 15 do Decreto n. 11.129, de 11 de julho de 2022, e, caso haja apresentação de pedido de reconsideração, até o seu julgamento. (grifos acrescidos)

65. Assim, considerando que a Bharat Biotech emitiu Proforma Invoices (i) com dados incorretos, mesmo após os pedidos de correção por parte do Ministério da Saúde; e (ii) com exigência de destinação do pagamento para uma empresa terceira, com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal"), conforme IN-RFB 1.037/2010; considerando que o art. 2º da Lei 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, confere a prerrogativa de responsabilização objetiva da pessoa jurídica "pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não", respondendo, portanto, a Bharat Biotech pelos atos lesivos praticados por sua representante no Brasil (Precisa Medicamentos), independentemente de culpa, ciência ou de ter, de qualquer modo, concorrido para a prática do ilícito, conforme apontado na Nota Técnica 566/2024/CGIST, de 17/4/2024 (peça 350, p. 79) e no Parecer 354/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 10/7/2024 (peça 350, p. 119); considerando que a Bharat Biotech tinha ciência da assinatura do Contrato 29/2021 e, deliberadamente, não adotou qualquer medida no sentido de desfazer esse contrato, o que demonstra a sua anuência com os atos praticados, em seu nome, pela Precisa Medicamentos (peça 350, p. 85); e considerando que o Ministro da CGU, por meio da Decisão n. 258, de 9/8/2024, publicada no DOU de 15/8/2024 (peça 350, p. 123), embasada parcialmente no Relatório Final da Comissão de PAR, de 19/5/2022 (peça 350, p. 37-51) e integralmente no Parecer 354/2023/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 10/7/2024, seguido do Despacho de Aprovação 232/2024/CONJURCGU/CGU/AGU da Consultoria Jurídica (Conjur/CGU), concluiu que a BBIL praticou atos lesivos previstos no art. 5º, inciso IV, alíneas "b" e "d" da Lei 12.846/2013 e no art. 88, inciso II, da Lei 8.666/1993, e decidiu pela aplicação de multa à BBIL, no valor de mais de R$ 17 milhões, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública brasileira, pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 87, inciso III, c/c art. 88, inciso II, da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos); entende-se que as razões de justificativa apresentadas pela Bharat Biotech ***devem ser rejeitadas****, pois não foram afastados os indícios de fraude no processo de dispensa de licitação****,*** *cabendo a aplicação de sanção de* ***declaração de inidoneidade,*** *prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, cujo detalhamento será feito adiante, no item VII da presente instrução.*

IV - Análise das razões de justificativa da Sra. Regina Célia Silva Oliveira (CPF 493.224.861-04), fiscal do Contrato 29/2021.

Irregularidade: aceitação de Proforma Invoice em desacordo com o Contrato 29/2021.

Conduta questionada: ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira Proforma Invoice, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), mesmo tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do MS, em particular, pelo Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, o que expôs a Administração Pública a risco elevado de desembolso irregular de recursos, com baixas chances de reaver tais recursos, no caso de qualquer descumprimento contratual, uma vez que a empresa emissora da Invoice era sediada em Singapura, um conhecido paraíso fiscal.

Argumentos

66. Especificamente com relação ao objeto da audiência realizada, a responsável alegou em sua defesa que (peça 301):

a) o então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Sr. Antônio Élcio Franco Filho, instaurou procedimento interno diferenciado para os procedimentos utilizados para a aquisição de imunobiológicos e insumos, durante o período de pandemia da Covid-19, a partir da edição do Ofício Circular 28/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 50, p. 40-41), por meio do qual se previu o seguinte (peça 301, p. 4-5):

> *1. Considerando o crescente número de solicitações de audiências ao Ministério da Saúde para tratar sobre **a oferta e o fornecimento de vacinas contra a Covid-19**, informo que **a condução dessas reuniões e as tratativas decorrentes estão ocorrendo exclusivamente no âmbito desta Secretaria-Executiva** em coordenação com o Gabinete do Ministro da Saúde, em razão da relevância do tema e da necessidade de centralização das estratégias de aquisição desses imunobiológicos.*
>
> *2. Em face do exposto, todas as **solicitações** de **reuniões recebidas nas áreas técnicas** referentes a **ofertas, propostas e/ou qualquer tratativas alusiva às vacinas contra a Covid-19** deverão ser **redirecionadas para o gabinete desta Secretaria-Executiva** por mensagem eletrônica ao seguinte e-mail: gabinete.se@saude.gov.br. (grifos acrescidos)*

b) de acordo com o item 15.1.3, o Contrato 29/2021 poderia ser rescindido caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não concedesse à empresa Bharat Biotech, a autorização para uso emergencial da vacina, "sem qualquer ônus para a Contratante, não sendo devido, sequer, o pagamento pelas parcelas eventualmente entregues"; e, pelo item 15.1.5, o referido contrato poderia ser rescindido "por perda da autorização regulatória expedida pela Anvisa" (peça 301, p. 6);

c) o entendimento do item 11.5 do Contrato 29/2021, conforme excerto a seguir, permite concluir que "qualquer erro advindo de documentos e/outros, implica na responsabilidade direta da contratada, não podendo a Fiscal de Contrato ser responsabilizada por possíveis irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios" (peça 301, p. 7):

> *11.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n. 8.666, de 1993.*

d) quando da ação da fiscal do contrato, "não existia, ainda, qualquer avaliação da Anvisa acerca do imunobiológico, o que por si só já impedia qualquer pagamento à contratada", portanto, à luz do item 6.1 do Contrato 29/2021, pagamento algum poderia ser feito; e, como se tratava de proposta de preço em moeda estrangeira, o pagamento só seria realizado após a efetiva entrega do objeto contratado, conforme reza o item 6.2 desse contrato; além disso, caso houvesse a entrega antes da aprovação integral da Anvisa, o prazo de pagamento só teria início após serem efetivadas a aprovação em questão e a entrega do objeto a ser pago, nos termos do item 6.2.1; consoante demonstrado a seguir (peça 301, p. 8):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

*6.1. O **pagamento só será feito uma vez concluída a análise** e a eventual **aprovação integral pela Anvisa**, para uso emergencial e temporário e/ou registro definitivo.*

*6.2. O pagamento à CONTRATADA, que apresentar proposta de preço em moeda estrangeira, será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação dos documentos que **comprovem a efetiva entrega do objeto contratado** (AWB, Invoice, Packing-list) na Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira – CEOF, que providenciará a autorização do responsável pelo Departamento de Logística em Saúde - DLOG, de acordo com as normas internas em vigor.*

*6.2.1. No caso de **entregas efetuadas antes da aprovação integral pela Anvisa**, para uso emergencial e temporário e/ou registro definitivo, o prazo de que trata o subitem anterior somente será iniciado após, cumulativamente, serem efetivadas tanto a aprovação em questão, em qualquer modalidade, quanto a entrega do objeto a ser pago. (grifos acrescidos)*

e) a sua conduta não gerou qualquer ilícito, uma vez que o ato não poderia ser consumado, em razão da absoluta impropriedade do objeto, não sendo possível, portanto, "constatar a presença de culpabilidade, o que daria à conduta a característica de ilicitude" (peça 301, p. 8);

f) um e-mail não é o modus operandi previsto em contrato para viabilizar o pagamento do imunobiológico adquirido; e a invoice apenas poderia ser efetivamente pago após avaliação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, acerca do cumprimento das exigências contratuais (peça 301, p. 8); e

g) como não houve a entrega efetiva do imunobiológico, nem aprovação do Departamento de Logística do MS, nem a aprovação da Anvisa e nem a efetivação do pagamento, resta confirmada que a sua conduta não ocasionou qualquer prejuízo à Administração Pública (peça 301, p. 9).

67. Passa, então, a descrever, cronologicamente, os eventos ocorridos no período de 16 a 24/3/2021 (peça 301, p. 10-14), dentre eles, que (i) o Sr. William Amorim Santana, técnico da Divisão de Importação do MS, informa que os dados da invoice estão incorretos, no ponto em que consta que o pagamento seria 100% antecipado, o que divergia do contrato que previa a modalidade "postecipado" (peça 295); (ii) em momento algum houve atuação dessa fiscal de contrato, em relação às tratativas no que diz respeito à composição, qualificação e tampouco aprovação da Proforma Invoice; (iii) uma vez informada pela representante [Precisa Medicamentos], que a Madison Biotech era agente comercial responsável pela confecção da Licença de Importação (LI), e que possuía o mesmo quadro societário, sendo ela a encarregada por todas as exportações da Bharat Biotech (peça 297), o que competia a ela, como fiscal do contrato, era solicitar o envio da declaração comprobatória, objetivando posterior encaminhamento à área competente para providências quanto ao aditamento de contrato, se necessário, conforme demonstrado no e-mail datado de 22/3/2021, enviado às 18h18' (peça 298); e (iv) o Sr. William informa, por e-mail, que houve atraso de oito dias na entrega da primeira parcela da carga e não traz "qualquer menção acerca do documento invoice estar em nome da Madison Biotech" (peça 299).

68. A responsável assevera que a competência da equipe de fiscalização é garantir que o contrato seja executado segundo as cláusulas estabelecidas e que a competência da Divisão de Importação do MS é garantir a análise técnica da documentação para abertura de Licença de Importação para mercadorias e providenciar os trâmites necessários para viabilizar o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada; e complementa que não pode ser delegada à fiscal do contrato a conferência da documentação de importação, por não fazer parte de suas atribuições (peça 301, p. 14).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

69. Alega que "tomou todos os cuidados e providências necessários para uma execução contratual regular dentro do que era de sua competência, sendo descabida uma acusação sem nexo causal" e pede que sejam afastadas todas as condutas apontadas como irregulares, que supostamente ocasionaram riscos de pagamentos indevidos a empresa de fachada localizada em paraíso fiscal, tampouco "que houve um 'de acordo' para a continuidade de um procedimento eivado de irregularidades, uma vez que restou cabalmente demonstrado que não houve em momento algum anuência para irregularidades frente ao cumprimento contratual" (peça 301, p. 14-15).

70. Aduz que a rescisão do contrato, por iniciativa do Ministério da Saúde, em 26/07/2021, baseou-se, preliminarmente, no Relatório de Execução, onde a Sra. Regina Célia, atuando como fiscal do contrato, informa que "face à inexecução do contrato sugere-se a rescisão deste, em atenção ao subitem 14.1.1 e aplicação das sanções previstas no item 12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência" (peça 301, p. 15).

71. Por fim, destaca que, após a rescisão contratual, a responsável atuou junto à instrução processual, no sentido de submeter a empresa contratada à procedimentos para apuração de responsabilidade, o que culminou na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, pelo prazo de três anos, cumulada com multa compensatória, no valor de US$ 3.000.000,00, à Empresa Bharat Biotech International Limited, representada pela Empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (peça 301, p. 15-16).

72. Reafirma, portanto, que a sua atuação como fiscal do Contrato 29/2021, "foi diligente e devidamente relatada nos termos da lei, que não houve prejuízo à Administração Pública e muito menos dolo ou culpa da profissional" (peça 301, p. 16).

Análise

73. Em primeiro plano, faz-se necessário rememorar alguns fatos que levaram à audiência da Sra. Regina Célia, e que foram descritos em instruções anteriores.

73.1. Na conclusão do tópico referente à "urgência nos procedimentos para aquisição da vacina Covaxin", constante da instrução anterior (peça 271, p. 29-37), restou assente que a celeridade verificada na celebração do Contrato 29/2021, confirma que os procedimentos de contratação ocorreram sem a devida cautela/prudência e foi permeada por circunstâncias anômalas, conforme descrito a seguir:

> *164. Por todo o exposto, entende-se que a celeridade dos procedimentos de contratação que culminaram no Contrato 29/2021 ocorreu sem a devida cautela/prudência, permeada por circunstâncias anômalas que cercaram essa contratação, a exemplo de: (i) a* ***existência de alerta/informação do Ministério das Relações Exteriores*** *sobre a evolução da vacina produzida pela empresa Bharat Biotech na Índia; (ii)* ***o fato de a Bharat Biotech não ter, à época da contratação, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação****,* ***nem mesmo a comprovação da qualidade, segurança e eficácia emitida pela Anvisa****; (iii) a assinatura do contrato ter ocorrido* ***antes mesmo da conclusão do termo de referência e do estudo técnico preliminar****, bem como a* ***ratificação da dispensa de licitação ter sido publicada também antes da conclusão do citado termo e do parecer jurídico****. Chamou atenção, ademais, que essa celeridade não ocorreu em outros processos de aquisição de vacinas contra Covid-19, à exceção do imunizante Sputnik V. Há evidências acerca desse ponto, conforme pontua a Nota Técnica n. 191/2022/CISEP/DIRAP/CRG (peça 256) e o relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111). (grifos acrescidos)*

73.2. No tópico concernente à "aceitação de invoice na qual constava como beneficiária dos pagamentos contratuais uma empresa estrangeira denominada Madison Biotech, a qual não fazia parte da relação contratual com o MS" (peça 271, p. 40-54), foram transcritos trechos do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Relatório Final da CPI, do Senado Federal, onde restou registrado que a fiscal do contrato, Sra. Régina Célia, "conforme depoimento dado à CPI, autorizou que o processo seguisse no nome da empresa Madison Biotech", argumentando que a empresa enviara declaração, informando ser a agente comercial responsável pela confecção da licença de importação, que tinha o mesmo quadro societário e era encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech (peça 111, p. 328).

73.3. Na instrução anterior, consta que o Ministério da Saúde assumiu que (i) a mera equivalência de quadros societários entre empresas estrangeiras (Madison e Bharat) e (ii) a declarada anuência de uma mera representante brasileira (Precisa) de apenas uma dessas duas empresas estrangeiras (no caso, representante apenas da Bharat, a real contratada), fossem condições suficientes para que outra empresa estrangeira, que não participou da avença e nem conferiu qualquer poder de representação à Precisa (no caso, a Madison), passasse a "assumir o recebimento de vultosos valores pelo serviço contratado com outra empresa estrangeira fornecedora, a partir de recursos públicos do Ministério da Saúde". E concluiu pela ilegalidade de todo esse procedimento, conforme segue (peça 271, p. 42-43):

> *(...) Neste sentido, verifica-se **a absoluta ilegalidade do procedimento, em violação à Lei 8.666/1993, cuja observância era obrigatória**, nos termos do art. 11 (respeito à legalidade) e do art. 12, § 1º, da Lei 14.124/2021, em lugar do qual deveria, **no mínimo**, ter sido celebrado **Termo Aditivo** contratual, ao qual deveria ter sido dada "ampla transparência e publicidade", nos termos do art. 2º, § 2º, inciso VI, da Lei 14.124/2021, inserindo-se a Madison como parte contratual, conforme pontuado no Relatório Final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111, p. 329-330; grifos acrescidos):*
>
> > ***Sobre os erros na invoice, a rigor, deveria ter sido formalizado Termo Aditivo, como determina a Lei n. 8666/1993 (arts. 60 e 65, II), para a alteração solicitada pela Precisa Medicamentos quanto à redução da quantidade de vacinas a ser entregue na primeira etapa, bem como quanto ao pagamento à empresa Madison. São fortes os indícios de má-fé**, considerando tratar-se de um contrato de **R$ 1,6 bilhões**. Some-se a isso **a fraude** em documentos juntados ao processo (conforme **perícia da polícia do Senado Federal**), o que reforça a suspeita de que a empresa Precisa **tentou receber adiantado**, sem garantias de entrega das vacinas. A **nota de empenho** foi emitida pelo **Departamento de Logística** do Ministério **em favor da empresa Precisa, e não da Bharat Biotech**. (grifos acrescidos)*

73.4. Ainda tratando do tópico mencionado no parágrafo anterior, faz-se necessário trazer à baila trecho da instrução anterior (peça 271, p. 52-53), que confronta a alegação da Sra. Regina Célia, no sentido de que ela não teria responsabilidade na continuidade da tramitação dos procedimentos de compra da vacina Covaxin e que tal responsabilidade da importação seria da Divisão de Importação, conforme segue:

> *207. Passando à autorização da fiscal do contrato, a Sra. Regina Célia Silva Oliveira, para continuidade dos procedimentos, esta **negou sua responsabilidade na continuidade da tramitação** – apesar do teor de seu e-mail em contrário (conforme transcrição a seguir) – afirmando que a importação teria decorrido da atuação da Divisão de Importação, de chefia do Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, o servidor que denunciara exatamente as irregularidades ocorridas e as pressões sofridas, conforme relatado acima e à Subseção B.5 (https:// noticias.r7.com/brasil/fiscal-do-contrato-da-covaxin-nega-responsabilidade-na-importacao-2806 2022, acesso em 5/9/2022; grifos acrescidos):*
>
> > *A servidora do Ministério da Saúde **Regina Célia Silva Oliveira**, fiscal do contrato da vacina indiana Covaxin contra covid-19, negou ter tido responsabilidade pela importação do imunizante durante seu depoimento à CPI da Covid.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *Confrontada pelos senadores, ela afirmou que a continuidade da negociação dependia da Divsão [Divisão] de Importação da pasta, chefiada pelo servidor Luís Ricardo Miranda, o primeiro a denunciar as supostas irregularidades na compra do produto.*
>
> ***"Ficou a cargo da Divisão de Importação. Se eles seguiram, eu não sei te informar por que eles seguiram"****, respondeu a servidora ao senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que leu* ***e-mail enviado por ela no dia 22 de março*** *[de 2021] com aval para o prosseguimento do contrato, hoje [6/7/2021] suspenso pelo Ministério da Saúde.*
>
> *[Teor do e-mail referido, às peças 136, p. 1, e 298]:*
>
> ***De: Regina Celia Silva Oliveira*** *(...)*
>
> *Data: segunda-feira, 22 de março de 2021 18:18*
>
> *Para: Emanuela Medrades (...), William Amorim Santana (...)*
>
> *Cc: LISTA - DIVISÃO DE IMPORTAÇÃO (...), DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE - DLOG (...), Luis Ricardo Fernandes Miranda (...), Renata Marques Santana (...), Thiago Fernandes da Costa (...)*
>
> *Assunto: RE: AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO - VACINA COVID - Parte I*
>
> *Prezada Emanuela,*
>
> ***Autorizamos a continuidade dos procedimentos de embarque da VACINA COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), INJETÁVEL (Covaxin/BBV152), objeto do contrato n. 29/2021 nas condições ora apresentadas.*** *Aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2 informado abaixo [i.e., acrescentando a Madison Biotech no lugar da Bharat Biotech na Invoice].*
>
> ***Regina Celia Silva Oliveira***
>
> *FISCAL DO CONTRATO*
>
> *Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis - DEIDT*
>
> *Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde - SVS/MS (...) (grifos acrescidos)*

73.5. Extrai-se do excerto anterior, que a cópia do e-mail trazido aos autos pela própria responsável, em resposta à audiência que está em análise, à peça 298, contradiz o seu argumento de que tomou as devidas cautelas, no que diz respeito a uma possível destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, pois, no e-mail datado de 22/3/2021, às 18h18' (peça 298), encaminhado à Sra. Emanuela Medrades, representante da Precisa Medicamentos, ela autoriza a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covaxin, mesmo sem a comprovação de que a Madison Biotech seria, de fato, a empresa encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech, conforme a Sra. Emanuela informou no e-mail de 22/3/2021, às 16h26' (peça 297). E isso se comprova pelo trecho final do e-mail de peça 298, onde consta o seguinte: "aguardamos o envio da declaração para comprovação do item 2 informado abaixo". Esse item 2 refere-se ao seguinte trecho do e-mail de peça 297:

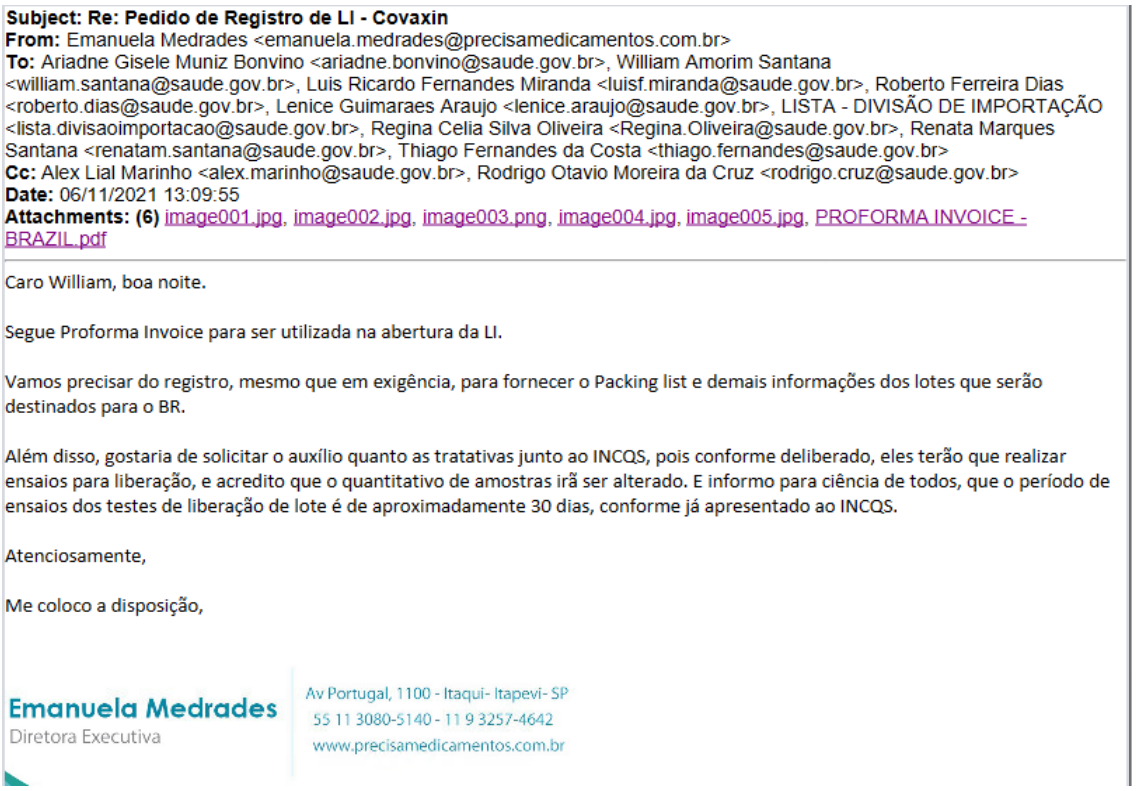
> *2.* ***PFI Madison Biotech***
>
> *A Madison Biotech — agente comercial responsável pela confecção da LI, possui o mesmo quadro societário e é encarregada de todas as exportações da BBIL. Estamos providenciando uma declaração com este conteúdo, mas como representantes e signatários do contrato, informamos que estamos de acordo com a Proforma Invoices enviada. (grifo original)*

73.6. Importa observar que não consta da defesa apresentada pela Sra. Regina Célia, qualquer outro documento ou e-mail que comprove que ela tenha recebido a declaração de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

comprovação de que a empresa Madison Biotech era realmente a agente comercial responsável pela confecção da Licença de Importação e encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech. Isso indica que ela, mesmo na ausência desse documento, autorizou a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina da Covid-19 (Covaxin/BBV152), objeto do Contrato 29/2021, conforme consta, expressamente, no e-mail datado de 22/3/2021, enviado às 18h18' (peça 298). E, por meio do e-mail enviado no dia 11/6/2021, às 13h09', pela Emanuela Medrades, a vários destinatários, incluindo a Sra. Regina Célia, foi possível constatar que o anexo a esse e-mail, denominado "PROFORMA INVOICE – BRAZIL.pdf", que, segundo a Sra. Emanuela, seria necessário para abertura da licença de importação, ainda trazia a Madison Biotech como exportadora, consoante demonstrado a seguir (peça 271, p. 117-118):

> *458. Em **11/6/2021**, às 13:09, Emanuela Medrades envia e-mail para (i) Ariadne Gisele Muniz Bonvino (servidora do MS), (ii) William Amorim Santana (servidor do MS), (iii) Luís Ricardo Fernandes Miranda (servidor do MS), (iv) **Roberto Ferreira Dias** (então diretor do DLOG do MS), (v) Lenice Guimarães Araújo (servidor do MS), (vi) lista de e-mails da divisão de importação do MS, (vii) **Regina Célia Silva Oliveira** (fiscal do contrato), (viii) Renata Marques Santana (servidora do MS), (ix) Thiago Fernandes da Costa (servidor do MS), com cópia para (x) Alex Lial Marinho (militar então cedido e trabalhando junto ao MS) e (xi) Rodrigo Otávio Moreira da Cruz (então secretário-executivo do MS). A mensagem traz como anexo um arquivo denominado "PROFORMA INVOICE – BRAZIL.pdf", e Emanuela comenta que essa seria a proforma invoice necessária para ser utilizada na abertura da licença de importação – peça 261, ITEM NÃO DIGITALIZÁVEL "20210611 EMANUELA_ARIADNE - 7164C4F9".*



Subject: Re: Pedido de Registro de LI - Covaxin
From: Emanuela Medrades <emanuela.medrades@precisamedicamentos.com.br>
To: Ariadne Gisele Muniz Bonvino <ariadne.bonvino@saude.gov.br>, William Amorim Santana <william.santana@saude.gov.br>, Luis Ricardo Fernandes Miranda <luisf.miranda@saude.gov.br>, Roberto Ferreira Dias <roberto.dias@saude.gov.br>, Lenice Guimaraes Araujo <lenice.araujo@saude.gov.br>, LISTA - DIVISÃO DE IMPORTAÇÃO <lista.divisaoimportacao@saude.gov.br>, Regina Celia Silva Oliveira <Regina.Oliveira@saude.gov.br>, Renata Marques Santana <renatam.santana@saude.gov.br>, Thiago Fernandes da Costa <thiago.fernandes@saude.gov.br>
Cc: Alex Lial Marinho <alex.marinho@saude.gov.br>, Rodrigo Otavio Moreira da Cruz <rodrigo.cruz@saude.gov.br>
Date: 06/11/2021 13:09:55
Attachments: (6) image001.jpg, image002.jpg, image003.png, image004.jpg, image005.jpg, PROFORMA INVOICE - BRAZIL.pdf

Caro William, boa noite.

Segue Proforma Invoice para ser utilizada na abertura da LI.

Vamos precisar do registro, mesmo que em exigência, para fornecer o Packing list e demais informações dos lotes que serão destinados para o BR.

Além disso, gostaria de solicitar o auxílio quanto as tratativas junto ao INCQS, pois conforme deliberado, eles terão que realizar ensaios para liberação, e acredito que o quantitativo de amostras irã ser alterado. E informo para ciência de todos, que o período de ensaios dos testes de liberação de lote é de aproximadamente 30 dias, conforme já apresentado ao INCQS.

Atenciosamente,

Me coloco a disposição,

Emanuela Medrades
Diretora Executiva

Av Portugal, 1100 - Itaqui- Itapevi- SP
55 11 3080-5140 - 11 9 3257-4642
www.precisamedicamentos.com.br

(peça 261, ITEM NÃO DIGITALIZÁVEL "20210611 EMANUELA_ARIADNE - 7164C4F9")

> *459. Ao abrir o anexo da mensagem, observa-se que a proforma invoice em comento **continua tendo a Madison Biotech** PTE Ltd. como exportadora (peça 262). (grifos acrescidos)*

73.7. Do parágrafo anterior, percebe-se que entre o e-mail datado de 22/3/2021, às 18h18' (peça 298), encaminhado pela Sra. Regina Célia à Sra. Emanuela Medrades, autorizando a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covaxin, mesmo sem a comprovação de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

que a Madison Biotech seria, de fato, a empresa encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech, e o e-mail enviado no dia 11/6/2021, às 13h09', pela Emanuela Medrades, a vários destinatários, incluindo a Sra. Regina Célia, ainda constando a Madison Biotech como exportadora para o Contrato 29/2021 (peça 271, p. 117-118), passaram-se aproximadamente dois meses e meio, e, nesse período, a Sra. Regina Célia, como fiscal do contrato em epígrafe, não tomou qualquer providência no sentido de suspender o procedimento de importação, até que restasse devidamente comprovado que a Madison Biotech era, de fato e de direto, a empresa responsável pela exportação em nome da Bharat Biotech.

73.8. Embora a Sra. Regina Célia informe em sua defesa que o Sr. William, no e-mail datado de 24/3/2021, às 14h15', não faz qualquer menção acerca do documento invoice estar em nome da Madison Biotech (peça 299), consta no final desse mesmo e-mail, que a Divisão de Importação "solicita autorização do fiscal do contrato ou seu respectivo substituto eventual, para prosseguir com o processo de autorização de embarque desta parcela"; e, no e-mail de resposta, datado de 24/3/2021, às 16h04', a fiscal do contrato esclarece a dúvida levantada pelo Sr. William quanto ao quantitativo ofertado a menor, e ratifica a "autorização do prosseguimento dos procedimentos de embarque da 1ª parcela da vacina nas condições ora apresentadas" (peça 300).

73.9. Percebe-se, portanto, que a Sra. Regina Célia, embora tenha apontado, no e-mail datado de 22/3/2021, às 18h18', que estaria "aguardando o envio da declaração para comprovação do item 2 informado abaixo" (peça 298), que se referia ao item 2 do e-mail da Sra. Emanuela Medrades, representante da Precisa Medicamentos (peça 297), referente à declaração de que a Madison Biotech é agente comercial da Bharat Biotech, no seu e-mail datado de 24/3/2021, às 16h04', ratificou a autorização do prosseguimento do processo, sem mencionar a pendência com relação à Madison Biotech (peça 300).

73.10. No tópico da instrução anterior, referente à "aceitação de Proforma Invoices com evidentes erros de fácil verificação" (peça 271, p. 148-149), foi novamente reportada a irregularidade cometida pela Sra. Regina Célia, por ter emitido autorizações para o prosseguimento do procedimento de compra da vacina Covaxin, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e de alertas de outros servidores do MS acerca dessas irregularidades, tendo sido configurado (i) o erro grosseiro; (ii) a exigibilidade de conduta diversa; e (iii) o nexo de causalidade, conforme demonstrado a seguir:

> ***F.3.*** *Irregularidade.* ***MS: Aceitação de Proforma Invoices com evidentes erros de fácil verificação***
>
> *593. Além de ter havido comportamento inidôneo por parte da Precisa Medicamentos e da Bharat Biotech em terem enviado Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato (que havia sido obtido sem licitação),* ***houve também erro grosseiro cometido por servidora do Ministério da Saúde, designada fiscal do contrato, na aceitação dessas Proforma Invoices.***
>
> *594. As irregularidades das Proforma Invoices eram evidentes e de fácil verificação, notadamente* ***o fato de a empresa exportadora ser a Madison Biotech Pte Ltd e não a contratada*** *(Bharat Biotech International Limited) e de* ***o quantitativo de doses ser inferior ao estipulado em contrato****.*
>
> *595. A fiscal do contrato 29/2021 de aquisição da Covaxin, Sra.* ***Regina Célia Silva Oliveira*** *(CPF 493.224.861-04),* ***emitiu autorizações para o prosseguimento do procedimento de aceitação das Proforma Invoices, mesmo em face dessas irregularidades de fácil verificação****. Referidas autorizações* ***foram endossadas*** *também pelo Sr.* ***Roberto Ferreira Dias*** *(CPF 086.758.087-98), então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do MS.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

596. Vale lembrar que, além de as irregularidades serem de fácil verificação, outros servidores do MS fizeram alertas a fiscal do contrato e ao diretor da DLOG/MS acerca desses problemas, principalmente o Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, conforme evidências colhidas pela CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111, p. 326-328).

*597. **Trata-se de erro grosseiro** na acepção do art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB) c/c o art. 12, § 1º, do Decreto 9.830/2019, visto que **a identificação das irregularidades e equívocos nas Proforma Invoices eram de grande facilidade**, tanto mais **quando os agentes públicos ora responsabilizados foram alertados por outros servidores acerca das irregularidades.** Portanto, os fiscais do contrato tinham consciência da ilicitude de suas decisões.*

*598. **Era também exigível conduta diversa**, visto que a destinação de pagamentos a empresas sem relação contratual com a Administração Pública ou a tentativa (pleito) de realização de **pagamentos antecipados**, nas circunstâncias do caso concreto, ensejariam a necessidade de aditivo contratual que legitimasse e legalizasse essas operações, por força dos art. 55, inciso III (condições de pagamento do contrato devem ser respeitadas), inciso X (condições de importação), inciso XI (vinculação à proposta e ao termo de dispensa de licitação); inciso XII **(legislação aplicável à execução do contrato)**, e inciso **XIII** (obrigação do contratado de **manter,** durante toda a execução, em **compatibilidade com as obrigações assumidas**, todas as condições de **habilitação e qualificação)**, todos da Lei 8.666/1993, combinados com o art. 2º, § 2º, inciso VI, e art. 12, § 1º, da Lei 14.124/2021.*

*599. Além disso, vale lembrar que, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, **aditamentos contratuais verbais são nulos**. Outro fundamento legal que mostra a exigibilidade da conduta diversa é o art. 66 – o **contrato deve ser executado fielmente pelas partes.***

*600. Foram, portanto, condutas caracterizadas por omissões no dever funcional, mesmo após alertas de possíveis irregularidades, de verificar dados simples de um desembolso de recursos federais (a destinatária do pagamento coincide ou não com a empresa contratada? O quantitativo de doses e seu valor unitário estão de acordo com os termos do contrato?), **o que demonstra o elevado grau de negligência, imprudência e imperícia nas condutas praticadas**.*

*601. O **nexo de causalidade** dessas condutas com a irregularidade é direto. O risco de pagamentos indevidos a empresa potencialmente de fachada (conforme evidências colhidas e mostradas na Subseção B.8), localizada em paraíso fiscal, só existiu porque a conduta foi praticada. Caso a fiscal do contrato e/ou o **então diretor do DLOG/MS** houvessem cumprido seus deveres funcionais, esse risco não existiria. Cabe avaliar, portanto, a gravidade das culpas, in eligendo e in vigilando.*

*602. Esse argumento prova a existência do **nexo causal** entre a conduta e a irregularidade, conforme pontuado no Anexo I da Decisão Normativa TCU 155/2016, in verbis:*

> *Para facilitar a verificação da existência de "nexo de causalidade", pode-se, hipoteticamente, retirar do mundo a conduta do responsável e se perguntar se ainda assim o resultado teria ocorrido e, caso positivo, se teria ocorrido com a mesma gravidade.*

603. No caso concreto, se a conduta fosse retirada do mundo jurídico, o resultado (risco elevado de prejuízo aos cofres públicos) não teria ocorrido, o que comprova a existência de nexo de causalidade entre a conduta e a irregularidade no caso concreto.

*604. **Responsáveis**: Sra. **Regina Célia Silva Oliveira** (CPF 493.224.861-04) – fiscal do contrato 29/2021 e Sr. **Roberto Ferreira Dias** (CPF 086.758.087-98), ex-diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do MS.*

*605. **Evidências**: E-mails trocados entre Emanuela Medrades e equipe do MS (peças 261, ITEM NÃO DIGITALIZÁVEL "20210322 EMANUELA_WILLIAM - 03BDD051" e 261, ITEM NÃO DIGITALIZÁVEL "20210322 REGINA_EMANUELA - 2B139AAD"); depoimento do*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

chefe da Divisão de Importação Luís Ricardo Fernandes Miranda, constante do Relatório Final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111, p. 326-328); Relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111, p. 329-330 e 1.087); mensagens eletrônicas trocadas entre diretores da Precisa Medicamentos e servidores do MS (Subseção D.4). (grifos acrescidos)

74. Passando para o exame de outros pontos trazidos pela responsável em suas razões de justificativa e que tem relação com a irregularidade a ela apontada, tem-se que o fato de o Contrato 29/2021 ter cláusulas de rescisão, caso (i) a Anvisa não concedesse a autorização para o uso emergencial da vacina Covaxin; ou (ii) houvesse perda da autorização regulatória expedida por essa agência; não afasta a irregularidade cometida pela Sra. Regina Célia, pois, a despeito dessas cláusulas, permanecia o risco de ter havido pagamento irregular de recursos públicos federais a uma empresa - Madison Biotech - que não fazia parte da relação contratual e era sediada em um paraíso fiscal, o que dificultaria um eventual pedido de ressarcimento desses recursos.

75. Quanto à alegação de que o item 11.5 do Contrato 29/2021, dispõe que "qualquer erro advindo de documentos e/outros, implica na responsabilidade direta da contratada" (peça 301, p. 7), tem-se que essa não é a interpretação que dele se extrai, pois, segundo esse item, embora a fiscalização do contrato seja de responsabilidade do contratante, no caso, o Ministério da Saúde, a empresa contratada também pode ser responsabilizada, inclusive perante terceiros. Ocorre que, no caso específico de irregularidades advindas de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não há o que se falar em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, recaindo, nesses casos, a responsabilidade exclusiva da contratada. Ocorre que a irregularidade apontada à Sra. Regina Célia não tratou de imperfeições técnicas nem de vícios redibitórios, verificados na entrega dos bens, pois essa nem chegou a ocorrer.

76. Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar que a responsável não foi ouvida em audiência pelo fato de ter gerado dano ao erário, como se poderia inferir a partir da leitura de alguns trechos de suas razões de justificativa, mas sim, pelo fato de ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação de uma Proforma Invoice, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades que foram, inclusive, alertadas por outros servidores do MS, e que poderia, caso tal embarque se concretizasse e algum pagamento fosse realizado, gerar prejuízo ao erário, a partir do pagamento irregular de difícil ressarcimento, conforme já apontado anteriormente.

77. Não assiste razão à responsável, quando traz, em sua defesa, o argumento de que a ela não pode ser delegada a conferência da documentação de importação, por não fazer parte de suas atribuições, pois, em momento algum isso foi apontado nas instruções anteriores, não fazendo parte da conduta a ela imputada. De acordo com os itens 11.3 e 11.4 do Contrato 29/2021 (peça 29, p. 4-5), a fiscal do contrato é a responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução, e deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da contratada, definidas no referido contrato, aditivos (se houver) e termo de referência, observando sempre os princípios e preceitos consubstanciados na Lei 8.666/1993, com suas alterações (vigente à época).

78. Assim, passados três meses desde a autorização dada pela Sra. Regina Célia para a continuidade dos procedimentos de embarque da vacina Covaxin, mesmo sem a comprovação de que a Madison Biotech seria, de fato, a empresa encarregada de todas as exportações da Bharat Biotech (e-mail datado de 22/3/2021, às 18h18'; peça 298), ela emitiu, no dia 24/6/2021, às 18h36' (peça 57, p. 10-14), o Relatório de Execução do Contrato 29/2021, sugerindo (i) a sua rescisão, nos termos do subitem 14.1, que reza que, caso a Anvisa suspenda a produção e o uso da vacina, automaticamente ficarão suspensas a execução e as obrigações ali previstas (peça 29, p. 5); e (ii) a aplicação das sanções previstas no item 12 do termo de referência (peça 33, p. 10-11).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

79. Importa ressaltar o contexto no qual o Relatório de Execução do Contrato 29/2021 foi emitido (24/6/2021), pois a CPI da Pandemia da Covid-19 já tinha sido instalada no Senado Federal desde 27/4/2021, e, logo após a emissão desse relatório, em 6/7/2021, a Sra. Regina Célia prestou depoimento junto à CPI (peça 111, p. 30), o que sugere que a sua proposta de rescisão contratual se deu de forma reativa a todo o processo de investigação que estava sendo conduzido no âmbito daquela CPI.

*80. Dado o exposto, entende-se que as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Regina Célia Silva Oliveira, devem ser **rejeitadas**, cabendo a aplicação da **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.*

V - Análise das razões de justificativa do Sr. Roberto Ferreira Dias (CPF 086.758.087-98), então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do MS.

Irregularidade: aceitação de Proforma Invoice em desacordo com o Contrato 29/2021.

Conduta questionada: ter endossado a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira Proforma Invoice, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha a relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), mesmo tendo sido tempestivamente alertado dessas irregularidade por outros servidores do MS, em particular, pelo Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, o que expôs a Administração Pública a risco elevado de desembolso irregular de recursos, com baixas chances de reaver tais recursos, no caso de qualquer descumprimento contratual, uma vez que a empresa emissora da Invoice era sediada em Singapura, um conhecido paraíso fiscal.

Argumentos

81. Especificamente com relação ao objeto da audiência realizada, o responsável trouxe os seguintes argumentos em sua defesa (peça 326):

a) o item 15.1.3 do Contrato 29/2021 previa a rescisão contratual, caso a Anvisa não concedesse à empresa Bharat Biotech a autorização para o uso emergencial da vacina Covaxin; e esse evento ocorreu no dia 29/3/2021, quando essa agência reguladora indeferiu o pedido de certificação de boas práticas de fabricação da Bharat, em razão de não conformidades detectadas na inspeção realizada por seus técnicos (peças 111, p. 252, e 326, p. 9);

b) a atuação do responsável não se deu de forma imprudente, tendo em vista que o contrato possuía mecanismos capazes de resguardar a Administração Pública, "pois condicionava a perfectibilização do contrato à aprovação da ANVISA, de modo que o pagamento só poderia ser feito após concluída a análise e a eventual aprovação integral pela ANVISA" (peça 326, p. 10);

c) em razão das duras críticas ao então Governo Federal em relação à omissão na compra de vacinas, e, em especial, por não ter respondido aos e-mails da Pfizer sobre a negociação de vacinas da Covid-19, o responsável não poderia se quedar inerte diante de todas as possíveis ofertas de comercialização de vacina, pois poderia, também, ser acusado pela prática de ato ímprobo em razão de sua omissão (peça 326, p. 10);

d) com relação aos preceitos da Lei 8.429, de 2/6/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), alterada pela Lei 14.230, de 25/10/2021, destaca que (i) não restou configurada, no caso concreto, a sua atuação dolosa; e (ii) não foi apontado, ao responsável, um desvio de conduta devidamente tipificado em lei (peça 326, p. 11-13);

e) não se pode considerar como erro grosseiro, à luz do quadro fático concreto, a sua postura proativa em buscar os meios legais, por meio da celebração de contrato administrativo,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

para viabilizar o acesso da população às vacinas que já estavam sendo utilizadas em todo o mundo (peça 326, p. 14);

f) o contrato possuía mecanismos idôneos para resguardar o interesse público, de modo que os seus efeitos estavam vinculados à prévia aprovação do imunizante por parte da Anvisa (peça 326, p. 15); e

g) o Ministro Relator Vital do Rego, no Voto condutor do Acórdão 1.951/2023-TCU-1ª Câmara (TC 012.717/2021-5), reconhece a existência de circunstâncias de ordem prática que limitaram ou condicionaram a atuação do agente público, relacionadas ao período de pandemia da Covid-19 (peça 326, p. 16).

82. Por fim, preconiza que sejam consideradas as consequências práticas da sua atuação, em virtude dos percalços enfrentados ao longo do processo de aquisição da vacina Covaxin, notadamente a existência de circunstâncias de ordem prática que limitaram e condicionaram a sua atuação e o cenário de pandemia da Covid-19, nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb).

Análise

83. Inicialmente, faz-se necessário trazer a lume alguns fatos que levaram à audiência do Sr. Roberto Ferreira Dias, e que foram descritos em instruções anteriores.

83.1. De acordo com a Nota Técnica 2.855/2021, da Controladoria-Geral da União (peça 252), o referido responsável teria praticado a conduta potencialmente irregular de ter assinado o Contrato 29/2021 (peça 29), (i) desconsiderando apontamentos da Conjur/MS, (ii) sem a documentação completa da empresa contratada, (iii) sem justificativa de preço e (iv) com fluxo de contratação irregular (peça 271, p. 136).

83.2. Observa-se, naquela nota técnica, que o referido contrato foi assinado no dia seguinte à manifestação da Conjur/MS, em que pese a ausência de atendimento do(a) (i) justificativa da dispensa de pesquisa de preços, nos termos do art. 6º, § 2º da Medida Provisória 1026/2021, com atesto fundamentado da razoabilidade dos preços praticados; (ii) indicação de fiscais e gestor do contrato, a tempo e modo; (iii) documentação completa e em tradução juramentada da empresa contratada; (iv) Estudo Técnico Preliminar 33/2021; e (v) Termo de Referência definitivo (peça 252, p. 3).

83.3. No tópico da instrução anterior, referente à "aceitação de Proforma Invoices com evidentes erros de fácil verificação" (peça 271, p. 148-149), foi apontado que o Sr. Roberto endossou as autorizações para o prosseguimento do procedimento de compra da vacina Covaxin, emitidas pela Sra. Regina Célia Silva Oliveira, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e de alertas de outros servidores do MS acerca dessas irregularidades, tendo sido configurado (i) o erro grosseiro; (ii) a exigibilidade de conduta diversa; e (iii) o nexo de causalidade, consoante demonstrado no excerto contido no parágrafo 75.10 anterior.

84. Conforme demonstrado naquele excerto, não assiste razão ao Sr. Roberto quando alega que a sua conduta não pode ser enquadrada como erro grosseiro, pois restou devidamente comprovado que a identificação das irregularidades e os demais equívocos apontados nas Proforma Invoices eram de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha a relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), além de os agentes públicos chamados em audiência por essa irregularidade (Sra. Regina Célia Silva Oliveira e Sr. Roberto Ferreira Dias), terem sido alertados por outros servidores do Ministério da Saúde acerca dessas irregularidades, o que implica em dizer que eles tinham consciência da ilicitude de suas decisões.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

85. Também não assiste razão ao responsável quando assevera, em sua defesa, que não houve culpa grave na sua conduta, pois o contrato possuía mecanismos idôneos a fim de resguardar o interesse público. Ocorre que o fato de o contrato possuir tais cláusulas de proteção, a fim de evitar o pagamento indevido, não afasta a conduta do Sr. Roberto, no que se refere ao seu endosso na autorização dada pela fiscal do contrato, no sentido do prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira Proforma Invoice, mesmo eivada das irregularidades supramencionadas.

86. No que pertine à alegação de que Acórdão 1.951/2023-TCU-1ª Câmara reconheceria a existência de circunstâncias de ordem prática que limitam ou condicionam a atuação do agente público, relacionadas ao período de pandemia da Covid-19 (peça 326, p. 16), faz-se mister observar que, no próprio Voto do Ministro Relator Vital do Rego, há uma importante ressalva, no sentido de que cada caso deve ser analisado individualmente, não permitindo concluir que "todos os atos praticados durante a pandemia, dada a emergência instalada, se justifiquem por si sós", conforme demonstrado a seguir, verbis:

> *31. Meu posicionamento neste* ***processo não permite concluir que todos os atos praticados durante a pandemia, dada a emergência instalada, se justifiquem por si sós****. Cada caso concreto deve ser detidamente avaliado por esta Corte de Contas e as irregularidades detectadas devem ser punidas de forma exemplar,* ***de modo que os gestores mal-intencionados sejam obrigados a ressarcir os prejuízos por eles causados, além de penalizados com a aplicação de multa, em virtude de suas condutas, caso comprovadas.*** *(grifos acrescidos)*

87. Mediante o exposto, entende-se que as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Ferreira Dias, devem ser ***rejeitadas****, cabendo a aplicação da* ***multa*** *prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.*

VI - Análise das razões de justificativa do Sr. Antônio Élcio Franco Filho (CPF 051.519.268-61), então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde.

Irregularidade: tratamento favorecido no processo de compra da vacina Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech.

Condutas questionadas: conferiu tratamento preferencial à aquisição do imunizante Covaxin, em razão dos seguintes fatos apurados: (i) a Covaxin foi o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa; (ii) no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; (iii) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; (iv) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e (v) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto.

Argumentos

88. Preliminarmente, o responsável aduz que foi exonerado do cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Saúde no dia 25/3/2021 (peça 327, p. 1); e apresenta um histórico acerca da realidade fática que o Brasil atravessou durante o período da pandemia da Covid-19, ao tempo em que relaciona os seguintes contratos para aquisição de vacinas por ele celebrados:

a) Vacina CoronaVac/Butantan: (i) Contrato 5/2021, firmado em 7/1/2021, para a aquisição de 46 milhões de doses, previamente à obtenção da autorização de uso emergencial pela Anvisa, que ocorreu em 17/1/2021; (ii) Contrato 14/2021, celebrado em 15/2/2021, para a

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

aquisição de 100 milhões de doses, e acompanhado pelo Ofício 420/2021/SE/GAB/SE/MS, de 18/2/2021, por meio do qual manifestou intenção de adquirir mais 30 milhões de doses (peça 327, p. 4-5);

b) Vacina Janssen/Johnson & Johnson: em virtude de limitações jurídicas, relacionadas a não conformidade com a legislação, a minuta do contrato das vacinas da Janssen somente foi analisada após a sanção da Lei 14.125/2021 e a contratação do seguro. O Contrato 51/2021 foi celebrado no dia 18/3/2021, com cláusula de confidencialidade, para a aquisição de 38 milhões de doses, cuja autorização para uso emergencial da Anvisa se deu em 31/3/2021 (peça 327, p. 5);

c) Vacina da Pfizer: mesmo tendo obtido o registro da Anvisa, em 23/2/2021, essa vacina somente pode ser contratada após a sanção da Lei 14.125/2021, que permitiu ao Governo Federal assumir riscos quanto a efeitos adversos graves decorrentes da vacinação e contratar seguro de responsabilidade civil como garantia para o laboratório, e a contratação do seguro, que era uma exigência do laboratório farmacêutico. O Contrato 52/2021 foi firmado no dia 17/3/2021, para aquisição de 100 milhões de doses. Posteriormente, foram celebrados mais dois contratos para aquisição de 100 milhões de doses cada (peça 327, p. 5-6);

d) Vacina Sputnik V/ União Química: foi celebrado, em 12/3/2021, o Contrato 42/2021, para aquisição de 10 milhões de doses dessa vacina; e, em 18/3/2021, o MS solicitou, via Ofício 699/2021/SE/GAB/SE/MS, a aquisição de mais 100 milhões de doses. Ocorre que, em 26/4/2021, por falta de dados consistentes e confiáveis, a Anvisa decidiu não autorizar a importação, em caráter excepcional, dessa vacina russa. Não houve qualquer pagamento por parte do MS, em virtude da Cláusula Sexta do Contrato 42/2021, que estabelecia que o pagamento à farmacêutica União Química somente ocorreria após concluída a análise e a eventual aprovação pela Anvisa, assim como a entrega das doses da vacina Sputnik V ao Ministério da Saúde (peça 327, p. 6);

e) Vacina da AstraZeneca/Fiocruz: a autorização para uso emergencial pela Anvisa se deu em 17/1/2021 e seu registro em 12/3/2021. Adicionalmente às 100,4 milhões de doses inicialmente contratadas, no dia 1º/6/2021, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil iria receber insumos da China para a Fundação Oswaldo Cruz produzir mais 50 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra Covid-19 (ampliadas para 75 milhões de doses adicionais em 10/9/2021, com aditivo ao Termo de Execução Descentralizada de recursos (TED) n. 35/2021) (peça 327, p. 6-7); e

f) Vacina Covax Facility: em 21/3/2021, o MS recebeu a primeira entrega dessa vacina (1.022.400 doses da vacina Oxford/AstraZeneca), produzidas na Coreia do Sul, importadas por intermédio da Organização Panamericana de Saúde (Opas), com a devida autorização pela Anvisa (peça 327, p. 7).

89. Especificamente com relação ao objeto da audiência realizada junto ao responsável ("tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin"), foram apresentados os seguintes argumentos:

a) todos os procedimentos contratuais, inclusive aditivos, durante a gestão do responsável, como então Secretário-Executivo do MS, foram previamente submetidos à análise jurídica da Conjur/MS e análise de riscos pela Diretoria de Integridade (Dinteg/MS), que "jamais apontaram qualquer fragilidade ou irregularidade insanável ou mesmo algum impeditivo para contratação" (peça 327, p. 7);

b) como forma de evitar o envolvimento, de forma isolada, de servidores do MS, além de alinhar e padronizar os conhecimentos e procedimentos com relação às vacinas contra a Covid-19 e preparar a divulgação institucional dessas ações, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde resolveu, mediante a expedição do Ofício Circular 28/2021/SE/GAB/SE/MS, de 29/1/2021

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

(Processo SEI-MS 25000.013318/2021-14 - Doc. N. 0018838907), centralizar todas as reuniões e ações referentes às ofertas, propostas e/ou quaisquer tratativas alusivas a essas vacinas, com a participação das áreas técnicas (demandantes), logística (executante), de avaliação de riscos (Dinteg/MS) e jurídica (Conjur/MS) competentes (peça 327, p. 7-8);

c) antes da assinatura do Contrato 29/2021, os documentos apresentados pela Precisa Medicamento e pela Global Gestão de Saúde S.A., foram devidamente analisados pela Conjur/MS, Dinteg/MS, Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf) e Coordenação-Geral de Aquisição de Insumos Estratégicos para Saúde (CGIES/MS) (peça 327, p. 8);

d) em 6/3/2021, o MS enviou ao Diretor-Executivo da Bharat Biotech, o Ofício 561/2021/SE/GAB/SE/MS, com a finalidade de adquirir mais 50 milhões de doses da vacina Covaxin, adicionalmente ao Contrato 29/2021 (peça 327, p. 9);

e) o TCU, no relatório preliminar do presente processo (peça 42, p. 14-15), manifestou-se no sentido de que (i) não se vislumbrou ilegalidade na contratação da empresa Precisa Medicamentos antes da aprovação da vacina Covaxin; (ii) não existia nenhuma sanção aplicada à essa empresa, que a impedisse de contratar com o Poder Público; e (iii) não havia elementos suficientes que caracterizasse um suposto sobrepreço na aquisição dessa vacina (peça 327, p. 9-10);

f) em 2/7/2021, o MS informou à Precisa Medicamentos que o Contrato 29/2021 estava suspenso por 120 dias (Ofício 176/2021/DLOG/SE/MS); e, em 23/7/2021, a Bharat Biotech informou à Precisa e à Anvisa, que não estava mais sendo representada, no Brasil, pela Precisa Medicamentos, solicitando à Anvisa que indeferisse o pedido de uso emergencial demandado pela Precisa (peça 327, p. 10);

g) por meio da Nota Técnica 1839/2021/CGSAU/DS/SFC, de 28/7/2021 (peça 330), a CGU apresentou as seguintes conclusões acerca da apuração dos supostos indícios de irregularidade no processo de compra da vacina Covaxin: (i) o preço da contratação dessa vacina encontra-se aderente aos preços praticados pela empresa em suas negociações a nível mundial, em que pese a ausência, no processo n. 25000.175250/2020-85, de pesquisas/estimativas dos preços contratados, ou de justificativas acerca da excepcionalidade da dispensa da estimativa realizada, conforme previsto no § 2º do art. 6º da Lei 14.124/2021; (ii) a celeridade do processo de contratação dessa vacina foi justificado pela situação de pandemia no país, "não tendo sido identificadas, pela análise do processo, irregularidades relacionadas a não observância dos procedimentos legais com vistas a acelerar o rito processual"; (iii) as diversas versões das Invoices enviadas pela Precisa Medicamentos ao MS não foram encaminhadas para o Setor de Pagamento do órgão, "inexistindo tentativa de pagamento antecipado dos imunizantes contratados"; e essas versões foram do tipo Proforma Invoices, que não geram obrigação de pagamento por parte do comprador; e (iv) as impropriedades, constantes das Invoices encaminhadas ao MS pela Precisa Medicamentos, foram detectadas pelos controles internos do Ministério e sanadas entre os dias 22 e 24/3/2021 (peça 327, p. 11-12);

h) em 27/8/2021, o Diário Oficial da União (DOU) publicou o extrato de rescisão do Contrato 29/2021, e, em 2/9/2021, foi anulado o empenho de R$ 1.614.000,00, em desfavor da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (peça 327, p. 12);

i) com a inclusão da Cláusula Sexta no Contrato 29/2021, reforçada pelas Cláusulas 14 e 15, o pagamento à farmacêutica Precisa Medicamentos somente ocorreria após concluída a análise e a eventual aprovação pela Anvisa, assim como, mediante a entrega das doses da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde (peça 327, p. 12-13); e

j) a vacina da Pfizer, embora tenha obtido o registro da Anvisa em 23/2/2021, somente pode ser contratada após a sanção da Lei 14.125/2021, que permitiu ao Governo Federal assumir riscos quanto a efeitos adversos graves decorrentes da vacinação e contratar seguro de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

responsabilidade civil como garantia para o laboratório, segundo sua exigência; o Contrato com a Pfizer se deu no dia 17/3/2021, para aquisição de 100 milhões de doses (peça 327, p. 15).

90. No que concerne à alegação de atípica celeridade na instrução do processo de contratação da vacina Covaxin", o responsável alegou que esse procedimento de "URGÊNCIA" era a "rotina normal para todos os processos em curso no MS; e cita como exemplos os casos (i) do processo de contratação do imunizante CoronaVac, que, com a edição da Medida Provisória 1.026, de 6/1/2021, foi possível "a aquisição dessa vacina antes mesmo da obtenção do registro ou autorização para uso emergencial pela Anvisa"; e (ii) do segundo contrato de aquisição de mais 54 milhões de doses junto à Fundação Butantan, que foi antecipado de 30/5/2021 para 15/2/2021 (peça 327, p. 18).

91. Ainda com relação ao tópico mencionado no parágrafo anterior, acrescenta que "a necessidade de urgência em todos os processos de aquisição de vacinas pode ser contextualizada pelo avanço da gravidade da situação da pandemia no Brasil naqueles primeiros meses de 2021"; e, ao se comparar o tempo de contratação da vacina Covaxin com a vacina Pfizer, destacam-se ainda (i) as dificuldades de negociação com a Pfizer e (ii) as causas de atrasos em relação à contratação de outros laboratórios, o que demandou legislação específica (Lei 14.125/2021) e contratação de seguro, aliado ao fato de demandar complexa logística. A fim de embasar esse último ponto, o responsável apresentou (i) excerto de um parecer jurídico, elaborado no bojo da CPI da Covid-19, no qual consta que "não houve negligência, mas, sim, o necessário cuidado em face da legislação sobre licitações e contratações então vigentes"; e (ii) excerto da Nota Técnica 1839/2021/CGSAU/DS/SFC, de 28/7/2021, em que consta que "a celeridade do processo de contratação da vacina Covaxin foi justificada pela situação de pandemia no país, não tendo sido identificadas, pela análise do processo, irregularidades relacionadas a não observância dos procedimentos legais com vistas a acelerar o rito processual" (peças 327, p. 22-24, e 330, p. 33).

92. No tocante à sondagem para obtenção de maior quantidade de doses da vacina Covaxin, o responsável assevera que tais procedimentos não trataram de aditivação aos contratos de aquisição de vacinas e ocorreram devido às incertezas quanto à disponibilização de doses. Por esse motivo, o MS encaminhou, ao Presidente da Precisa Medicamentos, o Ofício 561/2021/SE/GAB/SE/MS, de 6/3/2021 (peça 93), versando acerca da intenção de aquisição de 50 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, "adicionalmente ao contrato celebrado entre a União e a empresa Bharat Biotech (n. 29/2021, que previa 20 milhões de doses)"; e que esse cenário de incertezas e atrasos foi potencializado pela indefinição do cronograma de entrega das vacinas do Consórcio Covax Facility e pela falta de marco legal para celebração dos contratos da Pfizer e da Janssen, que ainda estavam em tratativas (peça 327, p. 24-25).

93. Destaca que, para aquisição de doses adicionais, foram, também, elaborados os Ofícios 420/2021/SE/GAB/SE/MS e 299/2021/SE/GAB/SE/MS, datados de 18/2/2021 e 18/3/2021, respectivamente, e encaminhados à Fundação Butantan (CoronaVac) e ao Fundo Russo de Investimento Direto (Sputnik V) (peça 327, p. 25); e que o Ministério da Saúde prosseguiu em tratativas para a "contratação da Pfizer e da Janssen, bem como para a antecipação do cronograma de entregas do consórcio Covax Facility, tendo ainda continuado em negociação com a Fiocruz para o fornecimento das doses a serem produzidas com IFA nacional, no segundo semestre de 2021" (peça 327, p. 26).

94. No que pertine à alegação de que o responsável supostamente deixou "de apurar fatos potencialmente ilícitos, depois de ter ciência, o que poderia caracterizar infração aos art. 143 e 124 da Lei 8.112/1990", ele afirma que tal conduta não ocorreu enquanto ele ocupou o cargo de Secretário-Executivo do MS; e, para embasar tal assertiva, cita trecho do seu Termo de Declarações n. 4620075/2021, datado de 30/9/2021 (peça 331), no bojo do Inquérito Policial 4875,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

no qual consta que (i) "reanalisando o contrato da Covaxin, não identificou qualquer irregularidade, ou seja, ele estava dentro dos parâmetros legais estabelecidos"; (ii) "não era de interesse do Ministério da Saúde que houvesse qualquer previsão de pagamento antecipado, em quaisquer dos contratos, já que a intenção era vincular o pagamento à entrega das vacinas e à previa autorização da Anvisa"; e (iii) a CGU, por meio da Nota Técnica 1839/2021, de 28/7/2021, e o Tribunal de Contas da União, mediante o Relatório Preliminar, datado de 25/3/2021 (TC 006.789/2021-8), em análises formais, concluíram não haver irregularidades nos trâmites, no preço e nas cláusulas do contrato de aquisição da vacina Covaxin.

95. Por fim, pleiteia a improcedência das supostas irregularidades a ele imputadas e o consequente arquivamento do processo em relação ao justificante.

Análise

96. Em primeiro plano, faz-se mister ressaltar que a audiência do Sr. Antônio Élcio foi determinada em despacho do Ministro Relator (peça 273), a fim de que ele apresentasse as suas razões de justificativa acerca do tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, em virtude dos seguintes fatos apurados: (i) a Covaxin foi o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa; (ii) no momento da assinatura do contrato, em 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; (iii) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; (iv) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e (v) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto (peça 273, p. 9).

97. A delimitação do objeto da audiência se faz importante, em virtude da informação extraída da Nota Técnica 2.848/2021, da Controladoria-Geral da União (peça 250), que tratou da análise individualizada das condutas do Sr. Antônio Élcio, dando conta que ele teria praticado as seguintes condutas potencialmente irregulares: (i) deixou de apurar os fatos, depois de ter conhecimento; (ii) deixou de apresentar justificativa de preço para a contratação; (iii) solicitou à empresa contratada acréscimo contratual, sem observar preceitos legais; e (iv) priorizou e acelerou a contratação da vacina Covaxin (peça 271, p. 135).

98. Ocorre que, em relação a uma dessas condutas apontadas pela CGU ("deixou de apurar fatos potencialmente ilícitos, depois de ter ciência, o que poderia caracterizar infração aos art. 143 e 124 da Lei 8.112/1990"), o Ministro Relator não a incluiu na audiência por entender que não havia elementos suficientes para tal imputação, bem como tempo hábil para que o então Secretário-Executivo do MS adotasse providências quanto a esses fatos potencialmente ilícitos, tendo em vista que ele "deixou o cargo no fim do mês de março de 2021" (peça 273, p. 9).

99. No que concerne à conduta de ter solicitado acréscimo contratual à empresa contratada, sem observar preceitos legais, conforme mencionado na Nota Técnica 2.848/2021, da CGU (peça 250), o Ministro Relator entendeu que, apesar de clara a "intenção do gestor de aditivar o contrato de forma vultosa", não houve violação ao art. 9º da Lei 14.124/2021 e ao art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, levando em conta que essa contratação adicional não foi efetivada (peça 273, p. 8-9). A despeito disso, o Ministro Relator incluiu essa conduta como agravante ao tratamento preferencial conferido à aquisição da vacina Covaxin.

100. Observa-se, também, que o Ministro Relator, em seu despacho de peça 273, não incluiu, na audiência proposta ao então Secretário-Executivo do MS, a conduta de ter deixado de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

*apresentar justificativa de preços para a contratação. Sobre esse tema, consta da instrução anterior que a ausência de negociação ou, no mínimo, de questionamentos à futura contratada, acerca da diferença de preços informada ao longo dos procedimentos pré-contratuais, "**não deve resultar em responsabilização de servidores do MS"**, em virtude de o caso concreto encontrar-se regido pela Lei 14.124/2021, em particular pelos seus arts. 6º, § 3º, I e II, e 7º (peça 271, p. 25).*

101. Em segundo plano, faz-se necessário repisar alguns fatos que levaram à audiência do Sr. Antônio Élcio Franco Filho, e que foram descritos em instruções anteriores e no despacho do Ministro Relator (peça 273), especificamente com relação ao tratamento favorecido no processo de compra da vacina Covaxin, junto ao laboratório indiano Bharat Biotech.

102. Na instrução anterior, no tópico referente à "urgência nos procedimentos para aquisição da vacina Covaxin" (peça 271, p. 31-32), foi relatado, pelo então chefe da Coordenação-Geral de Logística do MS, Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda (irmão do Exmo. Deputado Federal Luís Miranda), em relação à importação da Covaxin, no seu depoimento ao MPF/DF, no Inquérito Civil 1.16.000.000183/2021-81, que tratou de representação junto ao PR/DF, 8º Ofício, para investigação do então Ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do então Presidente da República Jair Bolsonaro, sobre o uso de dinheiro público para produção e distribuição de hidroxicloroquina e de ivermectina, cujas informações foram confirmadas em depoimento na CPI, o seguinte (peça 111, p. 324-328):

> *(...) Recebeu várias mensagens do alto escalão do Ministério da Saúde (vários setores, inclusive **Secretaria-Executiva** [titular, o coronel **Antônio Élcio Franco Filho**]), inclusive em sábados e domingos, **com cobranças sobre a importação**. Ele apontou [coronel da reserva] Marcelo Bento Pires ("Coronel Pires") e [tenente-coronel] Alex Lial Marinho, como servidores que pressionavam pelo andamento do processo.*
>
> *O primeiro era Coordenador de Logística [CGLOG/DLOG/SE/MS] e chefe do depoente e o segundo era Coordenador-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da Saúde [CGIES/MS]. **Ambos encaminhavam mensagens e cobravam o andamento do processo, confirmando contato direto com os representantes da Precisa**: (...)*
>
> *Disse ainda que "superiores" tentaram conseguir junto à Anvisa flexibilização da documentação técnica exigida (para apresentação posterior à importação). Segundo ele, não houve pressão semelhante nas importações das vacinas do Covax Facility, as únicas que o MS estava importando na ocasião. (...) (grifos acrescidos)*

103. Na conclusão do tópico mencionado no parágrafo anterior, a equipe de Auditores de Controle Externo deste Tribunal asseverou o seguinte (peça 271, p. 37):

> *164. Por todo o exposto, entende-se que a **celeridade dos procedimentos de contratação que culminaram no Contrato 29/2021 ocorreu sem a devida cautela/prudência,** permeada por circunstâncias anômalas que cercaram essa contratação, a exemplo de: (i) a existência de alerta/informação do Ministério das Relações Exteriores sobre a evolução da vacina produzida pela empresa Bharat Biotech na Índia; (ii) o fato de a Bharat Biotech não ter, à época da contratação, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, nem mesmo a comprovação da qualidade, segurança e eficácia emitida pela Anvisa; (iii) a assinatura do contrato ter ocorrido antes mesmo da conclusão do termo de referência e do estudo técnico preliminar, bem como a ratificação da dispensa de licitação ter sido publicada também antes da conclusão do citado termo e do parecer jurídico. Chamou atenção, ademais, que **essa celeridade não ocorreu em outros processos de aquisição de vacinas contra Covid-19**, à exceção do imunizante Sputnik V. Há evidências acerca desse ponto, conforme pontua a **Nota Técnica n. 191/2022/CISEP/DIRAP/CRG (peça 256)** e o **relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111)**. (grifos acrescidos)*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

104. Passando a tratar de alguns pontos que foram trazidos aos autos pelo responsável nas suas razões de justificativa, é importante mencionar que não foi incluída, dentre as irregularidades, ausência de análise jurídica previamente à celebração do Contrato 29/2021. Deixa-se, portanto, de tecer comentários acerca desse tema.

105. No que se refere à alegação do responsável de que o TCU, no relatório preliminar do presente processo (peça 42, p. 14-15), (i) não vislumbrou ilegalidade na contratação da empresa Precisa Medicamentos antes da aprovação da vacina Covaxin; (ii) não identificou qualquer sanção aplicada à essa empresa, que a impedisse de contratar com o Poder Público; e (iii) não identificou elementos suficientes que caracterizasse um suposto sobrepreço na aquisição dessa vacina (peça 327, p. 9-10); faz-se necessário ressaltar que essa foi a conclusão a que se chegou a Unidade Técnica do TCU, tendo como base os documentos e as informações disponíveis àquela época, e que serviu apenas para embasar a proposta preliminar de diligência ao Ministério da Saúde, a fim de sanear os autos, conforme despacho autorizativo do Ministro Relator (peça 45). Além disso, esses pontos do relatório preliminar do presente processo, trazidos pelo responsável em suas razões de justificativa, não fizeram parte da sua audiência.

106. Referente ao tema mencionado no parágrafo anterior, tem-se que, quando da elaboração da última instrução (peça 271, p. 10-16), restou assente que os fatos ali apresentados indicaram "uma gestão de riscos desestruturada e deficiente, com uma inefetiva matriz de alocação de riscos do Contrato 29/2021", conforme demonstrado no excerto a seguir (peça 271, p. 12-16), com fortes indicativos de que a contratação para compra da Covaxin ocorreu de forma açodada, com uma matriz de riscos, elaborada pelo MS, que se afigurava por demais lacônica, "como que para cumprir um mero requisito burocrático", verbis:

> *60. Acerca da **matriz de alocação de risco**, a Lei 14.124/2021 (bem como a Medida Provisória 1.026/2021, convertida na lei supracitada), em seu art. 5º, assim estabelece: "Será obrigatória a previsão de matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado na hipótese de aquisições e de contratos acima de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). (...)". Cabe lembrar que o valor da contratação em tela era de R$ 1,614 bilhão, ou seja, mais de oito vezes o referencial legal a partir do qual é exigida a matriz de riscos.*
>
> *61. A Exposição de Motivos da Medida Provisória 1.026/2021 contém o seguinte: "Como regra, deverá ser obrigatória a elaboração de matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado, **devendo a administração pública adotar as cautelas necessárias para reduzir os riscos de inadimplemento contratual**." (grifos acrescidos).*
>
> *(...)*
>
> *68. Depreende-se dos argumentos do MS que, uma vez que a Lei 14.124/2021, em seu art. 5º, não exigiria uma forma ou conteúdo específicos, a mera existência de uma matriz de alocação de riscos – não importa quão precária ou incompleta seja ela – supostamente atenderia ao comando legal, como um simples item de checklist a ser cumprido. Isso não condiz com o que se espera de uma gestão proba e responsável de projetos em geral, e muito menos de contratações custeadas pelo erário, **com dispensa de licitação, no valor de mais de 1 bilhão de Reais**, no contexto de uma das maiores crises sanitárias da história brasileira.*
>
> *69. Uma rápida leitura do documento apresentado já permite vislumbrar que **a matriz de riscos elaborada pelo MS se afigurava por demais lacônica, como que para cumprir um mero requisito burocrático**, e até mesmo contendo falha conceitual. Primeiramente, a "redução dos custos de produção" não deveria ser tratado como um risco, mas sim como uma oportunidade, pois se trata de um evento positivo, desde que mantidas as premissas da qualidade e da tempestividade da entrega, e estando o preço de contratação compatível com aquele praticado no mercado. Em outras palavras, a redução de custos de produção é algo desejável, sendo um mérito do fabricante, não cabendo, portanto, considerar tal evento positivo como um risco a ser*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

alocado ao MS, até mesmo porque o custo de produção (assim como a razoável margem de lucro) é de gerência exclusiva do laboratório.

70. Em segundo lugar, quanto ao risco genericamente definido como "efeitos adversos graves além do previsto", além da redação falha, que pode gerar interpretação inadequada (como se pudessem ser "previstos" e aceitos quaisquer tipos de "efeitos adversos graves"), a alocação desse risco aparece de forma simultânea tanto para a Precisa quanto para o MS, o que em nada auxiliaria a um eventual julgamento de responsabilidades, caso esse evento indesejável - efeitos adversos graves – viesse, de fato, a ocorrer.

71. Em terceiro lugar, ***a matriz não traz alguns riscos notoriamente associados às circunstâncias indesejáveis****, com alta probabilidade de ocorrência durante o pico da pandemia, em que havia uma altíssima demanda por vacinas (em todos os países do mundo), e uma oferta ainda muito restrita, cabendo citar como exemplos (i) as hipóteses de exigências de antecipação de pagamentos, possibilidade tolerada por meio do art. 12, inciso I e § 5º, incisos I e II, da Lei 14.124/2021 (o que se verificou mais adiante, como uma tentativa de antecipação, mesmo sem previsão contratual no caso Covaxin, conforme será visto nesta instrução), com vistas a permitir a aquisição dos insumos para a fabricação, o que implicaria em garantias adicionais, conforme exigência do mesmo art. 12, § 6º, inciso II, da Lei 14.124/2021; (ii) de eventual "confisco"/desvio de doses contratadas para atendimento de demandas em outros países (inclusive a própria Índia), caso a pandemia se agravasse; ou mesmo (iii) atraso/impedimento no pagamento de faturas (invoices) por culpa da contratada (a matriz alocou tal risco integralmente à contratante, Ministério da Saúde), risco este que se materializou neste caso concreto, uma vez que a contratada Bharat Biotech exigia que o pagamento se desse por meio da empresa Madison, sediada em Singapura, trazendo riscos adicionais ao MS: conforme correspondência interna da Precisa, trata-se de um país que traz dificuldades de acesso aos meios de resolução de conflitos (conforme será visto no item D.4 desta instrução).*

72. Por fim, a ***matriz não traz qualquer sinalização acerca de medidas a serem adotadas para fins de mitigação de qualquer um desses riscos*** *(por exemplo, a contratação de seguros), cabendo ainda ressaltar que a contratada era o laboratório Bharat, cujo nome não aparece uma única vez na matriz, sendo que a Precisa assinou o contrato como intermediária, se valendo de uma procuração que, posteriormente, se mostrou fraudada.*

(...)

74. Cumpre dizer também que ***há um descompasso entre os riscos identificados na matriz de alocação de riscos e as referidas medidas mitigatórias trazidas no bojo da manifestação do MS****.* ***A maioria delas não guarda qualquer relação com a matriz de alocação de riscos do Contrato 29/2021, salientando seu caráter meramente figurativo (pró-forma) para a gestão****. Caso se se tratasse de atividades de tratamento dos riscos identificados na matriz, seria possível estabelecer um liame entre a mitigação proposta e cada risco anteriormente identificado, analisado e avaliado, uma vez que toda mitigação é consequência natural da causa cuja probabilidade se propõe reduzir, ou do efeito cujo impacto se quer atenuar. Não é o caso analisado nestes autos.*

75. Quanto à relativização da formalidade necessária à contratação de vacinas no âmbito da pandemia, tem-se que sua necessidade é evidente, como salientado previamente pela unidade instrutora (peça 114, p. 8-9):

> *19. A partir das informações e documentos colhidos até o momento,* ***há fortes indicativos de que a contratação para compra da Covaxin ocorreu de forma açodada****, tendo sido atropeladas medidas administrativas que certamente poderiam ter conduzido tanto à situação de não seguir com a assinatura do contrato com a Precisa, como também à decisão de somente contratar após a adoção de diversas ações vislumbrando uma contratação, senão mais econômica, pelo menos cercada de menor risco para o Estado brasileiro.* ***E nesse ponto não se está tratando dos procedimentos realizados no âmbito***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> ***da Anvisa**, abordados em sua resposta à diligência, acostada às peças 82-84, **mas, notadamente, dos procedimentos do Ministério da Saúde.***
>
> *20. **O risco assumido pelo MS foi muito alto, prova disto é que o contrato foi rescindido antes mesmo do fornecimento das doses e, por muito pouco, não se concretizou o pagamento antecipado de vacinas para uma empresa que sequer fazia parte da relação contratual.** (grifos acrescidos)*

76. Por fim, mostram-se pouco verossímeis as afirmações do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT/MS) e da Coordenação-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde (CGIES/MS), ambos do MS, de que teriam sido tomadas todas as medidas para minimizar os riscos na contratação, e de que teriam sido observados, identificados, analisados, tratados e mitigados todos os riscos envolvidos. A título exemplificativo, veja-se trecho das conclusões do relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal, no qual se abordou um risco de fácil identificação e tratamento – assunto tratado à Subseção B.2 deste exame – mas que fora completamente ignorado pela gestão da contratação (peça 111, p. 1282):

> *É no mínimo curioso que o Ministério tenha fechado um contrato bilionário com a Precisa. Essa empresa já havia cometido irregularidades na contratação de testes IgG e IgM com o governo do Distrito Federal. Ademais, sua sócia quotista, a empresa Global Gestão em Saúde S.A., já havia dado um calote no Ministério da Saúde **de quase R$ 20 milhões poucos anos antes envolvendo medicamentos de alto custo. Mas nada disso constou da matriz de alocação de riscos do contrato**. (grifos acrescidos)*

107. Quanto à alegação de que não houve uma atípica celeridade na instrução do processo de contratação da vacina Covaxin e que o procedimento de "urgência" era uma rotina normal para os processos de aquisição das vacinas da Covid-19, entende-se que não assiste razão ao responsável, tendo em vista os diversos pontos já levantados na instrução anterior, no sentido de que (i) restou caracterizada a pressão atípica sofrida pelo então chefe da Coordenação-Geral de Logística do MS, Sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, em relação à importação da Covaxin, conforme o seu depoimento ao MPF/DF no Inquérito Civil 1.16.000.000183/2021-81, e cujas informações foram depois confirmadas em depoimento na CPI (peça 111, p. 324-328) (peça 271, p. 30-32); e (ii) não foi conferida a mesma rapidez para a contratação da vacina da Pfizer, cujo processo de aquisição durou quase onze meses, pois essa empresa fez oferta ao Ministério da Saúde em maio e junho de 2020, mas o contrato somente foi celebrado com essa empresa em 8/3/2021, a despeito desse imunizante ter obtido autorizações, desde dezembro de 2020, em países como Reino Unido, Austrália, Canadá, Chile, Israel, Estados Unidos da América, Coréia do Sul e pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS), além de os testes clínicos, realizados no Brasil, para utilização do imunizante da Pfizer, se mostrarem conclusos desde o início de 2021 (peça 271, p. 32-36).

108. O que se constatou, em realidade, é que o imunizante da Pfizer, com potencial promissor e com possibilidade de rápida utilização no território nacional, não foi priorizado, em detrimento de outro (Covaxin) de duvidosa eficácia e incerto cronograma de fornecimento (peça 271, p. 36), não justificando, portanto, as dificuldades de negociação com aquele laboratório, que levaram ao atraso de aproximadamente onze meses para a celebração do Contrato 52/2021, que somente foi firmado no dia 17/3/2021. Os trechos a seguir, extraídos da instrução anterior (peça 271, p. 36-37 e 137), detalham o descaso da gestão do Ministério da Saúde, à época, no que se refere ao processo de aquisição do imunizante da Pfizer, em contraponto com o processo de aquisição da Covaxin, verbis:

> *162. Apesar da expressiva aceitação internacional do imunizante da Pfizer desde meados de 2020, no Brasil, a gestão do Ministério da Saúde, à época, aparentemente não deu atenção às seguidas ofertas e propostas de fornecimento do imunizante da Pfizer feitas pelo fabricante,*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

inclusive com possibilidade de chegada de doses ainda em 2020. Em contrapartida, um imunizante sobre o qual ainda restavam dúvidas sobre sua aceitação teve grande e incomum agilidade em sua contratação, conforme pontua o ***relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal****:*

> *A Covaxin é o imunizante desenvolvido pela empresa indiana Bharat Biotech para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. As tratativas para adquirir a* ***Covaxin*** *se iniciaram no final de 2020, mas,* ***ao contrário das demais vacinas, tiveram um trâmite diferenciado, mais ágil.*** *Com efeito,* ***foram realizados bem menos contatos do Ministério da Saúde com a desenvolvedora do imunizante****, a* ***contratação ocorreu em menos de um terço do tempo que levou, por exemplo, a da Pfizer****, e houve, inclusive,* ***envio de carta do presidente da República ao Primeiro-Ministro da Índia, comunicando a seleção da Covaxin para o PNI****.*
>
> *Essa celeridade e especial atenção do governo federal poderiam ser vistas como benéficas, não fossem as inúmeras irregularidades identificadas por esta CPI na negociação. (peça 111, p. 248-249)*

(...)

> *518. Com efeito, a partir da documentação do IPS [n. 00190.105536/2021-63] e conforme evidências da CPI da Pandemia do Senado Federal, as tratativas para* ***aquisição da vacina Pfizer****, com possibilidade de fornecimento de doses ao Brasil ainda em 2020,* ***envolveram 53 (cinquenta e três) e-mails não respondidos pelo Ministério da Saúde****. Já no* ***caso da Covaxin****, o* ***Ministério da Saúde enviou um ofício manifestando interesse oficial pela compra do imunizante apenas 21 dias após a primeira reunião técnica sobre a vacina****. (grifos acrescidos)*

109. Ainda no que se refere à alegação do responsável de que a "urgência" era uma rotina normal para os processos de aquisição das vacinas da Covid-19, tem-se que há evidências de que essa celeridade não ocorreu em outros processos de aquisição desses imunizantes, à exceção da vacina Sputnik V, conforme demonstrado na Nota Técnica 191/2022/CISEP/DIRAP/CRG (peça 256) e no relatório final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111), consoante já apontado na instrução anterior (peça 271, p. 37). Não foram apresentados, pelo responsável, quaisquer documentos que comprovem que a chancela de "urgente" foi aposta nos demais processos de aquisição da vacina da Covid-19.

110. No que pertine ao apontamento da celeridade dos procedimentos de contratação, junto à empresa Precisa Medicamentos, e que culminaram com a celebração do Contrato 29/2021, entende-se que restou comprovado que todo o processo se deu sem a devida cautela/prudência, e foi permeada por circunstâncias anômalas que cercaram essa contratação, a exemplo: (i) da existência de alerta/informação do Ministério das Relações Exteriores sobre a evolução da vacina produzida pela empresa Bharat Biotech na Índia; (ii) do fato de a Bharat Biotech não ter, à época da contratação, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, nem mesmo a comprovação da qualidade, segurança e eficácia emitida pela Anvisa; e (iii) da assinatura do contrato ter ocorrido antes mesmo da conclusão do termo de referência e do estudo técnico preliminar, bem como a ratificação da dispensa de licitação ter sido publicada também antes da conclusão do citado termo e do parecer jurídico (peça 271, p. 37).

111. Com relação à sondagem, realizada pelo então Secretário-Executivo do MS, Sr. Antônio Élcio Franco Filho, junto à empresa Precisa Medicamentos, visando a obtenção de maior quantidade de doses da vacina Covaxin, não assiste razão ao responsável quando assevera que tal solicitação não tratou de uma aditivação ao Contrato 29/2021, pois, analisando o teor do Ofício 561/2021/SE/GAB/SE/MS, de 6/3/2021 (peça 93), mencionado por ele em suas razões de justificativa (peça 327, p. 24-25), percebe-se que esse pleito de aquisição de mais doses (a previsão inicial era de 20 milhões de doses), tratava-se de uma complementação (ou aditivação) ao contrato

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

já celebrado, o que indica uma tentativa de violação do art. 9º da Lei 14.124/2021 e art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 (vigente à época);conforme demonstrado, explicitamente, no excerto a seguir:

> *Assunto: Aquisição de 50 milhões de doses de vacina contra a Covid-19* ***adicionalmente*** *aos Contratos celebrados entre a União e a empresa BHARAT BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL, representada pela empresa PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOSLTDA.*
>
> *Senhor Presidente,*
>
> *1.* ***Em complemento ao contrato celebrado, em 25 de fevereiro de 2021, n. 29/2021****,entre o Ministério da Saúde e a empresa Bharat Biotech Limited International, representada pela empresa Precisa Medicamentos, para o fornecimento de* ***20 milhões de doses da vacina Covaxin/BBV152****, e considerando a premente necessidade em expandir a aquisição de imunizantes para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, venho por meio deste manifestar a intenção de este Ministério da Saúde em adquirir,* ***adicionalmente****, o quantitativo de* ***50.000.000 (cinquenta milhões) de doses da vacina Covaxin/BBV152*** *contra a Covid-19, para que sejam entregues e disponibilizadas à população brasileira, ainda no primeiro semestre de 2021. (grifos acrescidos)*

112. Importante observar que o responsável, em sua defesa, não apresentou qualquer justificativa para o fato de o seu pedido de complemento de doses ao Contrato 29/2021 (firmado no dia 25/2/2021), nos termos do Ofício 561/2021/SE/GAB/SE/MS, de 6/3/2021 (peça 93), ter se dado em um intervalo de apenas nove dias, quando ainda nenhum lote tinha sido recebido. Esse fato, mais uma vez, demonstra a celeridade incomum que permeou todo o processo de aquisição da vacina Covaxin, e que tinha, no Ministério da Saúde, o então Secretário-Executivo como responsável por todas as tratativas no período analisado.

113. No que concerne à alegação de que não foi responsável pela não apuração de fatos potencialmente ilícitos durante a sua gestão, faz-se necessário repisar que o Ministro Relator, no despacho de peça 273, p. 9, entendeu que não havia elementos suficientes para ouvir o responsável em audiência por essa conduta, pois (i) a Nota Técnica 2.848/2021/CISEP/DIRAP/CRG não descreveu, de forma clara, as irregularidades na condução do processo de aquisição da vacina Covaxin, conforme afirmação feita pelo então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao Departamento de Polícia Federal (Termo de declarações 3488880/2021, de 29/7/2021), de que ele teria solicitado ao então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, entre os dias 22 e 23/3/2021, a pedido do então Presidente da República, que averiguasse possíveis irregularidades no contrato de aquisição dessa vacina; (ii) não há prova documental, nos autos, que confirmem as informações prestadas pelo ex-Ministro da Saúde; e (iii) o então Secretário-Executivo do MS, Sr. Antônio Élcio, não teve tempo hábil para adotar providências, tendo em vista que deixou o cargo no final do mês de março de 2021. Dessa forma, deixa-se de tecer comentários acerca das teses de defesa trazidas pelo responsável quanto a esse tópico, devido ao fato de que não fez parte da sua audiência.

114. Por todo o exposto, entende-se que as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Antônio Élcio Franco Filho, devem ser ***rejeitadas****, cabendo a aplicação da* ***multa*** *prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, cabendo ao Exmo. Ministro-Relator avaliar, por ocasião da dosimetria da multa, os eventuais vetores atenuantes expostos ao longo do presente exame técnico, em comparação com os outros dois responsáveis envolvidos, gestores do Ministério da Saúde, de modo que a sanção seja proporcional à conduta que fundamentou o chamamento do responsável aos autos (ainda que tal responsável tenha trazido razões de justificativa adicionais, inclusive para pontos que não fizeram parte do escopo de sua audiência).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

VII - Análise da aplicabilidade da sanção de inidoneidade às empresas que cometeram fraude no processo de contratação direta por dispensa de licitação (Contrato 29/2021).

115. A aplicação da sanção de inidoneidade, disciplinada no art. 46 da Lei 8.443/1992, é aplicada a licitantes fraudadores, bem como àqueles que participem de uma licitação, com o objetivo de fraudá-la, ou seja, como agente comprovadamente fraudador em licitação:

> ***Art. 46*** *- Verificada a ocorrência de* ***fraude*** *comprovada à licitação, o Tribunal declarará a* ***inidoneidade do licitante*** *fraudador para participar,* ***por até cinco anos****, de licitação na Administração Pública Federal. (grifos acrescidos)*

116. Ocorre que o retrocitado artigo, que estabelece o suporte normativo para a atuação sancionadora do TCU, ante o cometimento de fraude contra licitação, tem sido interpretado de forma ampla, abrangendo não apenas os procedimentos licitatórios em sentido estrito, mas também as contratações diretas. Esta interpretação é fundamentada na necessidade de coibir práticas fraudulentas que atentam contra a Administração Pública, o interesse público e os princípios que regem as licitações e contratações diretas.

117. Nesse sentido, podem ser citados os Acórdãos 100/2003-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa), 1.296/2017-TCU-Plenário (relatoria do Ministro José Múcio Monteiro) e 1.280/2018-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Benjamin Zymler), que trazem o entendimento de que a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992, pode ser aplicada em razão de fraudes praticadas em processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

118. No Voto do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, que fundamentou o Acórdão 348/2016-TCU-Plenário, são apresentadas as finalidades do instituto da sanção de inidoneidade aos fraudadores dos processos licitatórios, verbis:

> *II –* ***OBJETIVOS DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE***
>
> *A* ***fraude à licitação****, resultante da ação do licitante fraudador, que enseja a declaração de inidoneidade, conspurca os princípios básicos da Administração Pública, insculpidos no caput da Constituição Federal, com destaque para a Moralidade Administrativa, bem como as normas gerais que regem as Licitações Públicas. Trata-se de conduta gravíssima, praticada com o escopo de obtenção de vantagens indevidas, que mereceu veemente repulsa por parte do legislador ordinário, ao prever a sujeição do infrator, com base no artigo 46 da Lei nº 8.443/1992, à penalidade de declaração de inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.*
>
> *Em paralelismo com a Teoria Geral da Pena do Direito Penal, a declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, emanada de decisão proferida pelo TCU, possui* ***tríplice finalidade****:* ***preventiva geral, retributiva e preventiva especial negativa****.*
>
> *A previsão normativa da declaração de inidoneidade desestimula licitantes a praticarem fraudes em procedimentos licitatórios, ao tempo em que evidencia a importância de esses certames públicos serem conduzidos em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela legislação (****finalidade preventiva geral****).*
>
> *Havendo malogro da finalidade primária, o licitante fraudador será declarado inidôneo para participar de licitações realizadas pela Administração Pública Federal pelo prazo estabelecido no acórdão condenatório. A aplicação da penalidade ao fraudador dá concretude à norma legal sancionadora que alberga a tutela ao bem jurídico protegido, ao mesmo tempo em que retribui ao agente o mal por ele causado à coletividade (****finalidade retributiva****), e o afasta de futuros certames por prazo determinado (****finalidade preventiva especial****).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *Segundo Cezar Roberto Bittencourt (in Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2000; p. 76), "com a ameaça de pena, avisando os membros da sociedade quais as ações injustas contra as quais se reagirá; e, por outro lado, com a aplicação da pena cominada, deixa-se patente a disposição de cumprir a ameaça realizada".*
>
> *Entre as características da pena citadas pela doutrina penal pátria, destaco a legalidade, a proporcionalidade e a inderrogabilidade. A primeira diz respeito necessidade de que conduta reprovável [fraude em licitação] e a respectiva sanção estejam previamente estabelecidas em lei, em consonância com o princípio nullum crimen nulla poena sine lege. A segunda reclama a proporcionalidade entre o castigo imposto ao licitante e a gravidade da infração perpetrada. A terceira diz respeito à obrigatoriedade de imposição e cumprimento da norma sancionadora quando, após o devido processo legal, restar configurada a subsunção do fato à conduta tipificada na lei. (grifos acrescidos)*

119. Especificamente com relação ao objeto da presente representação, tem-se que restou demonstrado o cometimento de fraude ao processo que resultou na celebração do Contrato 29/2021, por dispensa de licitação, por parte das empresas ouvidas em audiência, a saber: OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), Century Comércio e Distribuição Ltda. (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.) e Bharat Biotech International Limited, com a agravante de que todo esse processo se deu no contexto da pandemia da Covid-19, no qual era grande a expectativa da sociedade brasileira pelas vacinas, o que remete os atos cometidos por essas empresas a um elevado patamar de reprovabilidade.

120. Convém ressaltar que, conforme apontado na instrução anterior (peça 271, p. 153), "a fraude praticada trouxe obstáculos a uma execução mais eficiente e eficaz do plano nacional de vacinação contra a Covid-19", o que resultou em uma "execução inefetiva do plano nacional de imunização", acarretando "centenas de milhares de mortes, que, ao menos em parte, poderiam ter sido evitadas, caso a fraude não tivesse sido praticada".

121. Mostra-se oportuno trazer à baila trecho da instrução anterior (peça 271, p. 153), que elucida a figura do "licitante fraudador", estendendo essa definição para todos aqueles que tenham participado do processo licitatório (ou de dispensa, como é o caso dos autos), mesmo que não assumam a condição de licitante efetivo ou de contratado, verbis:

> *626. A figura do "**licitante fraudador**" abarca os licitantes, contratados ou não (inclusive os "intermediários/atravessadores"), que tenham **cometido fraude durante processo licitatório** e, por essa definição em sentido estrito, não incluiria empresas que tenham participado de licitação na assunção de outros papéis, tais como: empresas apenas que subsidiem pesquisa de preços de referência ou empresas representantes de licitantes, por exemplo. Contudo, entendimento recente desta Corte de Contas esclareceu que por "licitante fraudador" entende-se também qualquer pessoa jurídica que tenha dado causa a fraude em processo licitatório. Nesse sentido, veja-se entendimento esposado no Acórdão 2.166/2022-TCU-Plenário (Representação, relator Exmo. Ministro-Substituto Augusto Sherman):*
>
> > *Responsabilidade. Declaração de inidoneidade. Abrangência. Pesquisa de preço. Cotação. Fraude.*
> >
> > *É aplicável a declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) a empresa que, embora não assuma a condição de licitante ou não seja contratada, participe do processo licitatório com intuito de fraudá-lo, a exemplo do oferecimento de proposta para subsidiar pesquisa de preços viciada.*
> >
> > *Inicialmente, vale frisar ser indiscutível a possibilidade de esta Corte apenar empresas que, embora não assumam a condição de licitante ou não sejam contratadas, participem do processo licitatório com intuito de fraudá-lo, a exemplo do fornecimento de propostas*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

> *para subsidiar pesquisa de preço (votos condutores dos Acórdãos 2.851/2016, 2.207/2018 e 2.851/2016, todos do Plenário).*
>
> *627. Por esse entendimento, define-se a figura do "agente fraudador", que engloba empresas que **tenham participado de licitação** (ou **processo de dispensa desta**) com o **intuito de fraudá-la, e obter vantagens indevidas, ainda que não assumam a condição de licitante ou contratada**. (grifos acrescidos)*

*122. Dado o exposto, entende-se que se faz necessário propor a aplicação de sanção de **declaração de inidoneidade,** prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, para as empresas OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), Century Comércio e Distribuição Ltda. (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.) e Bharat Biotech International Limited.*

CONCLUSÃO

123. Da análise promovida na seção anterior, restaram comprovados os indícios de fraude ao processo de dispensa de licitação, que resultou na celebração do Contrato 29/2021, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Bharat Biotech International Limited, que tinha como objeto o fornecimento de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin/BBV512, contra a Covid-19, ao valor unitário de US$ 15,00, já incluso o transporte do imunizante ao Brasil, totalizando US$ 300 milhões.

*124. Assim, considerando o exame de admissibilidade realizado na instrução de peça 42, p. 3-5, aliado à análise promovida no exame técnico desta instrução, propõe-se que essa representação seja **conhecida**, para, no mérito, considerá-la **procedente**, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014.*

125. Quanto às audiências autorizadas pelo Ministro Relator (peça 273), verificou-se que a empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), embora tenha sido devidamente notificada para apresentar as suas razões de justificativa (peças 280 e 288), não o fez, sendo, portanto, considerada revel, nos termos do art.12, § 3º, da Lei 8.443/1992. No caso da Sra. Regina Célia Silva Oliveira e dos Srs. Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, bem como das empresas Century Comércio e Distribuição Ltda. (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.) e Bharat Biotech International Limited, não obstante tenham respondido às audiências, conclui-se que, a partir da análise feita no exame técnico desta instrução, as suas razões de justificativa devem ser rejeitadas.

126. Deve-se, portanto, propor a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, à Sra. Regina Célia Silva Oliveira e aos Srs. Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho.

127. E no que concerne às empresas responsáveis mencionadas no parágrafo 127 anterior, conclui-se que a elas deve ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade, por cinco anos, prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, tendo em vista a comprovação de fraude ao processo licitatório, por atuação solidária entre as empresas, que resultou na celebração do Contrato 29/2021, por dispensa de licitação.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

128. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

*a) **conhecer** da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la **procedente**;*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

*b) considerar **revel**, para todos os efeitos, a empresa **OVS Importadora Ltda.** (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.; CNPJ 03.394.819/0001-79), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;*

*c) **rejeitar** as razões de justificativa apresentadas pelas empresas **Century Comércio e Distribuição Ltda.** (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.; CNPJ 28.125.413/0001-11) e **Bharat Biotech International Limited** (empresa estrangeira), bem como da Sra. **Regina Célia Silva Oliveira** (CPF 493.224.861-04) e dos Srs. **Roberto Ferreira Dias** (CPF 086.758.087-98) e **Antônio Élcio Franco Filho** (CPF 051.519.268-61);*

*d) aplicar à Sra. **Regina Célia Silva Oliveira** (CPF 493.224.861-04) e aos Srs. **Roberto Ferreira Dias** (CPF 086.758.087-98) e **Antônio Élcio Franco Filho** (CPF 051.519.268-61), individualmente, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;*

e) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;

*f) declarar a **inidoneidade** das empresas **OVS Importadora Ltda.** (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.; CNPJ 03.394.819/0001-79), **Century Comércio e Distribuição Ltda.** (antiga Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.; CNPJ 28.125.413/0001-11) e **Bharat Biotech International Limited** (empresa estrangeira sediada na Índia), para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, bem como naquelas realizadas pela Administração Pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno/TCU;*

g) ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição das empresas responsáveis, sancionadas por inidoneidade, relacionadas na alínea anterior, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis);

h) encaminhar ao Ministério da Saúde, cópia de todo este processo, para conhecimento dos fatos e, se for o caso, adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 106, § 3º, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020);

i) informar o representante e a Controladoria-Geral da União (CGU) do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e

j) autorizar o arquivamento após a adoção das medidas cabíveis."

7. O Ministério Público junto ao TCU assim se manifestou (peça 367):

"*O Ministério Público de Contas da União, pelos motivos a seguir expostos, anui parcialmente à proposta de encaminhamento apresentada pela unidade instrutiva.*

Nesse sentido, convém ressaltar que os exames finais empreendidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde, amparados em informações apresentadas pelos responsáveis, em relatórios produzidos pela CPI da Pandemia, em perícia do Senado Federal e bem como em avaliação promovida pela Controladoria Geral da União (CGU), esta última tendo se pronunciado em procedimento denominado Investigação Preliminar Sumária (IPS), confirmaram a existência de diversas irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou na celebração do Contrato 29/2021, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Bharat Biotech International Limited (peça 29), supostamente representada pela empresa Precisa

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Comercialização de Medicamentos Ltda., cujo objeto era ao fornecimento de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin/BBV512, ao valor unitário de US$ 15,00.

Tais impropriedades, embora não tenham motivado dano ao erário em razão da inexistência de desembolsos no âmbito do Contrato 29/2021, evidenciam grave infração à norma legal e devem ensejar a aplicação de sanções tanto aos gestores envolvidos quanto a parte das empresas chamadas a se manifestar.

Por aplicável, pede-se vênias para transcrever o seguinte excerto da conclusão da instrução acostada à peça 271, que bem detalha os motivos pelos quais foi proposto o encaminhamento antes transcrito:

> ***" CONCLUSÃO***
>
> *642. Inicialmente, destacou-se que a presente representação atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, será proposto o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, com fundamento na Resolução - TCU 259/2014, art. 103, § 1º.*
>
> *643. A seguir, apresentou-se visão sintética do ciclo de vida do Contrato 29/2021, assinado em 25/2/2021, no valor de R$ 1.614.000.000,00, para aquisição de 20 milhões de doses a US$ 15 cada. (Seção A).*
>
> *644. Prosseguindo, passou-se a análise das respostas às medidas saneadoras realizadas nestes autos (Seção B). Começou-se pelas manifestações do MS.*
>
> *645. Primeira, tratou-se do Gerenciamento de riscos do Contrato 29/2021.* ***Entendeu-se que os fatos apresentados indicam uma gestão de riscos desestruturada e deficiente,*** *com uma inefetiva matriz de alocação de riscos do Contrato 29/2021. Contudo, esta equipe se abstém de propor encaminhamentos adicionais quanto a este ponto, tendo em vista considerar suficientes as recomendações já emanadas por meio dos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário.*
>
> *646. Segunda, abordou-se a execução de due diligence acerca das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e Global Gestão em Saúde S.A., ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, antes da assinatura do Contrato 29/2021. Concluiu-se que* ***os fatos apresentados indicam a não realização de verificação da regularidade da empresa Global Gestão em Saúde S.A., circunstância que é agravada pelo fato desta última constar do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) desde 5/2/2021 – por fraude em execução contratual junto à Petrobras*** *– e de já ter cometido irregularidades em contratação anterior realizada pelo próprio MS. Assim, será formulada proposta de encaminhamento específica quanto a este ponto, em linha com as recomendações e ciência constantes dos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.3.1 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário.*
>
> *647. Terceira, discorreu-se sobre a negociação de preço inicial, dispensa da pesquisa de preços ou fundamentação de sua razoabilidade, estimativa de preço e comparativo de preço em outros países,* ***fixação de preço em US$ 15,00 a despeito da hipótese de estimativa inicial no valor de US$ 10,00*** *(em reunião entre a Precisa e o MS, com representante da empresa Bharat). Entendeu-se que o MS: (i) possivelmente não registrou qualquer negociação de preço a partir da estimativa de aquisição inicial da vacina Covaxin, acolhendo o preço final proposto pela Bharat Biotech sem qualquer contraproposta, conclusão a que se chega pela ausência de evidências documentais no sentido de uma diligente/profissional negociação; (ii)* ***dispensou a pesquisa de preços escorando-se no fato de ser a primeira aquisição nacional dessa vacina****, não havendo*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

registro de aquisições anteriores ou de preços balizadores para esta vacina (embora a tecnologia seja a de "vírus inativado", próxima à da vacina Coronavac), nos termos da Medida Provisória 1.026/2021, art. 6º, § 2º, mas não se utilizou, ao menos como ponto de partida, da informação obtida pelo MRE em agosto de 2020 sobre o custo estimado de US$ 1,34 por dose, ou "menos que uma garrafa de água", e de US$ 4,10 já em 2021 (o que conduziria a um alerta sobre uma margem de bonificação/lucro muito elevada, já que preço = custo + bonificação/despesas indiretas); (iii) ***não realizou estimativa de preço de referência para aquisição da vacina, com vistas à ancoragem de um preço em futura negociação, considerando ainda as circunstâncias do caso concreto*** *(se, por um lado, há que se reconhecer a situação de emergência global, por outro lado, considerando a severa crise fiscal enfrentada pelo Brasil, deveriam ter sido levados em consideração, pelos negociadores, com vistas à redução de preços, p. ex., não apenas o fato de a vacina ainda não estar aprovada pelas autoridades sanitárias – o que coloca o comprador em posição de vantagem perante o vendedor – como também os ganhos de escala associados ao quantitativo planejado para a 1ª aquisição, que provavelmente seriam seguidas por novas encomendas para as doses de reforço, considerando um mercado relevante como o Brasil), nem mesmo evidenciou tentativa de comparativo com o preço contratado da mesma vacina em outros países. Permanece ainda sem esclarecimento o motivo de não ter sido realizada qualquer tentativa profissional/registrada de negociação (seguindo-se as boas técnicas do comércio internacional) por parte da Precisa e do MS quanto ao preço da vacina de US$ 15/dose, informação solicitada em diligência, conforme peça 114, p. 18, item 57.II.d, embora a questão do preço controverso (cuja economicidade deve ser verificada por força do art. 11 da Lei 14.124/2021) tenha sido equacionada por meio do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário. A equipe se abstém de formular novas propostas em função da suficiência das recomendações e ciências já formuladas ao Ministério da Saúde, conforme os itens 9.2.2, 9.2.4, 9.3.1 e 9.3.5, todos do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário. Tais comandos se fundamentaram no Voto do Exmo. Ministro-Relator, com destaque para os itens IV.1, IV.4, IV.5, IV. 6 e IV.7, os quais, em síntese, embora tenham reconhecido que "a ausência da estimativa de preço ou da respectiva justificativa compromete o pleno entendimento das razões que levaram o gestor público à dispensa de tal estimativa, bem como inviabiliza o balizamento inicial de preços para fins de estimativa de dotação orçamentária para as aquisições de vacinas contra covid-19", também destacaram "a dificuldade em se promover a aquisição de milhares [na verdade, milhões] de doses de imunizantes contra covid-19, em face da elevada demanda pelas diversas nações e da baixa oferta do produto pelos laboratórios produtores, e diante do caótico quadro de saúde pública gerado pela pandemia de covid-19", concluindo que "não seria razoável exigir que as aquisições de imunizantes se dessem exclusivamente com base nos preços praticados".*

648. Quarta, cuidou-se da Memória ou ata da reunião ocorrida em 20/11/2020 entre a Covaxin e a Secretaria Executiva do MS, memorandos de entendimento, atas de reunião, desde as primeiras tratativas até o fechamento do ajuste. Depreendeu-se que o preço inicial estimado da vacina Covaxin era de US$ 10, o que foi interpretado como um preço-teto, negociável a preços ainda menores, a depender da quantidade de doses a ser contratada, sendo tal informação oriunda de representantes da própria Bharat Biotech e de conhecimento de representantes do MS desde, pelo menos, o dia 20/11/2020, conforme memória de reunião realizada nessa data e apresentada ao TCU. Posteriormente, ***conforme novos elementos compartilhados com o TCU, a partir de quebra de sigilo com autorização judicial, nas negociações (informais, entre***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

privados) realizadas entre as empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e Bharat Biotech International Limited, intermediadas por representantes da empresa emiradense Envixia Pharmaceuticals LLC, partiu-se de um novo preço de US$ 18 por dose, conforme nova exigência da Bharat – aí não incluídas as comissões das empresas intermediárias – com pleitos de redução de preço por parte da Precisa, com vistas a se aproximar da expectativa já criada junto ao MS (entre US$ 10 e US$ 12), até se chegar ao valor final proposto de US$ 15 por dose de vacina Covaxin, conforme análises detalhadamente realizadas à Subseção D.3.

649. Quinta, dissertou-se acerca da urgência nos procedimentos para aquisição da vacina Covaxin. Entendeu-se que ***a celeridade dos procedimentos de contratação que culminaram no Contrato 29/2021 ocorreu sem a devida cautela, permeada por circunstâncias anômalas que cercaram essa contratação: (i) a existência de alertas/informações do Ministério das Relações Exteriores sobre a vacina produzida pela empresa Bharat Biotech; (ii) o fato de a Bharat Biotech não ter, à época, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, nem a comprovação da qualidade, segurança e eficácia emitida pela Anvisa; (iii) a assinatura do contrato ter ocorrido antes mesmo da conclusão do termo de referência e do estudo técnico preliminar, bem como a ratificação da dispensa de licitação ter sido publicada antes da conclusão do citado termo e do parecer jurídico. Chamou atenção, ademais, que essa celeridade não ocorreu em outros processos de aquisição de vacinas contra Covid-19, à exceção do imunizante Sputnik V.*** *Há evidências acerca desse ponto, conforme pontua a Nota Técnica n. 191/2022/CISEP/DIRAP/CRG (peça 256) e o relatório final da CPI da Pandemia do Senado Federal (peça 111).*

650. Sexta, expôs-se a questão do acesso ao processo SEI 25000.175250/2020-85, referente à aquisição da vacina Covaxin. Tem-se que o acesso requerido foi disponibilizado pelo MS, sendo então realizado por esta equipe instrutora em 23/1/2023. Eventuais evidências colhidas nesse processo, necessárias à análise ora empreendida, já foram devidamente consideradas e incluídas nestes autos.

651. Sétima, comentou-se sobre ***a aceitação do preço de US$ 15/dose no contrato assinado, o qual contemplaria, inclusive, a renegociação da Precisa para aumentar o valor da sua comissão de US$ 1,50 para US$ 2,25 por dose, e do pagamento de comissão à empresa estrangeira Envixia, estranha à relação contratual com o MS.*** *Inferiu-se que o pleito da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda ao MS para renegociação do valor de sua comissão de US$ 1,50 para US$ 2,25 é decorrente do pleito de pagamento de comissão no valor de US$ 0,75 à empresa Envixia Pharmaceuticals LLC, que supostamente atuaria para apoiar atividades relacionadas ao registro e comercialização da vacina Covaxin no Brasil, segundo memorando de entendimentos que teria sido assinado entre as empresas. Encontraram-se comunicações eletrônicas que evidenciam tentativas de redução de preço por dose da vacina Covaxin realizadas por representantes da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, com apoio da empresa parceira Century, junto a representantes das empresas Bharat Biotech International Limited e Envixia Pharmaceuticals LLC, que intermediava essas negociações, pois havia grande receio de o MS optar por vacinas concorrentes, mais econômicas, conforme análises empreendidas à Subseção D.3.*

652. Oitava, analisou-se a ***aceitação de invoice na qual constava como beneficiária dos pagamentos contratuais uma empresa estrangeira denominada Madison Biotech, a qual não fazia parte da relação contratual com o MS. Entendeu-***

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

se que o procedimento que culminou na aceitação da Proforma Invoice em nome da empresa Madison Biotech foi ilegal e potencialmente fraudulento (conforme conceituação do Referencial de Combate à Fraude e Corrupção do TCU), em violação à Lei 8.666/1993 *(vigente à época da contratação e de cumprimento obrigatório pelo art. 12, § 1º, da Lei 14.124/2021), na medida em que, diante dos termos contratuais, que indicavam a Bharat como contratada, tendo a Precisa como intermediária (representante), a conduta esperada seria a de, no mínimo ter sido celebrado um Termo Aditivo acrescentando a Madison na relação contratual, para receber pagamentos públicos em nome da contratada Bharat, e, assim, regularizando a situação. Não se sustentam os motivos que embasaram essa aceitação, por parte do MS, de documento em nome da Madison, pela fragilidade dessa motivação, a saber: (i) alegação de mera (e suposta) equivalência de quadro societário da Madison com a empresa Bharat Biotech, somada à anuência apenas da empresa intermediária Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (cujos poderes de representação da contratada Bharat foram posteriormente questionados pela própria Bharat, conforme detalhado adiante), para fins de validação quanto ao teor dessa invoice, eivada de erros, em contrariedade aos termos contratuais; (ii) autorização da fiscal do contrato para a continuação dos procedimentos de embarque da vacina, a despeito dos referidos erros na invoice; (iii) alegação de não realização de pagamento imediato naquela etapa processual, com vistas a reduzir a percepção de gravidade das irregularidades identificadas na documentação. Ademais, há indícios de que a empresa Madison estaria sediada em paraíso fiscal e no mesmo endereço usado por centenas de outras empresas, e que não haveria qualquer indicação de seu nome nesse endereço, o que reforçaria o relato da CPI da Pandemia, do Senado Federal, de que a referida empresa se trataria, na verdade, de uma potencial empresa de fachada (conforme evidências independentes colhidas e mostradas na Subseção B.8), que sequer funcionaria no endereço informado, estando supostamente localizada em Singapura (país classificado como de regime fiscal privilegiado pela Receita Federal – "paraíso fiscal" – conforme normativos da Receita Federal do Brasil – IN RFB 1037/2010), indícios que, somados, sinalizam a intenção de dificultar o rastreio de recursos financeiros que viessem a ser eventualmente pagos no contrato da Covaxin, agravado pelo pleito da Bharat pelo adiantamento de 100% dos recursos do 1º embarque de vacinas.*

653. Continuando, passou-se às manifestações da ***CGU****.*

654. Nona, versou-se sobre Cópia integral de documentos e informações da IPS instaurada mediante Despacho 2006246, tratando do Contrato 29/2021. Mostrou-se que a CGU inicialmente se negou a enviar ao TCU cópia integral de documentos e informações produzidas e/ou obtidas no âmbito da IPS instaurada mediante Despacho 2006246, tratando do Contrato 29/2021 (i.e., IPS - CGU 00190.105536/2021-63), opondo a esta Corte de Contas a necessidade de manutenção do sigilo e a inexistência de decisão naquele processo até a data de 21/7/2021. Contudo, atendera a pedido similar da Polícia Federal vinte dias antes, em 1º/7/2021. Entretanto, posteriormente e após nova reiteração de diligência autorizada pelo Ministro Relator, a CGU compartilhou cópia supostamente integral desses elementos, os quais foram examinados e devidamente considerados nas conclusões e propostas de encaminhamento. Diante desse fato superveniente, e com vistas a manter o foco do presente exame no controle objetivo, esta instrução se absterá de empreender um maior aprofundamento sobre a conduta dos agentes públicos e os motivos que os levaram a uma recusa inicial no compartilhamento das informações solicitadas (controle subjetivo), em linha com o disposto no Voto condutor (parágrafo 29) do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

recente Acórdão 382/2023-TCU-Plenário, que afastou a aplicação sanção por situação similar (envolvendo a negativa de documentos em sede de acompanhamento de acordos de leniência da CGU).

655. Décima, perquiriu-se à CGU quanto às datas de início e de previsão de conclusão de qualquer investigação relacionada ao processo de contratação para aquisição da vacina Covaxin, inclusive o PAR e o IPS (incluindo os processos 00190.105873/2021-51 e 00190.015536/2021-6 [00190.105536/2021-63]). Esclareceu-se preliminarmente o papel da CGU como órgão jurisdicionado do TCU no apoio ao controle externo (conforme Constituição Federal/88), seguindo-se com a identificação dos procedimentos relacionados ao processo de contratação para aquisição da vacina Covaxin, que estariam em curso na CGU, que são: (i) IPS - CGU 00190.105536/2021-63 (Covaxin), (ii) PAR - CGU 00190.107232/2021-31 (Precisa), (iii) PAR - CGU 00190.107233/2021-85 (Bharat) e (iv) PAR - CGU 00190.108370/2021-37 (FIB Bank – fora do presente escopo). Não foi informado pela CGU se há outros e quais seriam os procedimentos/processos que porventura não estejam mais "em curso" (e.g., concluídos, paralisados etc.), sendo silente quanto ao processo concluído 00190.105873/2021-51, cuja cópia integral foi requisitada explicitamente em diligência. Porém, posteriormente e após nova reiteração de diligência autorizada pelo Ministro Relator, a CGU compartilhou os elementos dos IPS e PAR supracitados, analisados à Seção E deste exame.

656. Décima primeira, requisitou-se Relatório final com as conclusões de qualquer procedimento ou investigação acerca da aquisição da vacina Covaxin, bem como para analisar as condutas das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, Global Gestão em Saúde S.A. e Bharat Biotech, inclusive os processos 00190.105873/2021-51 e 00190.015536/2021-6 [00190.105536/2021-63]. Depreendeu-se que, até a data da resposta à diligência por parte da CGU, não havia quaisquer relatórios finais contendo conclusões nos procedimentos e investigações em curso instaurados naquele órgão especificamente para examinar o processo de aquisição da vacina Covaxin ou para analisar a conduta das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, Bharat Biotech e/ou Global Gestão em Saúde S.A., quais sejam: (i) IPS - CGU 00190.105536/2021-63 (Covaxin), (ii) PAR - CGU 00190.107232/2021-31 (Precisa), (iii) PAR - CGU 00190.107233/2021-85 (Bharat) e (iv) PAR - CGU 00190.108370/2021-37 (FIB Bank– fora do presente escopo). Em relação à empresa Global Gestão em Saúde S.A., também não foi instaurado pela CGU, até aquele momento, qualquer processo para investigação ou análise desses fatos. Não foi informado, tampouco, se havia e quais seriam os procedimentos que não estavam "em curso" (e.g., concluídos, paralisados etc.) acerca da referida aquisição ou das condutas das citadas empresas e, caso houvesse algum procedimento nessa condição, se poderiam ser fornecidos os relatórios finais ao TCU, sendo a CGU silente quanto ao processo concluído 00190.105873/2021-51, requisitado explicitamente em diligência. Porém, posteriormente e após nova reiteração de diligência autorizada pelo Ministro Relator, a CGU compartilhou os elementos dos IPS e PAR supracitados, inclusive os relatórios finais dos PAR instaurados em desfavor da Precisa Medicamentos, Bharat Biotech e FIB Bank, analisados à Seção E deste exame. Diante desse fato superveniente, e com vistas a manter o foco do presente exame no controle objetivo, esta instrução se absterá de empreender um maior aprofundamento sobre a conduta dos agentes públicos e os motivos que os levaram a uma recusa inicial no compartilhamento das informações solicitadas (controle subjetivo), em linha com o disposto no Voto condutor (parágrafo 29) do recente Acórdão 382/2023-TCU-Plenário,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

que afastou a aplicação sanção por situação similar (envolvendo a negativa de documentos em sede de acompanhamento de acordos de leniência da CGU).

657. Décima segunda, questionou-se acerca da Instauração de algum processo de tomada de contas especial (TCE) em desfavor das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e Global Gestão em Saúde S.A., e qual o respectivo estágio e/ou conclusões. Tem-se que ***a CGU não instaurou TCEs acerca da aquisição da vacina Covaxin e do Contrato 29/2021.***

658. Décima terceira, requisitou-se Acesso aos PAR e IPS instaurados em desfavor das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, Global Gestão em Saúde S.A. e Bharat Biotech, conforme mencionado no evento 2662 no rol de documentos da CPI da Pandemia. Fizeram-se as mesmas considerações apresentadas à décima primeira manifestação, acima.

659. Adiante, passou-se à manifestação da ***Anvisa****.*

660. Décima quarta, examinaram-se informações acerca do Resultado da análise do pedido de uso emergencial da vacina Covaxin ou a previsão de sua conclusão, se ainda não houver conclusão a respeito do referido pedido. Tem-se que foi denegada pela Anvisa a autorização de uso emergencial (AUE) da vacina Covaxin no Brasil à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, pleiteada por meio da modalidade regulatória disciplinada inicialmente pela RDC - Anvisa 444/2020 e posteriormente pela RDC - Anvisa 475/2021. Além disso, foi suspensa cautelarmente a autorização de importação da mesma vacina, pleiteada por meio da modalidade regulatória de autorização excepcional e temporária para importação, nos termos da Lei 14.124/2021, disciplinada pela RDC - Anvisa 476/2021. Ambas as decisões foram consequência da perda de legitimidade da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda para representar a empresa Bharat Biotech no Brasil, conforme foi examinado adiante, com mais detalhes.

661. A seguir, passou-se à manifestação do MRE.

662. Décima quinta, requisitou-se alerta, relatório e/ou instrução relacionado à vacina Covaxin, incluindo qualquer comunicação enviada para o MS, notadamente sobre o processo de aprovação dessa vacina na Índia, bem como sobre o preço praticado no montante de US$ 1,34 a dose (100 rupias).Tem-se que ***era de conhecimento do MRE, que tempestivamente informou ao MS e à Anvisa, que o custo por dose da vacina Covaxin fora estimado em US$ 1,34 (100 rupias) no final de agosto de 2020, sendo supostamente vendido para a própria Índia por um preço de US$ 4,10 em janeiro de 2021 (com informações divulgadas pelo governo indiano, segundo o MRE), valor este superior ao que países europeus teriam pagado pela dose da vacina AstraZeneca à época, também produzida na Índia.*** *Adicionalmente, era de conhecimento do próprio MS que o processo de aprovação da autorização para uso emergencial da Covaxin na Índia fora opaco, pouco transparente, açodado e "de aprovação acelerada", segundo periódicos e especialistas de saúde daquele país. O MRE não enviou a esta Corte de Contas os telegramas respectivos que primeiro trataram do tema: "TEL 4" e "TEL 24", mas, encontrados na base de documentos da CPI da Pandemia, concluiu-se que seu teor nada acrescentou às informações aqui elencadas.*

663. Continuando, passou-se à manifestação da SRF.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

664. Décima sexta, requisitaram-se informações acerca de Inscrição da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e/ou da Global Gestão em Saúde S.A. na Dívida Ativa da União, com a respectiva data de tal inscrição. Tem-se que a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda não estava inscrita em Dívida Ativa da União quando da fase de habilitação da empresa, mas resta não esclarecido se isso também se verifica para a empresa Global Gestão em Saúde S.A., competindo à PGFN a gestão dessa informação segundo despacho da Corat/SRF de 19/4/2022. Apesar disso, em consulta à lista pública da Dívida Ativa da União com dados do 3º trimestre de 2022, verificou-se que a Global Gestão em Saúde S.A. possui inscrições com cobranças ajuizadas desde 2014.

665. Prosseguindo, passou-se à manifestação da Petrobras.

666. Décima sétima, apreciaram-se ***Informações e documentos sobre eventual fraude cometida pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e/ou Global Gestão em Saúde S.A. em contratação conduzida pela Petrobras****, bem como sobre sanções eventualmente aplicadas. Depreende-se que o PAR - Petrobras PB.005.04069/2019 teve seu trânsito em julgado administrativo, no qual a empresa* ***Global Gestão em Saúde S.A. foi sancionada com o pagamento de multa no valor de R$ 2.330.377,85, publicação da decisão condenatória em jornal de grande circulação e em seu sítio Internet e suspensão de participação em licitação, impedimento de contratar e de inscrição cadastral junto à Petrobras, sendo algumas dessas sanções cadastradas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) em 5/2/2021, data de publicação da aplicação de penalidade no Diário Oficial da União****. É possível se deduzir, contudo, que a empresa provavelmente não cumpriu as sanções e a estatal provavelmente não tomou quaisquer medidas em decorrência desse descumprimento, embora tenham sido identificadas inscrições da empresa Global Gestão em Saúde S.A. em Dívida Ativa da União. De todo modo, é possível que a empresa Global Gestão em Saúde S.A. tenha questionado judicialmente o mérito do PAR em questão, o que explicaria em parte a ausência de eficácia das sanções aplicadas. Além disso, verificou-se que essa questão não guarda estrita relação com estes autos, razão pela qual será proposta dar ciência à Petrobras e à CGU, além de comunicar à SecexEnergia/AudPetróleo acerca dessa situação, para as providências que entender cabíveis, ou para fins de planejamento de futuras ações de controle com foco nas questões operacionais da Petrobras.*

667. Continuando, seguiu-se à manifestação da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.

668. Décima oitava, tentou-se analisar informações da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda acerca da ausência de busca de redução de preço de aquisição praticado, composição desse preço, informações sobre a Envixia e a Madison Biotech, razões para a Bharat Biotech ter rescindido o contrato com a Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. Contudo, tem-se que ***a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda não se manifestou acerca da ausência de negociações para redução do preço por dose da vacina Covaxin, sobre a Envixia e a Madison Biotech e sobre as razões para a rescisão de seu contrato com a empresa Bharat Biotech.***

669. Adiante, avançou-se à manifestação da PRR1.

670. Décima nona, tentou-se analisar procedimentos, inquéritos e ações judiciais relativos às empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e Global Gestão

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

em Saúde S.A., ao processo de aquisição da vacina Covaxin, ao Contrato 29/2021 e a servidores do MS relacionados a esse contrato. Tem-se que tramitam perante o TRF1, a Apelação Criminal - TRF1 1081567-21.2021.4.01.3400 (apelantes, os srs. Túlio Belchior Mano da Silveira, Emanuela Batista de Souza Medrades e Francisco Emerson Maximiano) e o Habeas Corpus - TRF1 1036701-40.2021.4.01.0000, procedimentos abarcados por segredo de justiça. Tais procedimentos demandariam a solicitação de compartilhamento de suas informações diretamente aos respectivos juízos competentes. Em seguida, a PR/DF compartilhou com esta Corte de Contas, com autorização judicial, elementos sigilosos contidos no Procedimento Investigativo Criminal n. 1.16.000.001541/2021-72, do qual se originaram os autos n. 1086840-78.2021.4.01.3400, e no Procedimento Administrativo n. 1.16.000.001681/2021-41, em trâmite perante a 12ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF (Seção D). As informações consideradas mais relevantes encontradas nestes procedimentos com pertinência para o deslinde destes autos foram incorporadas a esta instrução e estão sendo levadas em conta nas conclusões e propostas ora apresentadas.

*671. Em seguida, passou-se à manifestação da **CPI da Pandemia**, do Senado Federal.*

672. Vigésima, passou-se à pesquisa dos documentos contidos na base de dados da CPI da Pandemia, do Senado Federal, compartilhada com o TCU (via então secretaria Soma, atual Seinc), buscando-se por informações acerca da aquisição da vacina Covaxin e do Contrato 29/2021. Seus resultados complementaram as análises realizadas nas demais seções do Exame Técnico (Seção C).

*673. Continuando, realizou-se a pesquisa dos documentos contidos nos **processos da PR/DF**, compartilhados com o TCU com autorização judicial. Como alhures mencionado, seus resultados complementaram as análises realizadas nas demais seções do Exame Técnico (Seção D).*

674. Na Subseção D.1, são apresentados dados e evidências acerca da intermediação e da comissão de 10% (sobre o valor bruto CIF) da empresa Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda entre as empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda e Bharat Biotech International Limited no âmbito da contratação da vacina Covaxin (peça 238).

675. Na Subseção D.2, foi feita uma análise sobre uma ata notarial anexada a um e-mail enviado por representante da empresa Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda. (Clóvis Dattoli Jr.) a diretores da Precisa Medicamentos. Referida ata notarial traz a transcrição de conversas mantidas no aplicativo Whatsapp entre representantes da Envixia Pharmaceuticals LLC (Anudesh Goyal – a Envixia funcionou como espécie de corretora e intermediária na relação comercial entre Precisa Medicamentos e Bharat Biotech), da Cupid (Durgesh Garg – a Cupid funcionou como fornecedora da Precisa Medicamentos em contrato anterior do MS referente a fornecimento de preservativos femininos, e, no caso da Covaxin, atuou como parceira da Envixia na intermediação com a Bharat Biotech), da Precisa Medicamentos e da Century (Clóvis Dattoli Jr.).

676. Na Subseção D.3, foram expostos e-mails que mostram como teriam ocorrido alguns dos principais episódios das negociações para definição do preço do imunizante Covaxin, que viria a ser ofertado ao MS, realizadas entre representantes da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, Bharat Biotech International Limited e Envixia Pharmaceuticals LLC.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

677. Na Subseção D.4, foram analisados e-mails que mostram a robustez/solidariedade na relação comercial entre Bharat Biotech, Envixia e Precisa Medicamentos. A partir desses e-mails, fica claro que a exigência para que os pagamentos do contrato da Covaxin fossem direcionados para empresa com fortes indícios de ser de fachada, localizada em paraíso fiscal (Madison Biotech, de Singapura) foi, desde o início, feita pelo fabricante do imunizante e contratada do MS – Bharat Biotech. Semelhantemente, a exigência de pagamento 100% antecipado (no 1º embarque) e indevida alteração para o número inferior de doses ao previsto em contrato, tudo em contrariedade com o contrato firmado, também partiram de condutas comissivas feitas por funcionários ocupantes de altos cargos da empresa Bharat Biotech.

678. Em seguida, foram analisados os elementos da IPS e dos PAR compartilhados pela CGU, após reiteração de diligência, com esta Corte de Contas. As informações mais relevantes colhidas nesses elementos constam da Seção E desta instrução e estão sendo levadas em conta nas conclusões e propostas de encaminhamento ora apresentadas. Com base nos dados desses processos, inicialmente sonegados e posteriormente fornecidos, detectou-se possível incoerência entre conclusões e análises efetivadas sobre o contrato da Covaxin por diferentes áreas da CGU (Secretaria Federal de Controle Interno – SFC - e Corregedoria-Geral da União - CRG). Ao passo que esta entendeu ter havido grave fraude na apresentação das Proforma Invoices em desacordo com os termos contratuais, aquela não teve a mesma conclusão (Seção E).

679. Aparentemente, a causa dessa questão pode ter sido um fluxo de informações não totalmente efetivo entre ambas as unidades da CGU, além da própria evolução das investigações ao longo do tempo.

680. Vale lembrar que o PAR - CGU 00190.108370/2021-37 (FIB Bank – fora do presente escopo) terá proveito nos autos do TC 038.711/2021-4, razão pela qual será proposto remeter as informações colhidas nesse PAR para os referidos autos, aos cuidados da Sejus.

681. Frente a todas essas informações, foi possível consolidar o exame técnico de todos esses elementos compartilhados, com o resultado do apontamento de duas irregularidades principais, relacionadas a fraudes para a conquista/execução do contrato.

682. A primeira diz respeito à fraude ao procedimento de seleção da contratada (por dispensa de licitação) e o comportamento inidôneo por parte de sua representante legal, notadamente por meio de apresentação de procuração forjada/adulterada, manipulada e fraudulenta, quando da etapa pré-contratual. O referido documento fraudulento dotava a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda de poderes que não tinham sido formalmente outorgados pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech. Tal conduta maculou o contrato de aquisição do imunizante, tornando-o nulo, haja vista ter sido firmado por representante legal não formalmente habilitado pela contratada. A responsável por essa irregularidade é a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (atualmente denominada OVS Importadora Ltda.) – CNPJ: 03.394.819/0001-79.

683. Um segundo ato de fraude consistiu na apresentação de Proforma Invoices em desacordo com os termos do contrato, conforme já exposto na Subseção B.8 desta instrução – relembrando, foram apresentadas invoices prevendo pagamento 100%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

antecipado, o que é vedado pelo contrato, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura, país classificado como sendo de regime fiscal privilegiado ("paraíso fiscal") conforme IN RFB n. 1.037/2010 (http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16002, acesso em 3/3/2023).

684. Esses problemas se repetiram mesmo em face de alertas e de pedidos do Ministério da Saúde para correções das invoices.

685. Verifica-se uma tentativa de induzir o Ministério da Saúde a erro, buscando ilegalmente antecipar um pagamento para um quantitativo menor de doses do que o previsto em contrato, e com valores superiores aos acordados.

686. Essa tentativa de fraude, por meio do envio deliberado e reiterado de invoices em desacordo com o contrato, caracteriza possível fraude ao procedimento de contratação direta, haja vista que o cronograma de fornecimento de doses acordado no contrato 29/2021, prevendo a chegada de 4 milhões de doses do imunizante Covaxin ao Brasil no prazo de 20 dias após a assinatura do contrato (peça 29, p. 2), bem como seu preço unitário (não competitivo, em face da urgência), foram pontos essenciais para a tomada de decisão do Ministério da Saúde de contratar diretamente a Bharat Biotech, por meio de sua representante legal – a Precisa Medicamentos (atual OVS). Dessa maneira, o envio de invoices com número menor de doses, bem como contendo erros evidentes (p.ex., prevendo o pagamento a empresa sem qualquer relação contratual), representou grave descumprimento de compromissos assumidos pela contratada como sendo de sua responsabilidade (com o apoio das empresas intermediárias na relação).

687. Se, antes da celebração do contrato, a contratada, bem como sua representante legal, tivessem sido transparentes e claras, no sentido de que o fornecimento não poderia ocorrer no quantitativo de 4 milhões de doses, muito menos no prazo estipulado na avença, é possível que o MS não houvesse firmado o contrato e tivesse direcionado o empenho de recursos para laboratórios concorrentes.

688. Vale ressaltar que as fraudes praticadas tiveram efeitos extremamente gravosos para a sociedade brasileira, visto que acarretaram atrasos significativos no fornecimento de imunizantes contra a Covid-19 ao Brasil e, por consequência, algum retardamento na execução do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Também pode ser possível inferir que, ao menos em parte, o agravamento da pandemia desse vírus no país teve como uma das causas a falta de imunização tempestiva da população.

689. Conforme evidências colhidas e mostradas nas subseções D.2 e D.4, a exigência de direcionamento dos pagamentos do contrato para empresa localizada em paraíso fiscal, e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada (Madison Biotech), partiu diretamente da Bharat Biotech. Não houve maiores questionamentos feitos pela Precisa Medicamentos (ou sua parceira, a Century) acerca desse tema, até que as primeiras notícias começassem a ser publicadas na imprensa.

690. Depois de começar a haver maior escrutínio público sobre a natureza e a necessidade da empresa Madison Biotech, a Precisa Medicamentos requereu esclarecimentos e justificativas de sua parceira comercial (Bharat Biotech). A resposta da Bharat Biotech se limitou ao fornecimento de um press release com dados já

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

conhecidos sobre o desenvolvimento da vacina Covaxin, sua negociação com o MS e sobre o perfil dos fundadores da empresa (Sr. Krishna Ella e Sra. Suchitra Ella) – vide Subseção D.4.

691. Fica claro também, a partir das evidências colhidas, que o provável motivo para a exigência da Bharat Biotech pelo pagamento por meio de empresa sediada fora do país consistiu no fato de a vacina Covaxin ter sido desenvolvida com apoio e custeio de um órgão do governo indiano, o ICMR (Indian Council of Medical Research). Por conta disso, a empresa Bharat Biotech estaria impedida de obter oficialmente as "comissões" de seus parceiros/intermediários (vide Subseção D.2). Visando obtê-las, o mecanismo aparentemente escolhido pela empresa fabricante do imunizante foi a indicação de uma empresa localizada em paraíso fiscal (Singapura), aberta em fevereiro de 2020 e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada – Madison Biotech.

692. Uma terceira irregularidade com características de um erro grosseiro foi a aceitação, por parte da Fiscal da Contrato 29/2021 (Sra. Regina Célia Silva Oliveira), e do seu então chefe, o ex-diretor do DLOG-MS (Sr. Roberto Ferreira Dias), das Proforma Invoices, as quais continham evidentes irregularidades de fácil verificação (exportadora sem relação contratual com o MS, número inferior de doses ao previsto em contrato). Referida aceitação ocorreu mesmo em face de alertas feitos por outros servidores do MS.

693. Uma quarta irregularidade avaliada consistiria nos indícios de cometimento de possível advocacia administrativa por parte de servidores do MS, no patrocínio de interesses da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, para a aquisição da vacina Covaxin por meio do Contrato 29/2021, celebrado junto ao MS, em violação ao art. 91 da então vigente Lei 8.666/1993. Conforme evidências colhidas nos autos, alguns servidores do MS participaram de maneira ativa no cometimento dos seguintes atos:

a) seleção de vacina, de aprovação opaca de uso emergencial, e cercada de críticas na Índia, sem o Certificado de Boas Práticas de Fabricação da Anvisa;

b) não realização da devida diligência sobre sócia da Precisa;

c) não realização de pesquisa de preços em outros países, ou com a dispensa da estimativa de preços, nem a apresentação de justificativa de autoridade competente da razoabilidade do preço contratado (Medida Provisória 1.026/2021; o §2º, do Art. 6º, da lei 14.124/2021);

d) não negociação de preço para menos de US$ 15, mudança de preço-teto de US$ 10 para US$ 15;

e) realização de habilitação e obtenção de fiança realizadas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, representante legal, em vez de junto à empresa Bharat Biotech, contratada (vide também trecho do parecer do jurídico do MS à peça 218, p. 367);

f) autorização de assinatura do contrato sem o respectivo parecer jurídico, conforme Despacho de 12/2/2021 do coronel Antônio Élcio Franco Filho;

g) assinatura de contrato sem termo de referência e estudo técnico preliminar;

h) aceitação de invoice de empresa estrangeira estranha ao Contrato 29/2021, questão já tratada à Subseção F.3.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

i) rescisão de contrato, em vez de anulação do contrato, uma vez que presente vício insanável, de procuração fraudulenta concedendo à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda o poder de assinar contratos em nome da fabricante.

694. Chama a atenção, entre as evidências colhidas pela CPI da Pandemia, do Senado Federal, e corroborada por vários indícios convergentes, a celeridade incomum praticada na celebração do contrato de aquisição da vacina Covaxin. À exceção do imunizante Sputnik V, tratou-se do contrato mais rapidamente firmado pelo MS. De fato, a contratação da vacina da Pfizer se estendeu por prazo muito superior ao da vacina Covaxin, embora o seu fabricante tenha feito ofertas de chegada de número superior a 1 milhão de doses ao Brasil ainda em 2020 e se tratasse de imunizante já com larga aceitação mundial. Além disso, em nenhuma das contratações das demais vacinas analisadas pela CGU havia a marcação de "URGENTE" nos documentos, como observado nos documentos do processo da Covaxin (vide Subseção E).

695. Isso denotaria, ao menos em tese, os efeitos da possível advocacia administrativa praticada no patrocínio de interesses privados junto a Administração Pública, de modo a criar um ambiente de pressão para que controles internos fossem ignorados ou mitigados. A despeito disso, esclareceu-se que os elementos colhidos até então não permitiram afirmar, com razoável grau de certeza, a ocorrência de advocacia administrativa de servidores do MS em favor da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.

696. Adiante, tem-se o descumprimento da empresa Global Gestão em Saúde S.A. das sanções aplicadas pela Petrobras no âmbito do PAR - Petrobras PB.005.04069/2019 e a possível omissão da Petrobras, e/ou da CGU, na tomada de medidas cabíveis a garantir esse cumprimento.

697. Viu-se, por fim, que, embora no caso concreto se cuide de procedimento de dispensa de licitação, há jurisprudência do TCU que sustenta o entendimento de que a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) pode ser aplicada em razão de fraudes praticadas em processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação (cf. os Acórdãos 100/2003-TCU-Plenário - Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 1.296/2017-TCU-Plenário - Rel. Min. José Múcio Monteiro e 1.280/2018-TCU-Plenário – Rel. Min. Benjamin Zymler).

698. Frente a esse quadro, serão feitas as seguintes propostas: (i) audiências das empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda (atualmente denominada Ovs Importadora Ltda – CNPJ 03.394.819/0001-79), e de sua parceira brasileira, a Century (conforme sugestão do supervisor, à seção I), e da contratada Bharat Biotech International Limited (empresa estrangeira) em razão de possíveis atos de fraude à licitação praticadas no âmbito do procedimento de contratação direta que resultou no contrato 29/2021 (Subseções F.1 e F.2); (ii) audiência de servidores do MS pela aceitação das Proforma Invoices contendo evidentes erros de fácil verificação, mesmo tendo sido tempestivamente alertados, induzindo a Administração Pública a elevado risco de pagamentos indevidos (Subseção F.3); (iii) comunicações a outros órgãos de controle, notadamente CGU e MPF; (iv) ciência à Petrobras e à CGU que representa irregularidade deixar de praticar medidas que tornem efetiva a sanção aplicada à empresa Global Gestão em Saúde S.A. no âmbito do PAR-PB.005.04069/2019 e (v) e comunicação à AudPetróleo sobre esse fato (Subseção F.5). Acerca do cometimento de possível advocacia administrativa por servidores do MS, patrocinando interesse da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda, para a aquisição da vacina Covaxin por meio do Contrato 29/2021, entendeu-se que não se dispõem de elementos robustos o suficiente para caracterizar essa irregularidade. Assim, será proposto apenas o encaminhamento das informações ora compiladas à PR/DF no interesse do PIC 1.16.000.001541/2021-72 (Subseção F.4).

699. Será também proposta recomendação à CGU que melhore o fluxo de informações entre as suas diferentes áreas, especialmente a Secretaria Federal de Controle Interno e as Secretarias de Integridade Pública e Privada, de modo que haja melhor nivelamento entre elas e seja evitado o risco de incoerência ou distorções entre pronunciamentos de diferentes setores daquele órgão de controle interno.

700. Ademais, será proposto o envio de cópia da deliberação que vier a ser proferida nos presentes autos à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Procuradoria da República no Distrito Federal, especificamente no interesse do PIC 1.16.000.001541/2021-72, bem como, por meio do endereço eletrônico pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br, à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19) da Procuradoria-Geral da República e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, à Comissão Temporária Covid-19 e à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 do Senado Federal.

701. Por fim, será proposto o encaminhamento da cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam para o Presidente do Senado Federal, em atenção ao solicitado no Ofício 109/2022/CFFC-P, autuado na Solicitação do Congresso Nacional (SCN) TC 010.745/2022-0, e em atendimento ao Ofício 2.692/2021-CPIPANDEMIA, autuado nos autos da SCN TC 042.888/2021-2, para as providências cabíveis, conforme consignado nas deliberações do Acórdão 1.712/2022-TCU-Plenário, item 9.2.1 e do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário, item 9.8, respectivamente, com vistas a manter as casas legislativas atualizadas acerca dos desdobramentos que tiveram as investigações da CPI da Pandemia, do Senado Federal, no âmbito do TCU (Seção H). Em adição, será proposta autorização à Segecex e à Seinc para empreender articulação com os órgãos de controle da Índia, Singapura e Emirados Árabes Unidos, seja via INTOSAI, seja via IAACA (seção I).”

Conforme se depreende do excerto antes transcrito, foram identificadas inúmeras impropriedades na condução do processo e nas tratativas realizadas pelo Ministério da Saúde com vistas a adquirir a vacina Covaxin/BBV 152, as quais evidenciam a inobservância, por parte de servidores integrantes daquela pasta ministerial, de normas relacionadas a aquisições públicas de grande vulto.

Como exemplo, pode-se citar que (a) não houve due diligence; (b) fixou-se preço muito superior àquele então praticado pelo mercado; (c) foram desconsiderados alertas exarados pelo Ministério das Relações Exteriores e pela consultoria jurídica do Ministério; (d) a assinatura do contrato ocorreu antes da conclusão do termo de referência, do estudo técnico preliminar e do parecer jurídico; (e) existiam indícios de pagamentos a empresas alheias à transação comercial.

No concernente às pessoas jurídicas envolvidas na aquisição da vacina Coavaxim/BBV 152, também foram identificadas condutas reprováveis, as quais, segundo proposto pela unidade técnica, deveriam fomentar a imputação de sanções às empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., Century Comércio e Distribuição Ltda. e Bharat Biotech International Limited.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Contudo, muito embora este representante do MP de Contas comungue de grande parte das conclusões a que chegou a diligente AudSaúde, diverge especificamente em relação à empresa Bharat Biotech International Limited, uma vez que parte dos elementos juntados aos autos evidencia que aquela azienda também fora ludibriada pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.

Nesse sentido, convém ressaltar que existe nos autos documento por meio do qual a BBIL nomeia a empresa Precisa como sua representante no Brasil e lhe concede poderes específicos para, em tradução livre, "submeter documentos"[1] e "iniciar discussões acerca de sua vacina contra a Covid-19"[2] (peça 218, fl. 270).

Acontece que a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, visando viabilizar a contratação inquinada, foi além do mandato a ela outorgado e, em nome da BBIL, emitiu documentos. Além disso, falsificou 3 (três) documentos e, mesmo sem poderes para tanto, assinou o Contrato 29/2021 na condição de representante da BBIL. Tal contrato, em virtude desses vícios, era nulo de pleno direito.

Especificamente quanto à falsificação de documentos pela empresa Precisa Comercialização, transcreve-se, por ser elucidativo, excerto de perícia (peça 112) realizada pela Coordenação de Polícia de Investigação do Senado Federal em atendimento à requisição de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) conduzida no âmbito daquela casa legislativa. Veja-se:

> *"4. DISCUSSÃO*
> *Nos exames em comento foram identificados diversos vestígios de manipulação digital de documentos, incluindo clonagens, recortes aparentes e distorções nos arranjos e na resolução de elementos mecanografados, todos compatíveis com os resultados obtidos quando da extração de arquivos JPEG encapsulados no arquivo PDF examinado.*
> *Quanto à identificação perceptual e a sobreposição dos clones de lançamentos manuscritos (Figuras 06 e 08), importa aplicar ao caso uma das premissas fundamentais da grafoscopia, qual seja, a de que nenhum escritor pode escrever exatamente da mesma forma múltiplas vezes, fato posteriormente ratificado no caso em análise pela extração de oito imagens idênticas, inclusive com mesmo Hash, da rubrica atribuída à pessoa de "Anudesh Goyal" (Figura 12).*
>
> ***5. CONCLUSÃO***
> *Em face do exposto e analisado, **conclui o perito que os documentos questionados** ora denominados "Ao Ministério da Saúde do Brasil" (pág. 01), "DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS" (pág. 22) e "Memorandum of Understanding" (págs. 14-21) **foram produzidos mediante montagens que abarcam os elementos de reconhecimento desses documentos, incluindo assinaturas, rubricas e marcas de carimbo, bem como todo o conteúdo no caso das duas primeiras peças."** (grifou-se)*

Conclusões similares constam da Nota Técnica nº 2209/2021/COREP (peça 349), emitida pela Controladoria Geral da União. Tal documento, em acréscimo, traz a informação de que a Bharat Biotech, ao ser questionada sobre os expedientes indevidamente emitidos/alterados pela Precisa, taxativamente negou sua emissão e, na sequência, revogou os efeitos da procuração à época vigente. Veja-se o seguinte registro:

---

[1] *Submit documents*
[2] *Initiate discussion for our COVID-19 vaccine candidates with public and private entities.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

"3.75. Em e-mail datado de 15.07.2021, a BHARAT BIOTECH solicitou prazo de 7 dias para consulta aos registros empresariais, a fim de rastrear o documento original, em função de não possuir prontamente disponível (2030687 e 2030689).
Entretanto, em 22.07.2021, em resposta ao Ofício nº 13891/2021/DIIREP/CRG/CGU, de 12.07.2021 (2037522), a BHARAT BIOTECH enviou sua manifestação à CGU, nos seguintes termos (em tradução livre):

> *"No que diz respeito ao seu pedido de apresentação da versão original do documento anexo ao referido ofício, gostaríamos de informar que não conseguimos localizar o seu original e, portanto, acreditamos sinceramente que o referido documento não foi emitido ou autorizado pela BBIL" (grifos nossos)*

3.76. Em função dessa circularização, em 23.07.2021 (2039642) a BHARAT BIOTECH enviou e-mail para a PRECISA, sob o assunto "Termination and Revocation", comunicando a rescisão imediata dos acordos existentes entre essas duas empresas. Conforme trecho abaixo transcrito (em tradução livre), a BHARAT BIOTECH indica novamente não reconhecer a autoria de tal documento e ainda indica que ele "ultrapassa os poderes concedidos". Assim, a BHARAT BIOTECH parece reconhecer que não outorgou em nenhum momento poderes para a PRECISA celebrar contratos em seu nome.

> *"(iii) No âmbito da investigação da CGU, Ofício 13891/2021/DIREP/CRG/CGU foi enviada para a Bharath Biotech uma cópia digital de uma Procuração redigida em português, datada de 19 de fevereiro de 2021, com o timbre da Bharat e uma assinatura digitalizada do Diretor Executivo da Bharat, o Dr. Krishna Mohan Vadrevu. No entanto:*
> *(iii.a) nenhuma cópia digital, cópia impressa ou registro em qualquer forma com quaisquer dos representantes da Bharat confirma a emissão ou a existência dessa Procuração;*
> *(iii.b) A referida Procuração ultrapassa os poderes concedidos na autorização emitida pela Bharat; e*
> *(iii.c) nenhuma cópia digital, cópia impressa ou registro em qualquer forma com quaisquer dos representantes da Bharat confirma o pedido ou a concessão de uma permissão escrita para o uso do nome do Bharat Biotech para os fins indicados na Procuração, conforme exigido pelo item 3.4 do Memorando de entendimentos."*

III.3 – DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS
3.55. Após a análise dos diversos elementos de informação juntados aos autos, foram identificadas as seguintes irregularidades destacadas abaixo:
DA DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA APRESENTADA PELA PRECISA MEDICAMENTOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO nº 29/2021
3.56. Indo direto ao cerne da questão, a principal irregularidade identificada no processo de contratação nº 25000.175250/2020-85 (2006226) refere-se à suposta procuração datada de 19.02.2021 e apresentada pela PRECISA, em 24.02.2021, para assinar o Contrato nº 029/2021 em nome da BHARAT BIOTECH. Consta dos autos que a PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 03.394.819/0001-79 (MATRIZ), seria a representante legal e exclusiva da BHARAT BIOTECH no Brasil.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Além disso, a própria BBIL informou (peça 344) que, ao tomar ciência das fraudes perpetradas pela Precisa Comercialização de Medicamentos, apresentou notitia criminis perante o Ministério Público Federal reportando os fatos e requerendo a instauração de inquérito criminal. Veja-se:

> *3.19. Cumpre trazer aos autos também a informação de que ao tomar conhecimento dos documentos falsos apresentados pela Precisa, por ocasião do ofício/notificação encaminhado diretamente à BBIL pela Controladoria-Geral da União, a BBIL, além de encaminhar imediatamente o termo de revogação de todo e qualquer negócio comercial firmado com a Precisa, apresentou notitia criminis perante o Ministério Público Federal, em 02.12.2021, reportando os fatos e requerendo instauração de inquérito criminal para apurar os crimes de falsificação de documentos privados e uso de documentos falsos, previstos nos artigos 298 e 304, do Código Penal, respectivamente.*
> *3.20. A notitia criminis foi recebida pelo MPF, de forma que o subprocurador responsável entendeu que os fatos narrados são conexos ao Inquérito Criminal já em trâmite (IPC 1.16.000.001541/2021-72) que investiga potenciais crimes cometidos na negociação do Contrato n° 29/2021, requerendo informações adicionais à BBIL, o que foi prontamente atendido em 21.02.2022.*
> *3.21. Portanto, a BBIL, diante do conhecimento acerca dos documentos falsos emitidos pela Precisa e do uso de tais documentos para firmar o contrato diretamente com o Ministério da Saúde em nome da BBIL e à sua revelia, adotou as medidas cabíveis para (i) romper imediatamente as relações comerciais estabelecidas e (ii) buscar a responsabilização penal da empresa, condutas estas que não seriam praticadas se fosse conivente com os atos praticados pela Precisa.*
> *3.22. Isto é, a BBIL agiu com diligência para evitar qualquer tipo de concorrência com relação aos atos praticados pela Precisa Medicamentos, na medida em que havia confiado na aparente idoneidade da referida empresa, tendo em vista que a reunião inaugural com a Precisa foi realizada justamente na presença do embaixador brasileiro na Índia, o que, a princípio, conferiria "uma aparente confiabilidade" na empresa.*

Segundo entende este representante do MP de Contas, esse conjunto de ações da Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. somado à postura adotada pela BBIL após ter sido formalmente cientificada do ocorrido pela CGU, afasta a presunção de que a BBIL estaria agindo em conjunto com sua representante brasileira para fraudar o processo de contratação e se beneficiar do Contrato 29/2021, pois, se as empresas estivessem agindo em conjunto, não seriam necessárias (a) a montagem de documentos cuja autoria foi atribuída Bharat Biotech; (b) a tradução incorreta de documentos; e (c) a assinatura do contrato por pessoa jurídica que não possuía competência para a prática de tal ato.

***

Outro aspecto questionado pela unidade instrutiva, o qual também fundamentou a proposta de declaração de inidoneidade da BBIL, refere-se ao fato de aquela empresa ter emitido proforma Invoices "(i) com dados incorretos, mesmo após os pedidos de correção por parte do Ministério da Saúde; e (ii) com exigência de destinação do pagamento para uma empresa terceira, com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura".

Sobre esse ponto, este representante do MP de Contas não vislumbra que a emissão desses proforma invoices contribuam para fundamentar tal responsabilização, uma vez que tais documentos são preliminares, não vinculativos, e se destinam a dar conhecimento às partes daquilo que está sendo negociado.

Entendimento diverso existiria se a BBIL tivesse emitido commercial invoices, que se diferem dos proforma invoice por serem vinculativos, apresentarem detalhes dos bens, de seu custo, da negociação acontecida e de indicaram dados de pagamento precisos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

Conforme ressaltado pela BBIL em suas razões de justificativa (peça 344), o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), elaborou guia básico de exportação de serviços (peça 345, fls 24/79), no qual destaca a natureza precária dos proforma invoices e a natureza definitiva dos commercial invoices, estes sim similares às notas fiscais brasileiras. Veja-se:

> *"4.6. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), elaborou o guia básico para exportação de serviços (cópia do guia anexo. Doc. 04) com o intuito de disponibilizar informações essenciais para as empresas que desejam exportar produtos e serviços, fomentando o comércio internacional, no qual é definido o conceito de proforma invoice (item 7.2, p. 44 do guia anexo. Doc. 04) como documento "similar à fatura comercial (definitiva), porém com características de um orçamento, ou seja, não gera obrigação de pagamento por parte do comprador."*
> *4.7. O mesmo guia (item 7.3, p. 45 do guia anexo. Doc. 04) esclarece que é o comercial invoice o documento hábil a representar a operação comercial, que formaliza a prestação de serviço e exige-se o pagamento: "É o documento internacional emitido pelo exportador que, no âmbito externo, equivale à Nota Fiscal. Representa a operação comercial em si e sua finalidade é formalizar a prestação do serviço."*
> *4.8. Ou seja, a própria Administração Pública, por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços diferencia o proforma invoice e o comercial invoice, sendo o primeiro um orçamento que não gera ao comprador a obrigação de pagar, utilizado apenas para caráter informativo2, de tal modo que o dever de pagamento somente ocorre com a emissão do comercial invoice, que não foi expedido pela BBIL."*

Nesse contexto, considerando que os proforma invoices possuíam natureza precária, não são vinculativos e destinam-se a subsidiar as partes sobre aspectos que estão em negociação, este representante do MP de Contas comunga da opinião de que sua emissão não está apta a fundamentar a declaração de inidoneidade da empresa Bharat Biotech.

***

Dito isso, o MP de Contas, ponderando que o Contrato 29/2021 somente foi celebrado em virtude de ações adotadas pela Precisa Comercialização de Medicamentos e por servidores do Ministério da Saúde, bem como que a BBIL, ao ser oficialmente notificada sobre o ocorrido, cassou o mandato outorgado à empresa brasileira e cientificou o Ministério Público acerca do ocorrido, considera que as razões de justificativa apresentadas pela Bharat Biotech devem ser acolhidas.

III

Ante o exposto, este representante do MP de Contas da União anui, em parte, aos exames empreendidos pela Secretaria deste Tribunal, divergindo, apenas, no que toca à responsabilização da empresa Bharat Biotech, cujas razões de justificativa devem ser acolhidas".

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77769051.

VOTO

Cuidam os autos de representação encaminhada a este Tribunal pelo então Exmo. Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon, a respeito de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, produzida pelo laboratório Bharat Biotech International Limited (BBIL), representado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (atualmente denominada "OVS Importadora Ltda.").

2. O Contrato 29/2021 foi firmado por dispensa de licitação em 25/2/2021, tendo como partes o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., suposta representante legal no Brasil da empresa Bharat Biotech International Limited (empresa estrangeira sediada na Índia).

3. Foi contratado o fornecimento de 20 milhões de doses de imunizante contra a covid-19 e produzido pela Bharat Biotech International Limited (Covaxin/BBV152), ao valor unitário de US$ 15,00, já incluso o transporte do imunizante ao Brasil, totalizando US$ 300 milhões. Não houve pagamentos no bojo desse contrato ante sua suspensão em 29/6/2021 e sua declaração de nulidade em 26/8/2021 (peça 351, p. 38).

4. Depois da realização de diligências, foram apontadas as seguintes irregularidades pelas quais os responsáveis foram instados a se manifestar sobre indícios de fraudes ao processo de dispensa de licitação:

A) condutas atribuídas à OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e Century Comércio e Distribuição Ltda.:

(i) em articulação com empresa intermediária estrangeira (Envixia), apresentaram procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021, para dotar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. de poderes que não tinham sido outorgados formalmente pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech; e

(ii) apresentação de **Proforma Invoices** (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato, prevendo irregularmente pagamento antecipado, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura;

B) conduta atribuída à Bharat Biotech International Limited:

(i) apresentação direta/indireta de **Proforma Invoices**, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde,

C) conduta atribuída à sra. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021:

(i) ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira **proforma invoice**, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contratado, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), mesmo tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde;

D) conduta atribuída ao sr. Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS):

(i) ter endossado a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira **proforma invoice**, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário);

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

E) conduta atribuída ao sr. Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde:

(i) tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin em razão de:

a) a Covaxin foi o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa;

b) no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial;

c) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses;

d) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e

e) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto.

II

5. De início, trato das irregularidades atribuídas à empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e à empresa Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda.

6. A empresa OVS Importadora Ltda., devidamente instada a se manifestar, optou por permanecer silente. Assim, deve ser considerada revel, nos termos art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.

7. A empresa Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda. argumentou, em síntese, que (peça 325):

– não houve fraude na documentação de representação da fabricante das vacinas, pois esta, em 5/10/2020, outorgou poderes por meio do **Letter of Authorization (LOA)** à mandatária Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., nomeando-a como representante da Bharat Biotech International Limited no Brasil e autorizou a mandatária emitir documentos e iniciar discussões frente aos respectivos entes, incluindo a autoridade sanitária brasileira;

– em 24/11/2020, a Bharat celebrou "*memorando de entendimento*" com a Precisa, nomeando-a como distribuidora exclusiva da vacina candidata para a covid-19 no Brasil, autorizando-a a importar e distribuir a vacina da covid-19 para o setor privado e público;

– as **invoices** em questão foram encaminhadas por uma empresa representante da Bharat e não diretamente por esta, como seria o procedimento regular conforme estabelecido no contrato vigente entre as partes; e

– as discrepâncias foram devidamente corrigidas posteriormente.

8. Registro que as empresas Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. e Century Comércio e Representação de Alimentos e Correlatos Ltda., atual Century Comércio e Distribuição Ltda., firmaram um "*Contrato de Parceria e Confidencialidade para Intermediação de Negócio*" datado de 1º/9/2020 (peça 271, p. 2).

9. Por esse contrato de parceria, a Century receberia 10% de comissão sobre o valor bruto **CIF** (termo em inglês para designar o valor final de um produto, incluindo "**cost, insurance, freight**", i.e., somando-se o custo, o seguro e o frete) de toda **invoice** de compra da empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. junto à Bharat Biotech International Limited (BBIL).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

10. O primeiro fato imputado às empresas diz respeito à utilização de documento fraudulento com a intenção de dotá-las de poderes que não tinham sido formalmente outorgados pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech (peças 258, p. 1-3, e 271, p. 143).

11. Tal documento foi apresentado ao Ministério da Saúde para embasar a contratação, por meio da empresa Precisa, dos imunizantes produzidos pela Bharat Biotech.

12. Consoante apontado na Nota Técnica 1839/2021/CGSAU/DS/SFC, de 28/7/2021, a Secretaria Federal de Controle (SFC/CGU) aponta que (peça 113, p. 28):

"*restou verificado que a Procuração e o documento intitulado 'Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos' foram confeccionados a partir de colagens de um 'miolo' de imagens de textos (em português) sobre uma 'moldura' da imagem de outro documento digitalizado; moldura esta que contém a logomarca da Bharat, seu carimbo, a assinatura do seu diretor executivo e o rodapé*".[...] *por consequência, também não restam dúvidas de que as assinaturas e os carimbos desses documentos não foram apostos fisicamente aos documentos analisados, de modo que "não é possível garantir a autoria da assinatura, tampouco a integridade dos documentos*" (grifou-se).

13. Relevante também o seguinte entendimento da Coordenação de Polícia de Investigação do Senado Federal em atendimento à requisição de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) conduzida no âmbito daquela casa legislativa (peça 112):

"*4. DISCUSSÃO*

Nos exames em comento foram identificados diversos vestígios de manipulação digital de documentos, incluindo clonagens, recortes aparentes e distorções nos arranjos e na resolução de elementos mecanografados, todos compatíveis com os resultados obtidos quando da extração de arquivos JPEG encapsulados no arquivo PDF examinado.

Quanto à identificação perceptual e a sobreposição dos clones de lançamentos manuscritos (Figuras 06 e 08), importa aplicar ao caso uma das premissas fundamentais da grafoscopia, qual seja, a de que nenhum escritor pode escrever exatamente da mesma forma múltiplas vezes, fato posteriormente ratificado no caso em análise pela extração de oito imagens idênticas, inclusive com mesmo Hash, da rubrica atribuída à pessoa de "Anudesh Goyal" (Figura 12).

5. CONCLUSÃO

Em face do exposto e analisado, conclui o perito que os documentos questionados ora denominados "Ao Ministério da Saúde do Brasil" (pág. 01), "DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS" (pág. 22) e "Memorandum of Understanding" (págs. 14-21) foram produzidos mediante montagens que abarcam os elementos de reconhecimento desses documentos, incluindo assinaturas, rubricas e marcas de carimbo, bem como todo o conteúdo no caso das duas primeiras peças." (grifou-se)

14. Ademais, foi realizada uma circularização junto à Bharat Biotech, acerca da veracidade da procuração que sustentaria a atuação da Precisa no âmbito do Contrato 29/2021, sendo que a resposta, em tradução livre foi: "*No que diz respeito ao seu pedido de apresentação da versão original do documento anexo ao referido ofício, gostaríamos de informar que não conseguimos localizar o seu original e, portanto, acreditamos sinceramente que o referido documento não foi emitido ou autorizado pela BBIL*" (grifou-se, peça 113, p. 31).

15. É verdade, como alega a empresa Century, que havia documento por meio do qual a Bharat Biotech nomeia a empresa Precisa como sua representante no Brasil e lhe concede poderes específicos para, em tradução livre, "*submeter documentos*" e "*iniciar discussões acerca de sua vacina contra a covid-19*" (peça 218, p. 270-27; e 345).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

16. Entretanto, em uma segunda manifestação, a empresa Bharat Biotech afirma que a mencionada procuração "*ultrapassa os poderes concedidos na autorização emitida pela Bharat*".

17. Assim, bem aponta o Ministério Público junto ao TCU, ao concordar com a unidade técnica:

"*a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, visando viabilizar a contratação inquinada, foi além do mandato a ela outorgado e, em nome da BBIL, emitiu documentos. Além disso, falsificou 3 (três) documentos e, mesmo sem poderes para tanto, assinou o Contrato 29/2021 na condição de representante da BBIL. Tal contrato, em virtude desses vícios, era nulo de pleno direito*" (grifou-se).

18. Entendo, pois, tal qual exposto pelo Ministério Público junto ao TCU e pela unidade técnica, que a apontada fraude para a consumação da contratação em questão restou devidamente configurada.

19. Veja-se que, conforme anotações da CGU, a responsabilidade pela conduta irregular recai sobre a empresa Precisa Medicamentos, não havendo nos autos indícios de que a empresa Century tenha contribuído para a fraude, embora fosse dela beneficiária:

"*O referido documento, que aqui será tratado como 'Procuração', é datado de 19 de fevereiro de 2021, contém a assinatura do Diretor Executivo da Bharat Biotech, e foi juntado aos autos como um documento eletrônico digitalizado encaminhado pela Precisa Medicamentos em 24/02/21. A Procuração autoriza a Precisa a atuar como sua "representante legal e exclusivo no Brasil com poder de receber todas as notificações do Governo, sendo responsável administrativamente e judicialmente por meio de sua legislação nacional. A empresa também está autorizada a participar de todos os processos de aquisição oficiais do Ministério da Saúde da Covaxin (...), negociando preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes a operação, formalizando o contrato para nós*" (grifou-se – peça 113, p. 21).

II.1

20. Um segundo ato de fraude consistiu na apresentação de **proforma invoice** em desacordo com os termos do contrato.

21. A respeito, destaco que o conceito de **proforma invoice** pode ser extraído do guia básico efetuado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o qual define o documento como similar à fatura comercial, porém com características de um orçamento (peça 345, p. 68-69):

"*7.2 - Fatura Proforma ou Fatura Invoice*

A Fatura Proforma é o documento emitido pelo prestador de serviço [vendedor/exportador] a residente ou domiciliado no exterior [comprador/importador], em formulário próprio, de preferência em inglês ou no idioma do país importador. Muitas vezes a Fatura Proforma substitui o contrato. Este documento formaliza e confirma a negociação, desde que devolvido ao exportador contendo o aceite do importador para as especificações contidas. É similar à fatura comercial (definitiva), porém com características de um orçamento, ou seja, não gera obrigação de pagamento por parte do comprador. [...] [até porque o produto ainda não foi recebido, o que, em regra, gera a obrigação de pagamento]" (grifou-se).

22. Dito isso, as **proformas invoice** emitidas no bojo de uma contratação geram uma expectativa de pagamento e, por certo, devem seguir os termos pactuados. Entretanto, não foi o que aconteceu no presente caso.

23. O cronograma de fornecimento de doses acordado no Contrato 29/2021 previa a chegada de quatro milhões de doses do imunizante Covaxin ao Brasil no prazo de vinte dias após a assinatura

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

do contrato e o total de vinte milhões de doses em até setenta dias após a assinatura do contrato (cláusula segunda do contrato - peça 29, p. 2).

24. O preço seria de US$ 15,00 por dose, aí incluídos os custos de frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, e o pagamento deveria ocorrer no prazo máximo de até trinta dias, contados a partir da apresentação dos documentos que comprovem a efetiva entrega do objeto contratado (cláusulas quarta e sexta do contrato - peça 29, p. 2).

25. A empresa Precisa apresentou ao Ministério da Saúde incialmente três versões de **invoice** que teriam sido elaboradas pelo fabricante das vacinas (peça 113, p. 38-39).

26. A primeira foi enviada ao Ministério da Saúde em 22/3/2021, com a previsão de fornecimento de apenas três milhões de doses na primeira etapa do contrato, e não quatro milhões como pactuado, além da previsão de pagamento antecipado. A respeito, o Ministério da Saúde solicitou informações técnicas sobre o produto e especificação dos valores de fretes e seguros (peça 113, p. 38, e 271, p. 113).

27. A segunda versão, com as correções solicitadas, foi enviada ao Ministério da Saúde (MS) em 23/3/2021. Desta feita, o Ministério da Saúde destaca que deveriam ser corrigidas as seguintes incoerências: previsão de pagamento antecipado e valores de frete e seguro divergentes do previsto no contrato (peça 113, p. 38).

28. Na sequência, com as novas alterações solicitadas, foi enviada, em 24/3/2021, ao Ministério da Saúde uma terceira versão, aceita pelo Ministério e que suportou a solicitação da licença de importação da vacina (peça 271, p. 112 e 115).

29. Nessas três versões de **invoice** foi mantido o quantitativo de três milhões para o fornecimento do primeiro lote e a previsão de os pagamentos antecipados serem efetuados a uma terceira empresa alheia à relação contratual – Madison Biotech.

30. Sobre essa terceira empresa, são relevantes os elementos indicativos de ser uma empresa de fachada, que sequer funcionaria no endereço informado em Singapura. Em busca realizada na base de **e-mails** colhidos após a quebra de sigilo telemático de agentes ligados à empresa Precisa Medicamentos e compartilhada pelo Ministério Público Federal com este Tribunal, apontou-se que a realização de pagamentos para essa terceira empresa teria por objeto burlar a impossibilidade de se cobrar comissões pela venda da vacina de acordo com as regras do órgão do governo indiano que apoiou o desenvolvimento da vacina por parte da Bharat Biotech (peça 271, p. 96).

31. Em 10/6/2021, a Precisa informa à Bharat Biotech que uma **proforma invoice** com quatro milhões de doses ajudaria a obter a licença de importação das vacinas, bem como facilitaria para o MS iniciar conversas diplomáticas com o governo indiano para que a exportação da vacina fosse autorizada (peça 271, p. 117).

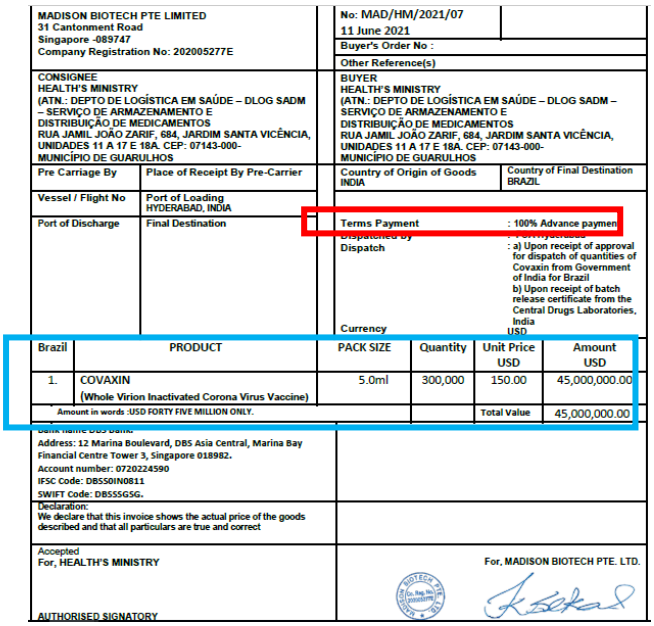
32. Em 11/6/2021, às 13h09, a empresa Precisa envia uma nova **invoice** ao Ministério da Saúde, supostamente emitida pela Bharat Biotech e que seria necessária para a abertura da licença de importação. Chama a atenção que no mesmo dia às 6h36 a fabricante das vacinas - Bharat Biotech – havia enviado uma **invoice** à Precisa Medicamentos (peça 271, p. 117).

33. A diferença entre os conteúdos (dados) de ambas as **proformas invoice** é mostrada abaixo, cabendo ressaltar que a assinatura do representante legal da Bharat Biotech se afigura idêntica nos dois documentos – sem, contudo, se identificar quem foi o signatário (peça 271, p. 119 e 120):

a) Na **proforma invoice** enviada pela Bharat Biotech à Precisa é mantida a exigência de 100% de pagamento adiantado ("100% **Advance payment**"). Na **proforma invoice** posteriormente enviada pela Precisa ao MS, como sendo da Bharat Biotech, essa exigência é retirada;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

b) Na **proforma invoice** enviada pela Bharat Biotech à Precisa, é previsto o fornecimento de 3 milhões de doses, com preço unitário de US$ 15,00, totalizando US$ 45 milhões. Já na **proforma invoice** posteriormente enviada pela Precisa ao MS, a quantidade indicada é 4 milhões, com preço unitário de US$ 15,00. Por conta disso, há um erro matemático no cálculo do valor total da **proforma invoice** enviada pela Precisa ao MS, já que 4 milhões de doses a US$ 15,00 de preço unitário deveriam resultar em US$ 60 milhões de valor total. No entanto, o documento traz o mesmo valor total de US$ 45 milhões informado na **proforma invoice** original enviada pela Bharat Biotech.



MADISON BIOTECH PTE LIMITED
31 Cantonment Road
Singapore -089747
Company Registration No: 202005277E

No: MAD/HM/2021/07
11 June 2021
Buyer's Order No :
Other Reference(s)

CONSIGNEE
HEALTH'S MINISTRY
(ATN.: DEPTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE – DLOG SADM – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
RUA JAMIL JOÃO ZARIF, 684, JARDIM SANTA VICÊNCIA, UNIDADES 11 A 17 E 18A. CEP: 07143-000-
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

BUYER
HEALTH'S MINISTRY
(ATN.: DEPTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE – DLOG SADM – SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
RUA JAMIL JOÃO ZARIF, 684, JARDIM SANTA VICÊNCIA, UNIDADES 11 A 17 E 18A. CEP: 07143-000-
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Pre Carriage By	Place of Receipt By Pre-Carrier	Country of Origin of Goods	Country of Final Destination
		INDIA	BRAZIL
Vessel / Flight No	Port of Loading		
	HYDERABAD, INDIA		
Port of Discharge	Final Destination		

Terms Payment : 100% Advance payment
Dispatch : a) Upon receipt of approval for dispatch of quantities of Covaxin from Government of India for Brazil
b) Upon receipt of batch release certificate from the Central Drugs Laboratories, India
Currency USD

Brazil	PRODUCT	PACK SIZE	Quantity	Unit Price USD	Amount USD
1.	COVAXIN (Whole Virion Inactivated Corona Virus Vaccine)	5.0ml	300,000	150.00	45,000,000.00
Amount in words :USD FORTY FIVE MILLION ONLY.				Total Value	45,000,000.00

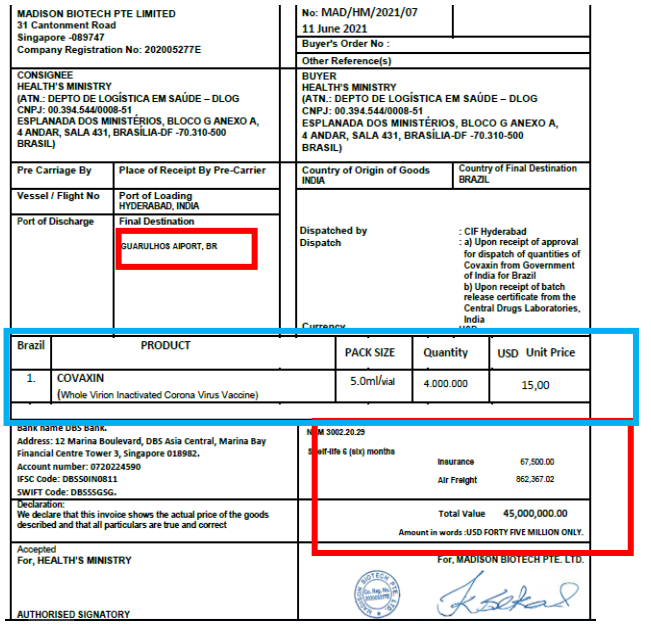
Bank name DBS Bank.
Address: 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982.
Account number: 0720224590
IFSC Code: DBSS0IN0811
SWIFT Code: DBSSSGSG.

Declaration:
We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct

Accepted
For, HEALTH'S MINISTRY
AUTHORISED SIGNATORY

For, MADISON BIOTECH PTE. LTD.

peça 263 – **proforma invoice** enviada por Apoorv Kumar – diretor da Bharat Biotech – para a Precisa Medicamentos em 11/6/2021, às 06:36 – arquivo anexo ao **e-mail** denominado "PROFORMA INVOICE – BRAZIL.pdf" – destaques acrescidos para as diferenças entre as **proforma invoices**



MADISON BIOTECH PTE LIMITED
31 Cantonment Road
Singapore -089747
Company Registration No: 202005277E

No: MAD/HM/2021/07
11 June 2021
Buyer's Order No :
Other Reference(s)

CONSIGNEE
HEALTH'S MINISTRY
(ATN.: DEPTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE – DLOG
CNPJ: 00.394.544/0008-51
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G ANEXO A, 4 ANDAR, SALA 431, BRASÍLIA-DF -70.310-500
BRASIL)

BUYER
HEALTH'S MINISTRY
(ATN.: DEPTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE – DLOG
CNPJ: 00.394.544/0008-51
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G ANEXO A, 4 ANDAR, SALA 431, BRASÍLIA-DF -70.310-500
BRASIL)

Pre Carriage By	Place of Receipt By Pre-Carrier	Country of Origin of Goods	Country of Final Destination
		INDIA	BRAZIL
Vessel / Flight No	Port of Loading		
	HYDERABAD, INDIA		
Port of Discharge	Final Destination		
	GUARULHOS AIPORT, BR		

Dispatched by : CIF Hyderabad
Dispatch : a) Upon receipt of approval for dispatch of quantities of Covaxin from Government of India for Brazil
b) Upon receipt of batch release certificate from the Central Drugs Laboratories, India
Currency

Brazil	PRODUCT	PACK SIZE	Quantity	USD Unit Price
1.	COVAXIN (Whole Virion Inactivated Corona Virus Vaccine)	5.0ml/vial	4.000.000	15,00

Bank name DBS Bank.
Address: 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982.
Account number: 0720224590
IFSC Code: DBSS0IN0811
SWIFT Code: DBSSSGSG.

HSN 3002.20.29
Shelf-life 6 (six) months

Insurance 67,500.00
Air Freight 862,367.02
Total Value 45,000,000.00
Amount in words :USD FORTY FIVE MILLION ONLY.

Declaration:
We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct

Accepted
For, HEALTH'S MINISTRY
AUTHORISED SIGNATORY

For, MADISON BIOTECH PTE. LTD.

peça 262 – **proforma invoice** enviada por Emanuela Medrades a servidores do MS em 11/6/2021, às 13:09 – arquivo anexo ao e-mail denominado "PROFORMA INVOICE – BRAZIL.pdf" - destaques acrescidos para as diferenças entre as **proforma invoices**

34. Há, pois, elementos robustos que indicam que a empresa Precisa falsificou a referida **invoice**.

35. Em comunicações posteriores, de 13/6/2021 e 17/6/2021, a empresa Bharat Biotech confirma perante a Precisa o fornecimento no primeiro lote de quatro milhões de vacinas, mantendo, contudo, a exigência de pagamento antecipado. A Precisa repassa essa informação ao Ministério da Saúde, indicando erroneamente que a fabricante das vacinas não exigia o pagamento antecipado (peça 271, p. 122 e 123).

36. Do exposto, verifica-se que a empresa fabricante das vacinas encaminhou à empresa Precisa **invoices** em desacordo com o objeto contratado e esta, em um primeiro momento, as repassava simplesmente ao Ministério da Saúde, possivelmente, contando que as irregularidades não fossem questionadas pelo órgão federal.

37. Em um segundo momento, a Precisa medicamentos, segundo os autos, passou a adulterar os documentos enviados pela fabricante das vacinas de forma que estes passassem a ser mais compatíveis com o objeto contratado. Aqui, possivelmente contando com uma posterior conivência de agentes públicos, a empresa tentou praticar fraude na execução contratual, tal qual apontado pelo Ministério Público junto ao TCU e a unidade técnica.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

38. Tal qual em relação aos fatos tratados anteriormente, não há elementos indicativos da participação da empresa Century na tentativa de fraude, cabendo, então, na linha dos pareceres precedentes, concluir pela responsabilização da Precisa Medicamentos.

II.2

39. Quanto à empresa Bharat Biotech International Limited, rememoro que a conduta a ela atribuída consistiu na apresentação de **proforma invoices** em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde.

40. Ora, a apresentação dos documentos somente constituiria irregularidade se a empresa estivesse contratualmente vinculada ao Ministério da Saúde. Isso não ocorria, entretanto, pois a empresa Precisa utilizou documento falso para se comprometer em nome da Bharat Biotech.

41. Nessa linha, bem aponta o MPTCU, ao divergir da unidade técnica, que os elementos constantes dos autos indicam que a Bharat Biotech não participou dos atos ilícitos perpetrados pela Precisa:

"*se as empresas estivessem agindo em conjunto, não seriam necessárias (a) a montagem de documentos cuja autoria foi atribuída Bharat Biotech; (b) a tradução incorreta de documentos; e (c) a assinatura do contrato por pessoa jurídica que não possuía competência para a prática de tal ato.*"

42. Ademais, a Bharat Biotech, ao ser questionada sobre os expedientes indevidamente emitidos/alterados pela Precisa, taxativamente negou sua emissão e, na sequência, revogou os efeitos da procuração à época vigente (peça 349).

43. Desta feita, acompanho o MPTCU no sentido de afastar a responsabilização dessa empresa.

III

44. Trato agora da conduta atribuída à sra. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021, qual seja:

" *ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira Proforma Invoice, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha a relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), mesmo tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde*" (grifou-se).

45. A gestora argumentou, em síntese, que (peça 301):

a) de acordo com o subitem 15.1.3, o Contrato 29/2021 poderia ser rescindido caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não concedesse à empresa Bharat Biotech a autorização para uso emergencial da vacina;

b) quando da ação da fiscal do contrato, "*não existia, ainda, qualquer avaliação da Anvisa acerca do imunobiológico, o que por si só já impedia qualquer pagamento à contratada*"; e

c) sua conduta não ocasionou qualquer prejuízo à Administração.

46. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público junto ao TCU entenderam que essas alegações não merecem prosperar.

47. Veja-se que, em sua defesa, a responsável tenta relativizar as consequências de sua conduta ao argumento de que haveria outras instâncias de avaliação dos pagamentos à contratada. Não foram apresentadas justificativas para as irregularidades com as quais anuiu e que foram especificamente objeto da oitiva a ela dirigida.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

48. Contextualizando a questão, rememoro as conclusões sobre o caso da **proforma invoice** em nome da Madison Biotech Pte. Ltd., constantes do Relatório Final da CPI da Pandemia, do Senado Federal (peça 111, p. 1.087):

"*Havia uma série de erros na proforma invoice, com previsão de pagamento adiantado, inclusão a mais dos valores de frete e seguro e previsão de pagamento a uma empresa offshore (Madison Biotech) estranha ao contrato. Ainda assim, os servidores [coronel da reserva] Marcelo Bento Pires e [tenente-coronel] Alex Lial Marinho fizeram pressão no servidor Luís Ricardo Miranda, para que a licença de importação da vacina Covaxin fosse liberada, e a fiscal do contrato, Regina Célia Silva Oliveira, e o assessor técnico do Núcleo de Insumos do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Thiago Fernandes da Costa, deram seguimento ao processo, mesmo cientes das irregularidades.*

Nessa contratação, o interesse público foi deixado de lado, assim como os princípios da moralidade e imparcialidade, que devem pautar a atuação de servidores públicos. A conduta dos referidos servidores públicos buscou beneficiar interesse da empresa Precisa Medicamentos, o que revelou indícios suficientes de advocacia administrativa" (grifou-se).

49. Com efeito, as irregularidades das **proforma invoices** eram evidentes e de fácil verificação, notadamente o fato de a empresa exportadora ser a Madison Biotech Pte. Ltd. e não a contratada (Bharat Biotech International Limited) e de o quantitativo de doses ser inferior ao estipulado em contrato.

50. Destaco serem relevantes os riscos assumidos de pagamentos indevidos e antecipados a uma empresa de fachada estranha à relação contratual. O fato de haver controles posteriores referentes à possibilidade de rescisão contratual em caso de entrega inadequada das vacinas pode até mitigar os riscos de pagamentos indevidos, porém não afasta a irregularidade ou a gravidade do ilícito, pois não se pode descartar que os procedimentos ulteriores tivessem como base a **invoice** irregular para dar continuidade à contratação.

51. Outrossim, a alteração do cronograma de entrega das vacinas, mediante a diminuição da quantidade do primeiro lote, além de caracterizar descumprimento do pactuado, poderia afetar a cláusula econômico-financeira do ajuste, justificando uma possível diminuição dos preços praticados. Rememoro que os preços acordados o foram em face da urgência necessária ao fornecimento das vacinas. Nesse sentido, assim se manifestou a unidade técnica (peça 271, p. 164):

"*Se, antes da celebração do contrato, a contratada, bem como sua representante legal, tivessem sido transparentes e claras, no sentido de que o fornecimento não poderia ocorrer no quantitativo de 4 milhões de doses, muito menos no prazo estipulado na avença, é possível que o MS não houvesse firmado o contrato e tivesse direcionado o empenho de recursos para laboratórios concorrentes.*"

52. Como nada disso foi observado pela fiscal do contrato, anuo aos pareceres precedentes no sentido de rejeitar as suas razões de justificativa.

IV

53. O sr. Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, foi instado a se manifestar por ter endossado a autorização emitida pela fiscal do contrato antes mencionada.

54. O gestor argumentou, em síntese, que (peça 326):

a) as condutas imputadas baseiam-se no campo do risco, de condicionantes que poderiam ter causado prejuízo ao Erário, o que não ocorreu no concreto, uma vez que o contrato não foi efetivado; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

b) a sua conduta não possui tipificação e a sua eventual omissão no caso concreto também não poderia ensejar a sua responsabilização.

55. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público junto ao TCU entenderam que essas alegações não merecem prosperar.

56. Com efeito, está demonstrado nos autos que o responsável endossou as autorizações para o prosseguimento do procedimento de compra da vacina Covaxin, emitidas pela sra. Regina Célia Silva Oliveira, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação.

57. Está, pois, caracterizado o erro grosseiro em se dar seguimento a um pleito da contratada em desacordo com o avençado, assumindo riscos desnecessários (pagamentos adiantados a uma empresa de fachada) e afetando o equilíbrio econômico-financeiro em desfavor da administração pública (alteração do cronograma de entregas das vacinas).

58. Não se trata ademais de uma atuação premida por situações excepcionais caracterizadas pela pandemia da covid-19, pois era apenas exigido do responsável que adotasse as mínimas cautelas para o regular prosseguimento de uma contratação já realizada. Até porque em nenhum momento foi demonstrado que as falhas constantes do documento endossado eram essenciais para que ocorresse o fornecimento das vacinas.

V

59. O sr. Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, foi instado a se manifestar pelo tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, o qual foi assim caracterizado:

a) a Covaxin foi o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa;

b) no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial;

c) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses;

d) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de "urgente", situação que não se verificou nos demais contratos; e

e) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos.

60. O responsável argumentou em síntese que (peça 327):

– foram assinados outros diversos contratos com fabricantes de vacinas;

– no que se refere à Precisa medicamentos, os documentos prévios à assinatura do contrato foram devidamente analisados pelos setores competentes do Ministério da Saúde, não havendo impeditivos para a realização da contratação; e

– todos os processos em curso de contratação de vacinas eram tratados com urgência.

61. Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público junto ao TCU entenderam que essas alegações não merecem prosperar.

62. Discute-se aqui o suposto tratamento preferencial ao imunizante Covaxin. Dito isso, considerando o contexto da pandemia e a extrema necessidade de utilização dos imunizantes, não vislumbro que os exíguos prazos utilizados para a efetivação dessa contratação sejam uma

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

irregularidade de per si. No mesmo sentido, a solicitação de aumento de doses a serem entregues, pois havia necessidade para tanto.

63. Outrossim, o fato de a assinatura do contrato ter ocorrido antes da autorização para o uso emergencial do imunizante também pode ser relevado ante o contexto de emergência. Isso porque os pagamentos contratuais, consoante cláusula a seguir reproduzida, somente ocorreriam depois da autorização pela Anvisa:

"*15.1.3. Caso a Contratada não consiga a autorização para uso emergencial junto à Anvisa, nesta hipótese, sem qualquer ônus para a Contratante, não sendo devido, sequer, o pagamento pelas parcelas eventualmente entregues;*" (peça 29, p. 5).

64. Ou seja, os riscos decorrentes da celeridade na contração foram devidamente mitigados. Cabe destacar que, em 29/3/2021, a Anvisa indeferiu o pedido de certificação de boas práticas da fabricante e indeferiu a solicitação de importação (peça 111, p. 252).

V.1

65. Resta, pois, saber se foi dada à vacina da Covaxin algum tratamento preferencial em relação a outros imunizantes (Pfizer, Coronavac/Butantã, AztraZeneca, Moderna, Janssen e Coax Facility).

66. Como panorama da situação à época, cabe ressaltar que "*todas as negociações de vacinas no ano de 2020 foram realizadas sob a gestão do ex-Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, autoridades indicadas pelo Presidente Jair Bolsonaro*" (grifou-se – Relatório Final da CPI da Pandemia, peça 111, p. 10).

67. A respeito, destaco que o então chefe da Coordenação-Geral de Logística do MS, sr. Luís Ricardo Fernandes Miranda, assim afirmou em relação à importação da Covaxin (depoimentos ao Ministério Público Federal no Inquérito Civil 1.16.000.000183/2021-81 e na CPI da Pandemia) (peça 111, p. 324-328):

"*(...) Recebeu várias mensagens do alto escalão do Ministério da Saúde (vários setores, inclusive Secretaria-Executiva [titular, o coronel Antônio Élcio Franco Filho]), inclusive em sábados e domingos, com cobranças sobre a importação. Ele apontou [coronel da reserva] Marcelo Bento Pires ("Coronel Pires") e [tenente-coronel] Alex Lial Marinho, como servidores que pressionavam pelo andamento do processo.*

O primeiro era Coordenador de Logística [CGLOG/DLOG/SE/MS] e chefe do depoente e o segundo era Coordenador-Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da Saúde [CGIES/MS]. Ambos encaminhavam mensagens e cobravam o andamento do processo, confirmando contato direto com os representantes da Precisa: (...)

Disse ainda que "superiores" tentaram conseguir junto à Anvisa flexibilização da documentação técnica exigida (para apresentação posterior à importação). Segundo ele, não houve pressão semelhante nas importações das vacinas do Covax Facility, as únicas que o MS estava importando na ocasião. (...)" (grifou-se).

68. Mediante a Nota Técnica 191/2022/CISEP/DIRAP/CRG da Controladoria Geral da União, foi constado que somente o procedimento de compra da Covaxin estava caracterizado como urgente, enquanto os das vacinas Pfizer, Coronavac/Butantã, AztraZeneca, Covax Facility não detinham esse atributo (peça 256, p. 11).

69. Agrava essa priorização na contratação da Covaxin o fato de que a empresa Precisa já havia cometido irregularidades na contratação de testes IgG e IgM com o governo do Distrito Federal. Ademais, sua sócia quotista, a empresa Global Gestão em Saúde S.A., já havia dado um calote no

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

Ministério da Saúde de quase R$ 20 milhões poucos anos antes envolvendo medicamentos de alto custo (peça 111, p. 1282).

V.2

70. A respeito do imunizante da Pfizer, trago os seguintes trechos do Relatório Final da CPI da Pandemia, de 26/10/2021 (peça 111, p. 221):

"*o Diretor-Geral da OMS recomendou ao Brasil, em abril de 2021, que explorasse a tecnologia da Moderna e da Pfizer, e que a Fiocruz poderia ser um polo para aumentar a produção desse tipo de vacina (plataforma RNA mensageiro).*

Esse tipo de tecnologia tem sido preferido pelos países mais avançados. Ocorre que no Brasil, as negociações foram lentas, conforme informam as mensagens trocadas entre a Pfizer e o governo brasileiro e a Nota Informativa 28/2021-SE/MS (Moderna e Janssen). Os contatos iniciais foram feitos em maio e junho de 2020, já sinalizando para oferta de vacinas, mas só em março de 2021 foi fechado contrato com a Pfizer (100 milhões de doses/US$ 10 por dose) e a Janssen (38 milhões de doses/ US$ 10 por dose). Até agora não há contrato com a Moderna, um fornecedor de um bilhão de doses para 2021" (grifou-se).

71. Ainda se extrai desse relatório (peça 111, p. 222):

"*Esses fatos tornam ainda mais suspeito o interesse repentino e urgente do governo federal pela Covaxin indiana (a partir do final de novembro de 2020), usada hoje apenas em seis países (de baixa renda), mais cara (US$ 15 por dose), e com intermediação de uma empresa brasileira de reputação questionável. Como já dito, o Ministro Pazuello informou em seu depoimento que uma das métricas para decisão era o custo da vacina e o registro na Anvisa. Não obstante, o contrato para importação da vacina indiana saiu muito mais rápido (cerca de 3 meses) do que os contratos com a Pfizer e a Janssen (cerca de 10 meses), mesmo não tendo registro na Anvisa*" (grifou-se).

72. Destaco que a proposta da Pfizer era de US$ 10,00 a US$ 12,00, por dose, valor bastante inferior à da Covaxin (U$ 15,00). Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho do Relatório Final da CPI (peça 111, p. 223):

"*De acordo com a Pfizer, o Brasil foi classificado na faixa de países mais pobres e o preço ofertado para a vacina não mudou, sendo de US$10 por dose desde a primeira proposta, valor que não teria sido tema de discussão nas negociações, como foi a questão de logística e condições contratuais. Para o segundo contrato, todavia, as doses foram negociadas a US$12.*

Como as referidas negociações findaram sem manifestação do Ministério da Saúde, em novembro a Pfizer refez, por duas vezes, a proposta de 70 milhões de doses, mas com a previsão de entrega de todas as doses para 2021 e com quantitativos menores para os primeiros dois trimestres do ano, sendo que na última proposta apresentada foram incluídas as condições discutidas com o Ministério, relacionadas à necessidade de registro sanitário aprovado para assinatura do contrato" (grifou-se).

73. A falta de celeridade para a realização da contratação também foi demonstrada em mensagem eletrônica enviada pela Pfizer ao sr. Antônio Élcio Franco Filho em 2/12/2020 (peça 111, p. 226):

"*Tenho tentado desde ontem estabelecer contato com o senhor para falarmos sobre a proposta de fornecimento para a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19 encaminhada no dia 24 de novembro, com data de vencimento no dia 07 de dezembro. Deixamos inúmeras mensagens em seu gabinete e também reforçamos o pedido por e-mail. Como ainda não tivemos retorno, gostaria de comentar alguns pontos relacionados ao tema e também à cobertura de imprensa realizada ontem,*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

com base em coletiva do Ministério da Saúde, que falava do perfil ideal de uma vacina contra a covid-19" (grifou-se).

74. Assim constou do Relatório da CPI (peça 111, p. 12): "*foram 81 correspondências da Pfizer ao governo brasileiro, enviadas de 17 de março de 2020 a 23 de abril de 2021, das quais 90% não obtiveram respostas*".

75. A respeito, a unidade técnica fez as seguintes considerações:

"*não foi conferida a mesma rapidez para a contratação da vacina da Pfizer, cujo processo de aquisição durou quase onze meses, pois essa empresa fez oferta ao Ministério da Saúde em maio e junho de 2020, mas o contrato somente foi celebrado com essa empresa em 8/3/2021, a despeito desse imunizante ter obtido autorizações, desde dezembro de 2020, em países como Reino Unido, Austrália, Canadá, Chile, Israel, Estados Unidos da América, Coréia do Sul e pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS), além de os testes clínicos, realizados no Brasil, para utilização do imunizante da Pfizer, se mostrarem conclusos desde o início de 2021*" (peça 271, p. 32-36 – grifou-se).

76. Sobre o tema, o responsável afirmou que a contratação da vacina Pfizer demandava legislação específica, consoante exigência da própria fabricante, pois o contrato a isentava de responsabilidade civil. Assim, a contratação somente ocorreu depois do advento da Lei 14.125, de 10/3/2021 (hoje revogada), a qual dispunha "*sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado*".

77. Não se tratava, contudo, de grandes inovações práticas no sistema jurídico, pois, como apontou a Controladoria-Geral da União (Nota Técnica 3551/2020/CGSAU/DS/SFC), ainda que de forma não expressa, o Poder Executivo Federal já é normalmente exposto ao risco de responsabilização por efeitos adversos decorrentes de vacinas. Até porque as condições negociadas com o Brasil seriam padrão e foram aceitas pelos 110 países com os quais a Pfizer já teria fechado contrato (peça 111, p. 224 e 227).

78. De qualquer forma, cabe ressaltar os seguintes apontamentos constantes do Relatório da CPI (peça 111, p. 229-230):

"*importa verificar que esse condicionamento foi feito em parecer elaborado no início de março do corrente ano, mediante provocação da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. Ocorre que a apresentação da primeira proposta dessa desenvolvedora de vacinas ocorreu em 14 de agosto de 2020. Assim, é incompreensível por que somente no mês de novembro o governo tenha questionado as referidas cláusulas e apenas em março de 2021 pedido parecer à AGU e CGU*" (grifou-se).

79. Ou seja, em contexto de elevada urgência, demorou-se mais de três meses apenas para ser apontada a necessidade de uma autorização legislativa. Apenas em 3/3/2021, transcorridos mais de seis meses da primeira oferta da Pfizer, foi efetuada consulta junto ao TCU, acerca, dentre outras questões, da possibilidade de o poder público assumir os riscos contratuais decorrentes da aplicação da vacina. A resposta desta Corte de Contas, como esperado, não poderia ser outra diante da ponderação dos valores envolvidos – vidas humanas **versus** patrimônio público (Acórdão 534/2021-Plenário):

"*9.1.12. é perfeitamente possível o Poder Público pactuar novas regras de distribuição de riscos, no que se refere aos contratos para aquisição de vacinas, considerando a maior autonomia contratual conferida pelas Leis 14.121/2021 e 14.124/2021 e a premência na remediação da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus;*

9.1.13. essa opção deve ser devidamente motivada, cabendo ao Estado seguir as boas práticas de governança, gestão de riscos e controles internos, bem como as circunstâncias excepcionais postas, a fim de avaliar se os termos propostos pelas fornecedoras constituem cláusulas

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

uniformes praticadas atualmente em outras contratações com outros países e se são imprescindíveis à obtenção de vacinas" (grifou-se).

80. Em outra oportunidade, o sr. Antônio Élcio Franco Filho afirmou que "*não houve interesse pela Pfizer porque a empresa farmacêutica não quis fazer a transferência de tecnologia*", em clara colocação em segundo plano das necessidades urgentes de realização de vacinação (Relatório da CPI – peça 111, p. 208).

81. Como conclusão, a unidade técnica assim apôs (peça 271, p. 137):

"*a partir da documentação do IPS [n. 00190.105536/2021-63] e conforme evidências da CPI da Pandemia do Senado Federal, as tratativas para aquisição da vacina Pfizer, com possibilidade de fornecimento de doses ao Brasil ainda em 2020, envolveram 53 (cinquenta e três) e-mails não respondidos pelo Ministério da Saúde. Já no caso da Covaxin, o Ministério da Saúde enviou um ofício manifestando interesse oficial pela compra do imunizante apenas 21 dias após a primeira reunião técnica sobre a vacina*" (grifou-se).

V.3

82. Quanto à vacina da Sinovac/Butantã, assim constou do Relatório da CPI (peça 111, p. 238 e 240):

"*Em julho de 2020, o Instituto Butantan solicitou a participação do Ministério da Saúde na iniciativa de buscar uma vacina contra a covid-19 e, ainda nesse mês, fez a primeira oferta de vacinas. Nessa oportunidade, eventual contratação teria por objeto 60 milhões de doses, que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020.*

Na ausência de uma resposta efetiva por parte do governo federal, a oferta foi reforçada em agosto, quando também se solicitou ao Ministério da Saúde um apoio financeiro estimado em R$100 milhões para um estudo clínico e R$ 80 milhões para a reforma de uma fábrica destinada a produzir integralmente o imunizante em 2021. ...

Segundo o diretor do Instituto Butantan, o mundo iniciou a vacinação no dia 8 de dezembro de 2020, com a aplicação de cerca de 4 milhões de doses até o final de dezembro. Ocorre que no mesmo período o Butantan tinha 5,5 milhões de doses prontas e mais 4 milhões em processamento, mas sem que houvesse contrato do Ministério. Diante desses fatos, afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação" (grifou-se).

83. A respeito do sr. Antônio Élcio Franco Filho, assim foi apontado no Relatório da CPI (peça 111, p. 243):

"*Quanto à falta de apoio para o desenvolvimento da vacina do Butantan, Élcio Franco alegou que isso não foi possível porque a vacina estava sendo desenvolvida pela Sinovac, na China.*

O motivo apresentado para a falta de apoio, contudo, não se justifica, uma vez que a ajuda financeira então pleiteada seria para estudos clínicos (R$ 85.000.000,00) e para a construção de uma nova fábrica com capacidade de produção de cem milhões de vacinas anuais (R$ 60.000.000,00).

Surpreende ainda o fato de o ex-Secretário ter afirmado em seu depoimento, sem qualquer embasamento técnico, que o governo federal não tinha intenção de comprar vacinas chinesas." (grifou-se).

84. O contrato do Ministério da Saúde com o Instituto Butantã somente ocorreu em 7/1/2021, enquanto a primeira oferta de vacinas ocorreu em julho de 2021.

V.4

85. Diante dos fatos apontados, são pertinentes as seguintes ponderações constantes do Relatório da CPI (peça 111, p. 6):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

"*as tratativas e a conclusão das negociações do governo federal com as referidas empresas sofreram injustificável atraso, o que impactou diretamente na aquisição das vacinas e, consequentemente, na imunização da população brasileira.*

Enquanto os imunizantes com ofertas sólidas e alto grau de confiabilidade foram sistematicamente ignorados, negociações suspeitas e irregulares envolvendo as vacinas Covaxin e as produzidas pela CanSino, transcorreram de forma célere no Ministério da Saúde" (grifou-se).

VI

86. Passo à responsabilização pelas condutas tidas por irregulares, sempre destacando que serão observados os pressupostos estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para a dosimetria das penas (§ 2º do art. 22):

"*Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.*"

87. Antes de adentar no caso da empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), destaco que, embora trate-se aqui de contratação sem licitação, destaco que a jurisprudência desta Corte entende ser cabível a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade quando verificada fraude em procedimentos de contratação direta, uma vez que o termo "licitação" a que se refere o art. 46 da Lei 8.443/1992 não se restringe aos procedimentos licitatórios em sentido estrito, abarcando também as contratações diretas (**v.g.** Acórdãos do Plenário 1.280/2018 e 1.914/2023).

88. Dito isso, verifica-se o elemento doloso na conduta da empresa consistente na falsificação de documentos e na prestação de informações falsas com o intuito de viabilizar uma contratação pública de grande envergadura e com alto interesse social.

89. Como atenuante, considero o fato de o contrato não ter gerado dispêndios para a União ante sua anulação prévia a qualquer pagamento.

90. Assim, entendo que a empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) deve sofrer a sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 pelo prazo de quatro anos.

VI.1

91. Quanto à sra. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do contrato e ao sr. Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, rememoro que suas condutas constituem em erro grosseiro, caracterizado por se dar seguimento a um pleito da contratada em desacordo com o avençado, assumindo riscos desnecessários (pagamentos adiantados a uma empresa de fachada) e afetando o equilíbrio econômico-financeiro em desfavor da administração pública (alteração do cronograma de entregas das vacinas).

92. Estão presentes os pressupostos, portanto, para a responsabilização pessoal desses agentes, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) ("*O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro*").

93. Considerando a gravidade das condutas, a ausência de danos e de circunstâncias agravantes ou atenuantes (art. 22, § 2º, da LINDB), entendo aplicável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos:

a) no valor de R$ 30.000,00 para a sra. Regina Célia Silva Oliveira; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

b) no valor de R$ 40.000,00 para o sr. Roberto Ferreira Dias, ante a ocupação de função de maior grau hierárquico na estrutura administrativa do Ministério da Saúde.

VI.2

94. Quanto ao sr. Antônio Élcio Franco Filho, verificou-se um tratamento desigual e sem justificativas técnicas ao imunizante da Covaxin em detrimento dos demais imunizantes, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade previsto no art. 37, **caput,** da Constituição Federal.

95. Essa conduta é agravada porque o País atrasou significativamente a vacinação contra a covid-19. A respeito, destaco, a título de exemplo, que a vacinação com o produto da Pfizer foi iniciada em 8/12/2020 no Reino Unido, em 14/12/2020 nos Estados Unidos, em 24/12/2020 no Chile e em 27/12/2020 na Itália.

96. No Brasil, as vacinas da Pfizer somente chegaram ao Brasi em 29/4/2021, com injustificáveis quatro meses de atraso em relação aos demais países antes mencionados (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/brasil-recebe-primeiro-lote-de-vacinas-covid-19-da-pfizer-nesta-quinta-feira-29-4, acesso em 30/5/2025).

97. Esse atraso, por certo, ocasionou que mais pessoas fossem acometidas pela doença pandêmica, resultando em inestimáveis perdas de vidas e gastos extraordinários no sistema público de saúde.

98. Dito isso, considerando a gravidade da conduta e a ausência de atenuantes (art. 22, § 2º, da LINDB), entendo aplicável ao sr. Élcio Franco a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 70.000,00.

Diante do exposto, acolho na essência o parecer da unidade técnica e a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, os quais incorporo como razões de decidir, e voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 28 de maio de 2025.

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783805.

ACÓRDÃO Nº 1179/2025 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 006.789/2021-8.
1.1. Apensos: 006.681/2021-2; 019.318/2021-9; 019.194/2021-8; 019.381/2021-2; 019.364/2021-0; 021.727/2023-6; 025.545/2021-3
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Precisa - Comercializacao de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79).
3.2. Responsáveis: Antonio Elcio Franco Filho (051.519.268-61); Bharat Biotech International Ltd. (); Century Comercio e Distribuicao Ltda. (28.125.413/0001-11); Precisa - Comercializacao de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Regina Celia Silva Oliveira (493.224.861-04); Roberto Ferreira Dias (086.758.087-98).
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde).
8. Representação legal:
8.1. Tulio Belchior Mano da Silveira (21.103/OAB-DF), representando Precisa - Comercializacao de Medicamentos Ltda; Lourenco Grieco Neto (390928/OAB-SP),
8.2. Jose Jeronimo Nogueira de Lima (272.305/OAB-SP) e outros, representando Bharat Biotech International Ltd.;
8.3. Marcelo Sedlmayer Jorge (25.447/OAB-DF), representando Roberto Ferreira Dias;
8.4. Rachel Chaves Monteiro da Silva (335.763/OAB-SP), representando Francisco Emerson Maximiano;
8.5. Carlos Alexandre Salles Moreira Neto (226.809/OAB-RJ) e Saulo Alexandre Salles Moreira (161.463/OAB-RJ), representando Antonio Elcio Franco Filho;
8.6. Rubia Ferraz Tannure Dattoli, representando Century Comercio e Distribuicao Ltda.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152 contra a covid-19,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.; CNPJ 03.394.819/0001-79), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;

9.3. excluir a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da presente relação processual;

9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Bharat Biotech International Limited;

9.5. declarar a inidoneidade da empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) pelo período de quatro anos para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783845.

9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos:

Responsável	Multa (R$)
Regina Célia Silva Oliveira	30.000,00
Roberto Ferreira Dias	40.000,00
Antônio Élcio Franco Filho	70.000,00

9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e

9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU.

10. Ata n° 18/2025 – Plenário.
11. Data da Sessão: 28/5/2025 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1179-18/25-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler (Relator), Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.

(Assinado Eletronicamente)
JORGE OLIVEIRA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 77783845.